

硕士学位论文

农村土地纠纷治理偏差中主体行为研究 ——以 N 镇为例

Study on Subject Behavior in the Governance
Deviation of Rural Land Disputes-Taking N Town as
an example

专业学位类别

公共管理硕士

专 业 领 域

公共管理

作 者 姓 名

瞿 雾

指 导 教 师

米 莉

2023 年 5 月

中图分类号 C93
UDC 300

学校代码 10533
学位类别 专业学位

硕士学位论文

农村土地纠纷治理偏差中主体行为研究 ——以 N 镇为例

**Study on Subject Behavior in the Governance
Deviation of Rural Land Disputes- Taking N Town as
an example**

作者姓名

瞿雾

专业学位类别

公共管理硕士

专业领域

公共管理

研究方向

社会治理

二级培养单位

公共管理学院

指导教师

米莉

副指导教师

阳红光

论文答辩日期 2023.5.27

答辩委员会主席

中 南 大 学

2023 年 5 月

农村土地纠纷治理偏差中主体行为研究

——以 N 镇为例

摘要：随着城乡一体化进程的加快和惠农政策的持续供给，农村土地的价值大幅度提升导致土地纠纷不断增多，逐渐成为社会稳定和经济发展中难以回避的问题。

论文结合 N 镇实际案例研究农村土地纠纷治理，分析土地纠纷过程及治理中村民行为逻辑及治理主体行为逻辑，发现村民在土地纠纷发生前后的行为选择是一种有限的“理性选择”，一方面村民的行为并不表现出混乱无序的状态，反之具有清晰的计划和原因，并且会根据现实环境和已知信息不断的更新调整自己的行为。另一方面由于受到所处环境等因素影响，农民在进行土地行为选择时考虑的是选择对于自己和家庭生产生活的影 响，也就是与自身利益密切相关的部分，因此是有限的理性选择，这种选择具有不确定和可逆性，势必会带来冲突，致使土地纠纷产生，迫使政府和村委等基层主体进行治理。但根据现实来看，N 镇的土地纠纷治理都存在不同程度的偏差。研究者认为这种偏差其实是基层治理主体作为“理性经济人”面对当下现实难点所采取的“策略选择”，具体表现为以转移矛盾为核心的“敷衍式”治理，以维护利益为核心的“打压式”治理，以避责求稳为核心的“妥协式”治理。

要改变这三种偏差的治理方式首先要正视治理面对的现实难点，从中得出优化路径，即以优化多元化纠纷解决机制解决资源约束导致的敷衍式治理；以“三治融合”提升土地纠纷治理效能，解决角色失衡导致的打压式治理；以回应型信访治理代替压力型信访治理，解决政治高压导致的妥协式治理。

关键词：土地纠纷；基层治理；主体行为

分类号：C93

（正文共 62622 字，参考文献 103 篇）

Study on Subject Behavior in the Governance Deviation of Rural Land Disputes-Taking N Town as an example

Abstract:With the accelerated process of urban-rural integration and the continuous supply of pro-agriculture policies, the significant increase in the value of rural land has led to a growing number of land disputes, gradually becoming an unavoidable issue in social stability and economic development.

This thesis combines the case study of land dispute governance in N town to analyze the process of land disputes and the behavioral logic of villagers and governance entities. It is found that the behavioral choices of villagers before and after the occurrence of land disputes are a limited form of "rational choice". On the one hand, the behavior of villagers does not exhibit chaotic and disorderly states. Instead, it demonstrates clear planning and reasons, and continuously adjusts their behavior based on the real environment and known information. On the other hand, due to factors such as the surrounding environment, farmers consider the impact of their choices on their own and their families' production and livelihood, focusing on the aspects closely related to their own interests. Therefore, it is a limited rational choice characterized by uncertainty and reversibility, which inevitably leads to conflicts and the emergence of land disputes, forcing the government and grassroots entities such as village committees to carry out governance. However, in reality, the governance of land disputes in N town shows various degrees of deviation. The researchers believe that these deviations are actually "strategic choices" made by the grassroots governance entities as "rational actors" in the face of current practical difficulties. Specifically, they manifest as "superficial" governance centered on transferring conflicts, "suppressive" governance centered on safeguarding interests, and "compromising" governance centered on avoiding responsibility and maintaining stability.

To change these three deviations in governance, it is necessary to first face the practical difficulties encountered in governance and derive

an optimized path. This includes optimizing a diversified dispute resolution mechanism to address the superficial governance caused by resource constraints, enhancing the effectiveness of land dispute governance through the integration of the "three governances" to address the role imbalance that leads to suppressive governance, and replacing pressure-based petition governance with responsive governance to address the political pressure that leads to compromising governance.

Keywords: Land disputes; Grassroots governance; subject behavior
Classification:C93

目 录

第一章 绪论.....	1
第一节 研究背景与意义.....	1
一、研究背景.....	1
二、研究意义.....	2
第二节 国内外研究现状与文献述评.....	2
一、国外研究现状.....	2
二、国内研究现状.....	5
三、文献述评.....	8
第三节 研究内容与方法.....	9
一、研究内容.....	9
二、研究方法.....	10
第四节 创新与不足.....	10
一、创新.....	10
二、不足.....	11
第二章 基本概念界定和理论基础.....	12
第一节 基本概念界定.....	12
一、治理.....	12
二、农村土地纠纷.....	13
三、主体行为.....	13
四、治理偏差.....	15
第二节 理论基础.....	15
一、利益相关者理论.....	15
二、冲突理论.....	16
三、公共选择理论.....	17
第三章 N镇农村土地纠纷趋势、治理现状及偏差类型.....	19
第一节 N镇社会经济概况.....	19
第二节 N镇农村土地纠纷趋势.....	19
一、土地纠纷数量呈上升态势.....	19
二、土地纠纷类型多样化.....	20
三、群体性土地纠纷事件增多.....	21
第三节 N镇农村土地纠纷治理现状.....	22
一、治理主体和机制单一化.....	22
二、一次性化解率低下.....	22
三、职能部门治理效力低下.....	23

第四节 N 镇农村土地纠纷治理偏差类型呈现	24
一、土地纠纷治理偏差类型	24
二、治理主体参与度强弱不一	25
小结	26
第四章 敷衍式治理下主体行为分析	27
第一节 村民-村民结构关系纠纷实例分析	27
第二节 村民行为逻辑解读	30
一、基于“损失厌恶”心理选择保留土地	30
二、熟人社会下信任纽带	32
第三节 政府行为逻辑解读	33
一、“敷衍式”治理	33
二、转移矛盾	34
第四节 “敷衍式”治理成因	35
一、土地权属不明确	35
二、治理成本与收益不匹配	36
小结	37
第五章 打压式治理下主体行为分析	38
第一节 村委-村民结构关系纠纷实例分析	38
第二节 村民行为逻辑解读	41
一、服从与反抗	41
二、现实环境的压力	43
第三节 村委行为逻辑解读	44
一、“打压式”治理	44
二、维护利益与角色失衡	45
第四节 “打压式”治理成因	47
一、村规民约的影响力	47
二、村委缺乏有效的监督	47
小结	48
第六章 妥协式治理下主体行为分析	49
第一节 政府-村民结构关系纠纷实例分析	49
第二节 村民行为逻辑解读	52
一、既定事实与规则的冲突	52
二、从“维权”走向“谋利”	53
第三节 政府行为逻辑解读	56
一、“妥协式”治理	56
二、避责求稳	57
第四节 “妥协式”治理成因	58
一、政治高压下的“逆向激励”效应	58

二、征地矛盾后续影响较大.....	58
三、避免群众因信访贫困导致过激行为.....	59
小结.....	60
第七章 农村土地纠纷治理路径优化	61
第一节 优化多元化纠纷解决机制	61
一、继续完善人民调解制度.....	61
二、借助网络搭建土地纠纷一体化平台.....	62
三、探索建立土地纠纷专有调解机构.....	62
第二节 以“三治融合”提升土地纠纷治理效能.....	63
一、厘清“公法”与“私法”的边界	63
二、依托党组织优化自治结构.....	64
三、创新乡贤参与土地调解、决策过程.....	65
第三节 以回应型信访治理代替压力型信访治理	65
一、建立回应型信访机制.....	66
二、完善土地听证与失地保障制度.....	66
三、完善第三方参与信访治理制度.....	67
小结.....	68
结论.....	69
参考文献.....	71

第一章 绪论

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

改革开放已经四十余载,我国的经济水平大幅度提高,城市化和城市现代化不断加速。在城镇化的冲击影响下,乡村社会秩序不断变迁矛盾日益凸显,一方面,城市虹吸效应让许多农村人口选择离开家乡,前往城市寻求更好的生活和工作机会,造成了“村落社会的过疏化”和“村庄空心化”。另一方面,权力下乡改变基层政治生态,村庄精英“缺席”自治,村委会变“村政府”^①。农村土地纠纷是“三农”问题最直观的体现,农民的生活、农村的建设、农业的发展都离不开土地。在城市化建设轰轰烈烈的推进下,在城市周边的农村土地也受到了影响,土地之中蕴涵的价值不断攀升,导致农村土地纠纷成爆炸性增长趋势^②。区别于过去土地权属之争,诸如土地利益分配之争,征拆安置之争的新的纠纷形态开始慢慢增多,土地纠纷成为基层治理中无法逃避的问题,因此基层政府如何治理便成为了关键所在,但现实是处于高度动员状态下的乡镇政府承载了过量的治理事务,超越了其治理能力和财政资源的支持范畴,以至于不得不在密集的治理事务中疲于应对^③。农村土地价值的攀升和市场经济意识觉醒让农民们脱离原来的生存理性,土地纠纷中经济理性、内在秩序、国家法规等交织在一起,复杂而多变。学者白呈明(2007)谈到当前农村土地纠纷大量产生有其深刻的社会背景和基础,包括政治的、经济的、观念的、行为的、制度的和体制的,只要这些基础和条件存在,农村土地纠纷就会源源不断地产生^④。如何对土地纠纷进行有效的治理成为了治理的一大难题。在探寻过程中,笔者注意到土地纠纷发生前后,村民的行为蕴含着相应的行为逻辑,政府作为治理主体面对村民的行为反映呈现了不同的治理方式,本文就是基于这样的思路得出政府(村委)与村民互动关系的偏好直接导致了差异化的治理结果,因此在土地纠纷治理的过程中,深入探究土地纠纷治理中农民行为和政府行为的互动也可以作为一种解决土地纠纷治理问题的新思路,基于现实案例对N镇的三种不同结构关系下的土地纠纷治理进行深入分析,研究村民、政府(村委)之间的行为逻辑,找出致使三种偏差的治

① 任中平.重构双轨:我国乡村治理中单向治理的生成逻辑与困境破解[J].党政研究,2023(2):17-28.

② 陈丹,陈柳钦.新时期农村土地纠纷的类型、根源及其治理[J].河北经贸大学学报,2011,32(6):71-78.

③ 刘成良.基层政府如何适配国家治理转型——基于乡镇自主性的讨论[J].人文杂志,2022(12):87-96.

④ 白呈明.农村土地纠纷的社会基础及其治理思路[J].中国土地科学,2007,21(6):35-40.

理方式的成因，最后提出有针对性的切实可行的建议。

二、研究意义

（一）理论意义

目前我国针对土地的学术研究十分丰富，在管理学、法学等多个领域都有丰富的建树，不同的学者从自己学科的角度多个方面分析土地问题并尝试给出建议，但在经过了文献梳理发现，更多研究都是从体制、政策、法律等层面自上而下的审视土地纠纷问题，而较少的自下而上以基层的角度来研究土地纠纷。本文将常见的土地纠纷划分为三种结构关系类型，从案例纠纷主体间的互动来解释其行为逻辑从而提炼出三种偏差治理方式，以治理方式的差异性得出不同的治理路径优化，在土地纠纷研究视角和治理方式提炼上有一定的理论扩展。

（二）现实意义

有利于有效解决农村土地纠纷，维护农村社会稳定，本文以 N 镇土地纠纷治理中的村民、政府（村委）的行为逻辑为切入点，结合村民根据土地纠纷中农民逻辑及日常抗争行为，结合 N 镇土地纠纷三种结构关系案例分析，找出致使三种偏差的治理方式的成因，以此提出对策建议，改善土地纠纷治理能效，进而实现农村社会长期稳定。

有利于保障农民合法权益，促进农村经济发展。农村经济发展建设离不开农民本身，土地纠纷的有效解决可以让相应权利归属明确的权利主体，合理的治理方式能够保障农民的切身利益，让农民安心的投入到经济生产建设中去。

有利于提升政府治理水平，为乡村治理提供新思路。当前城市化快速发展的背景下，农村治理面临更多新挑战。本文的研究可为基层政府处理农村土地纠纷治理提供新的思维和途径，促使政府在基层治理过程中转变以往的观念和做法，进而提升政府治理水准。

第二节 国内外研究现状与文献述评

一、国外研究现状

土地纠纷的内涵与理论影响研究。美国制度经济学家 Alston（1999）认为因土地争议而造成的自身或者财产的损失，都属于土地纠纷内涵^①。Bishnu R.Upreti（2004）认为土地冲突是农民为了改变土地不平等进行的抗争性行为^②。理论影

① Alston L J. “Theory and Applications: A model of Rural Conflict, Violence and Land Reform Policy in Brazil”, *Environment and Development Economics*, (4): 135-160, 1999.

② Bishnu R.Upreti. “Land Conflict in Nepal”, *Community Work Family*, (11): 371-393, 2004.

响上,利益相关者博弈理论和协同理论对土地纠纷研究意义重大。著名学者 Nash 的“纳什均衡”提供了一种描述和预测博弈结果的方法,帮助理解 and 解决土地纠纷。在纳什均衡状态下,每一方都知道其他方的策略,并且没有任何一方能通过改变自己的策略来获得更大的利益^①。换言之,如果一个土地纠纷的当前状态是一个纳什均衡,那么各方可能都没有动机去改变他们的立场或行动,因为他们已经在做最优的响应,这也就解释了为什么土地纠纷可能长期无法解决。Ansell & Gash (2008) 认为协同理论强调在土地纠纷解决过程中,政府、企业、社会团体和个人等各方共同参与,以实现更公正、公平和有效的解决途径^②。协同理论提倡多方共同参与,有助于各方权益在土地纠纷解决中得到更充分的体现。

农村土地纠纷成因的研究。在这个话题上,学术界普遍认为导致土地纠纷的成因并不是唯一性,而是多重性。Douglass C. North (2019) 在他的著作中提出,社会制度的设计和演变决定了经济的性质和绩效,而制度设计不良或制度演变的滞后可能导致效率低下和冲突的出现。因此土地纠纷只是制度设计不良或制度演变滞后的具体表现之一^③。Cynthia S. Simmons (2013) 认为在土地分配中,不合理、不公平的分配方式是直接导致土地纠纷产生的原因^④。Hernando de Soto (2000) 在其著作中强调,土地产权不明确是许多发展中国家存在的重要问题,影响着这些国家的经济发展^⑤。另外,还有一些学者研究认为,宗教信仰的不同、族群的不同、历史文化分割的不同等都是引发土地纠纷的重要因素,本文不展开叙述。

影响土地纠纷解决方式选择因素的研究。Richard Posner (2014) 在他的著作《Economic Analysis of Law》里谈到纠纷解决方式的选择取决于经济效益,比如诉讼成本过高,因此普通民众更倾向于民间的调解解决土地纠纷^⑥。Donald Black (1976) 认为土地纠纷解决方式选择受到社会结构和文化因素的影响,通过研究社会结构和文化因素可以更好地理解土地纠纷解决方式的选择^⑦。社会学家 Emile Durkheim (1984) 在研究传统农村社会时,强调了机械团结和有机团结的概念。他认为在传统农村社会(机械团结)中,人们之间的联系更紧密,彼此依赖,形成一种共同的道德观念和价值观。这种团结使得农村社区内的纠纷更可

① 纳什.纳什博弈论文集[M].张良桥,王晓刚,译,北京:首都经济贸易大学出版社,2000:193-200.

② Ansell C, Gash A. "Collaborative governance in theory and practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4): 543-571, 2008.

③ Douglas C. North. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, 1990.

④ Cynthia S. Simmons. "Reflections on Rural Violence in Latin America", *Third World Quarterly*, (5): 741-775, 2013.

⑤ Hernando de Soto. *Dead Capital: The Hidden Wealth of Nations*, Basic Books, 2000.

⑥ Posner R.A. *Economic Analysis of Law (9th ed)*. Wolters Kluwer Law & Business, 2014.

⑦ Black D. *The Behavior of Law*, Academic Press, 1976.

能通过个人之间的沟通和协商来解决,而非寻求第三方的干预^①。Robert H. Mnookin(2010)在他的书中讨论了在冲突和纠纷中,何时应该选择谈判和妥协,何时应该选择对抗和战斗,他认为土地纠纷解决方式应根据案件具体情况,综合运用多种解决方法,如调解、仲裁和诉讼^②。

农村土地纠纷解决机制研究。在此研究上,国外的学者对纠纷解决机制研究并没有局限在土地纠纷上。20世纪60年代之前,法律占据当时处理纠纷方法的主要地位。在之后众多学者如Evans-Pritchard、都意识到了法律的局限性,解纷方式实现了从“法律唯一”到“法律多元”的转变。日本学者棚濑孝雄在他的《纠纷的解决与审判制度》中对各类纠纷解决的各种方法和审判制度,提供了一种分析和理解不同类型纠纷解决机制的综合视角,将解决机制分为协商、调解、仲裁以及法院审判等四大类型^③。经过不断地发展,针对不同类型的解决机制的研究成果也逐渐丰富,其中ADR解决机制对我国有影响较大。

ADR非诉讼解决机制研究。美国土地纠纷解决机制中,最开始依赖于强大的法律诉讼,但是20世纪60年代以后,随着公民意识觉醒,人们更加积极地寻求法律途径来维护自己的权益,诉讼案件不断增多,进入了“诉讼爆炸”时期。正是在这一背景下,美国开始兴起ADR(非诉讼纠纷解决方式,Alternative Dispute Resolution)运动。学者、律师、法官等人开始寻求一种能够缓解诉讼压力、降低成本并提高效率的替代纠纷解决方式。ADR运动起初主要集中在调解和仲裁领域,后来逐渐演变为涵盖多种非诉讼纠纷解决方法的综合体系,包括调解、仲裁、专家裁决、协商等。从20世纪80年代开始,美国政府和州政府积极推动ADR运动的发展。例如,1986年,美国国会通过了《联邦法院改革及诉讼费用控制法案》,这一法案要求各地区法院采用ADR程序以解决民事纠纷。自此以后,美国各级法院纷纷建立了自己的ADR项目,使之成为法院诉讼程序的重要补充,如今,ADR在世界各地已经成为一种广泛应用的纠纷解决方式。通过降低成本、提高效率、保护隐私等优点,ADR在个人、企业和政府间纷争的解决中发挥了重要作用。但是也有学者发现ADR的局限性和存在的问题,如耶鲁大学法学教授Owen M. Fiss(1984),他指出ADR制度可能会削弱公共法律制度的发展,因为诉讼可能会产生具有指导意义的判例,与诉讼相比,ADR不够公正和透明^④。美国法学教授Marc Galanter,他在文章《Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change》(1974年)中提出了对ADR

① Durkheim E. *The Division of Labor in Society*, New York: The Free Press, 1984.

② Mnookin R.H. *Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight*, New York: Simon and Schuster, 2010

③ 棚濑孝雄.纠纷的解决与审判制度[M].王亚新,译,北京:中国政法大学出版社,2004:74-76.

④ Fiss, O.M. “Against Settlement”, *The Yale Law Journal*, 93(6): 1073-1090, 1984.

制度的批评。Galanter 认为, 由于资源和经验的差异, 有钱有势的当事人会在 ADR 过程中占据优势, 导致公平性和正义受到损害^①。

二、国内研究现状

土地纠纷的内涵研究。部分学者将其描述为农民就土地所有权、使用权以及其他相关土地权利的问题而产生争议, 纠纷主体之间各有主张和依据, 对分歧点难以达成共识而引发冲突^②。部分学者则认为土地纠纷是农民在土地承包或流转过程中, 恶意侵占他人土地权益等方面出现的问题^③。学者们分析的角度虽然有不同, 但共性是一致的, 土地有关的权利和利益冲突所引发的争议即是土地纠纷。这些争议通常涉及土地的所有权、使用权以及其他相关土地权利。

土地纠纷解决的理论研究。如胡勇(2015)等基于社会燃烧理论视角, 认为城镇化进程中土地纠纷及其可能引发的群体性事件有其“燃烧物质”、“助燃剂”和“点火温度”的特质, 可以较好阐释城镇化进程中土地纠纷化解及其风险预警机制建构问题^④。欧博文和李连江于 1996 年提出“依法抗争”解释范式, 引起了学术界广泛的思考。与“政治参与”和“政治抵抗”不同, “依法抗争”认同政府政策、法律, 内容上靠近“政治参与”, 但是其表现形式上又带有抵抗的属性, 填补了两者之间的空白^⑤。而后应星(2007)提出了“草根动员”的概念, 再一次拓宽了“依法抗争”概念, 认为草根成员区别于精英, 但是又不完全是底层, 他们有独属于自己的行动目标和逻辑, 草根动员是一个参与的过程, 同时也是一个进行理性控制并适时结束群体行动的过程^⑥。

土地纠纷成因研究和国外学者一样, 国内学者普遍认为土地纠纷成因并非唯一性的, 多视角的研究方法极大的丰富了成因层面的研究成因。学者谢秋山(2012)认为农村土地价值显性化激发了农民的机会主义行为倾向, 而农村土地承包权划分不清和农村“合法权威”的缺位则使得农村土地产权制度难以有效约束农民的机会主义行为, 矛盾由此而生^⑦。谢志岩(2012)等认为土地问题产生的根源是

① Galanter, M. "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change", *Law and Society Review*, 9(1): 95-160, 1974.

② 欧博文.中国村委会组织法的执行情况探讨[J].社会主义研究,1994(06).

③ 隋华伟.农村多元纠纷解决机制构建研究[D].西北农林科技大学,2012.

④ 胡勇,周凯归,雷雨若.城镇化进程中土地纠纷化解及其风险预警机制建构研究——基于社会燃烧理论的视角[J].农业现代化研究,2015,36(06):968-972.

⑤ 付翠莲,张现洪.乡村振兴的底线秩序:“农民抗争”的发生、特征和治理[J].探索,2018(3):146-154.

⑥ 应星.草根动员与农民群体利益的表达机制——四个个案的比较研究[J].社会学研究,2007(2):1-23.

⑦ 谢秋山,马润生.机会主义、土地产权、合法权威与农村“界畔纠纷”——制度经济学与法律社会学视角的精练解释[J].西部论坛,2012,22(6):1-9.

土地权利与义务的双重缺失与失衡^①。周艳波（2008）认为土地纠纷主要集中在土地权属纠纷和合同纠纷，究其原因就是由于经济发展中土地资源的收益不均衡造成的^②。朱冬亮（2001）把成因研究焦点放在了土地延包“30年不变”的政策上，认为矛盾根源在于农民对于“30年不变”政策的理解和国家的意图不相符，农民的土地观受不同历史时期的制度遗产的交互影响^③。蒋文华（2004）则认为农地制度确定和限制人们在利用农地过程中的选择集合和激励结构，并通过影响人们的行为选择最终决定农地利用的经济绩效和相应的利益分配^④。白呈明（2006）认为国家相关部门对当前农村土地纠纷重要特征的认识和把握有误与土地纠纷有重大联系，需要从思想意识形态上探究其矛盾起源^⑤。崔鹏飞（2016）认为乡村社会作为一个充满力量的个体竞争的实践场域，土地纠纷是个体间不同力量竞争与对抗，需要关注各实践主体为了争取对自己有利的资本形式，而与周围实践主体间展开交往互动^⑥。房静静等（2022）从乡村宏观秩序出发，认为乡村社会新中国成立初期，国家权力全面渗入乡村后导致传统乡村政治秩序重置；改革开放后，村民注重个体与家庭利益，集体合作意识消退，难以进行动员，乡村秩序建构出现困境，导致了众多治理问题^⑦。

土地纠纷解决机制研究。曹务坤（2011）等认为行政解决机制是农村土地承包经营权纠纷解决的重要机制，但现行我国农村土地承包经营权纠纷解决机制在各方面都存在缺陷，应重点从行政解决上入手^⑧。徐凤真（2011）认为解决农村土地流转纠纷要从消除纠纷产生的根源出发，构建纠纷预防机制；要建立多元化的纠纷解决机制，促进纠纷的及时有效解决^⑨。王铜琴（2019）认为如今的土地纠纷更倾向于法律的调解与处理，仲裁就是除调解与诉讼之外的另一种处理形式，将研究重点放在了如何优化仲裁解决机制上^⑩。任静（2020）认为政府应从法律法规入手，理清和规范农村土地权证，制定和推广农地流转标准格式合同文本，健全农村土地流转程序，依法规范农地流转秩序^⑪。

① 谢志岩,曹景钧.如何制度化解当前中国土地问题——对土地管理制度改革目标模式的探讨[J].中国行政管理,2012(1):48-52.

② 周艳波.论农村土地纠纷类型、原因和解决措施[J].学术界,2008(1):171-176.

③ 朱冬亮.土地延包“30年不变”的再认识[J].农业经济问题,2001(1):37-41.

④ 蒋文华.多视角下的中国农地制度[D].浙江大学,2004.

⑤ 白呈明.农村土地纠纷状况及其特征[J].调研世界,2006(11):15-18.

⑥ 崔鹏飞.回溯与反思:乡村土地实践的社会逻辑[J].中国农村研究,2016(1):136-149.

⑦ 房静静,牛喜霞.新中国成立70年来乡村社会秩序的变迁及其解释框架[J].天府新论,2022(4):119-124.

⑧ 曹务坤,梁宏志.农村土地承包经营权纠纷行政解决机制研究[J].湖南社会科学,2011(1):81-84.

⑨ 徐凤真.农村土地流转纠纷及其解决机制[J].理论学刊,2011(3):72-76.

⑩ 王铜琴.农村土地纠纷仲裁解决机制的优化研究[J].农业经济,2019(2):77-79.

⑪ 任静.农村土地流转的现实风险与法律规范途径探讨[J].农业经济,2022(11):101-102.

土地纠纷治理方面国内学者成果丰富,多以实例为基础进行研究。有学者从司法诉源治理上对农村社会的土地纠纷治理路径进行分析。张文博(2016)基于两起“能赢官司但是不打”的土地纠纷案例表明了农村社会土地纠纷的治理与乡村既有的原生秩序息息相关,纠纷个体行为选择取决于其原生社会秩序和其所处的社会关联,因此单靠法治秩序无法在乡村社会中起到良好的治理效果,必须培育一种既与乡村秩序相关联又能融合法治逻辑的多元协同治理格局^①。有学者从不同治理主体出发探寻治理困境。于水等(2015)基于江苏SY县的田野调查研究,认为中央的政策倾向、地方政府的不当行为和民众个体的冷漠投机共同导致了土地纠纷治理的“碎片化”困境,因此需要打造个体与政府的多元化治理平台,规范各层级主体的行为边界,变成“整体化”的治理^②。有学者把目光放在了土地纠纷背后的利益博弈。学者郭亮(2010)基于湖北S镇的调查结果认为地权矛盾的不断增多的背后的本质是土地利益的争夺,争夺方不仅包含了农民个体,也包含了村委和政府,因此乡村两级组织已经陷入了无法有效治理的困境,国家在土地制度变革的过程中除了要“还权于民”,也要对基层政权和治理方法进行变革,从而延伸出了更大的意义,即土地问题不仅是一个产权制度如何建设的问题,也是基层政权如何实现“善治”的问题^③。学者胡勇(2011)基于古村的土地纠纷案例展开研究,从土地纠纷案例全貌分析各方力量的利益博弈过程,探究多元化纠纷解决方式和治理之解^④。

最后,在基层治理层面上,学界有大量的关于乡村两级治理研究成果,尤其是在我国政府层级构成中,乡镇政府处于最末端直面群众,其角色定位与职能直接影响基层治理的结果,因而被重点关注。在社会结构变迁的过程中,乡镇政府的角色定位与职能也在随之改变。20世纪80年代,由于财政体制变为划分收支、分级包干,乡镇政府开始介入地方经济发展,通过推动辖区内的经济增长来实现自身的利益诉求,涌现出了“地方政府即厂商”“地方性市场社会主义”“村镇政府即公司”等概念^⑤。21世纪以后,农业税取消、税费改革、乡镇企业在市场化冲击下逐渐式微,乡镇政府资源吸取力极力下降,与此同时随着城乡差距拉大导致矛盾增多,国家对于基层治理的要求不断增高,乡镇政府作为“基层治理末梢”,其治理角色及治理行为日趋多样化。有学者对乡镇政府典型的角色定位和

① 张文博.现代化转型中法治秩序与乡村社会秩序的融合*——基于两起土地纠纷案例的农村社会治理路径探讨[J].西部论坛,2016,26(3):45-53.

② 于水,丁文.土地流转纠纷的治理:从“碎片化”到“整体性”——基于江苏SY县的田野调查[J].华中科技大学学报(社会科学版),2016(1):34-41.

③ 郭亮.地权纠纷与乡村治理的“困境”——来自湖北S镇的调查[J].北京行政学院学报,2010(4):10-15.

④ 胡勇.农村土地资源纠纷:利益博弈与乡村治理——基于古村的案例分析[J].中国农学通报,2011,27(26):199-203.

⑤ 丘海雄,徐建牛.市场转型过程中地方政府角色研究述评[J].社会学研究,2004(4):24-30.

治理面向进行归纳总结，详见下表^①。

表 1-1 税费改革后乡镇政府的任务情境、角色定位与治理面向

任务情境	角色定位	治理面向
乡镇政府财政“空壳化”背景下维持自身正常运转	悬浮型或依附型政权	借债、跑钱，以获取维持自身正常运转所需的资金，或高度依赖上级政府，成为上级政权组织的“依附者”。面对现实的治理任务，乡镇政府一方面向上（县级政府）要求追加财政预算；另一方面则“变通”或“灵活”执行政策。
压力型任务、农村社会稳定以及惠农支农资金来源的输入	维控型或分配型政权	一方面，援引各类权力技术完成自上而下的压力型任务，以应对突发性事件，维持乡村社会的基本稳定；另一方面，对国家输入的惠农资源进行有效配置，以保障国家惠农政策的贯彻落实。
国家转移支付资金依托项目制方式进入到农村社会	协调型政权	一方面，乡镇政府在项目实施中承担“协调”之责，为项目能够顺利进村“跑腿办事”；另一方面，则有针对性地选择对其政绩有利的项目，实施选择性治理。
乡镇政府任务谱系中的重点任务，如精准扶贫、产业振兴等	下沉型政权	一方面，基于组织体系的权力弹性、组织体系的适应和学习能力而不断调整自身的治理策略和治理行为，以适应基层任务情境；另一方面，深入村庄发展，并对贫困村和贫困人口进行精准管理和有效帮扶。

随着研究的不断丰富，有学者提出基层政府的角色错位是导致基层治理失效的根源。如学者张春照（2019）认为基层政府角色自身存在委托—代理、管理—服务、主动—被动之间的冲突^②。目前学术界对政府的角色冲突主要集中在两个维度，基层政府双向角色存在的内部冲突与以基层政府为核心的多元外部冲突。前者分析基层政府本身存在双向角色，且彼此之间的关系与行为冲突，后者侧重分析多元主体治理中的基层政府重要性、边界与行为准则^③。在政府双重角色研究层面，有学者认为基层政府承担着向群众提供公共服务的角色，因此必须以公共利益的角度作为行为准则。也有学者从谋利型政府出发解读基层政府既是国家利益的代理人又是谋求自身利益的行动者，提出了“谋利性政权代理人”概念并以此为视角分析政府行为^④。

三、文献述评

国外对土地纠纷的研究涵盖了多个方面，为我们深入理解土地纠纷及其解决

① 张新文,郝永强.乡镇政府的角色定位及其治理行为问题研究[J].山东行政学院学报,2021(4):85-94.

② 张春照.乡村振兴背景下的服务型乡镇政府建设——基于国家治理体系现代化视角的研究[J].人民论坛·学术前沿,2019(02):104-107.

③ 王琼琼.乡村振兴视阈下基层政府的角色冲突与调适策略——基于扎根理论的质性研究[J].云南农业大学学报(社会科学),2023,17(02):1-10.

④ 陈盛伟,岳书铭.乡镇政府“谋利性政权代理人”行为的分析[J].中国行政管理,2006(03):92-94.

提供了重要的理论基础和实践指导。但国外学者研究的对象基本为土地私有制,与我国有着根本上的不同,所有制的差别导致了一些纠纷在成因、问题特征和解决方式上存在重大不同,因此尽管宏观上国外的学者为我们研究土地纠纷拓宽了视角的广度和深度,但是还是需要结合研究对象去辩证的看待。值得一提的是 ADR 对我国的影响十分深远,发展至今已形成相对而言比较完备的体系。如人民调解委员会、各类仲裁机构、行政裁决、行政复议等等都可以看作是 ADR 的本土化发展,因此对国外学者对 ADR 的批判讨论值得我们进一步思考、完善 ADR 本土化发展。比如现有的纠纷解决机制对自治性、协商性纠纷解决的正当性并未予以应有的尊重;协商机制及诚信氛围尚未形成;现行纠纷解决机制中司法资源的配置以及诉讼程序与 ADR 的分工与衔接仍不够合理导致了纠纷解决成本过高,ADR 自身的程序利益和价值都没有得到充分的重视^①。

从上述内容中可以看出,国内研究者在农村土地纠纷方面的研究主要关注产生原因和解决方式,以及土地法律方面。尽管各种解决方式各有不同,但它们在不同层面上都发挥了作用,为本研究奠定了基础,为研究方向和内容提供了启发。比如由土地承包合同期限延长带来的土地调整空间缩小,将使今后 30 年新出生人口面对着分不到土地压力,一旦矛盾化,会成为引发农村社会不稳定的一大隐患^②。与后续案例跨度时间的选择有很大的关联性,但从整体来看,以往更多学者从政治、体制、秩序等层面出发解读土地纠纷,在逐渐意识到土地纠纷复杂性后也开始了从多个角度揭示了农村土地纠纷的复杂性和治理的难度,意识到土地纠纷本质是利益的争夺,因而必须关注各方利益相关者,启发了笔者在分析土地纠纷案例中对不同层级主体的行为,现实环境和理想环境的冲突等方面进行了相应的关注度。另外,目前的土地纠纷研究中对于实践主体的关注度不深,农民更多的是一种“符号”代表而非具象化的清晰个体,但是如果将土地纠纷治理看作是治理主体与农民(村民)的互动,探究行政权力和个体之间的不断碰撞、调整、选择是否会导致不同的治理方式,它们行为逻辑有何不同等方面的研究并不是很多,给本文留下了很大的探索空间。

第三节 研究内容与方法

一、研究内容

选取农村土地纠纷作为研究对象,利用乡镇基层信访干部的优势,通过对 N 镇的实地调研、信访案件调取,呈现 N 镇土地纠纷趋势及治理现状并对治理方式的偏差进行分类。运用利益相关者理论、冲突理论及公共选择理论,结合七个

^① 范愉.当代中国非诉讼纠纷解决机制的完善与发展[J].学海,2003(1):77-85.

^② 许卓云.论延长土地承包期的矛盾与对策[J].农业经济问题,2000,21(6):44-48.

包含了村民-村民结构关系、村委-村民结构关系、政府-村民结构关系土地纠纷的案例,深入分析在敷衍式治理方式之下主体行为逻辑,找出致使敷衍式治理的成因,分析打压式治理方式之下主体行为逻辑,找出致使打压式治理的成因,分析妥协式治理方式之下主体行为逻辑,找出致使妥协式治理的成因,最后得出农村土地纠纷治理的路径优化,针对性的提出具体性对策,以期实现土地纠纷的理想治理。

二、研究方法

(一) 文献研究法

本文采用文献研究法,通过收集、整理、分析和评价已有的文献材料,对研究主题进行深入探究。首先,笔者确定了研究主题和目标,即土地纠纷治理研究和路径优化,根据关键词土地纠纷、基层治理等行为进行相关文献阅览、分析,在此过程中,笔者对研究主题进行了进一步优化,将关注点放在了土地纠纷治理中主体行为上,以土地纠纷、基层治理、政府与个体博弈、理性经济人等关键词分类深入阅读,了解这些学者们的观点、方法和结论,自己进一步归纳和整理从文献中得到的启发,梳理出本文的主要观点和逻辑框架,最后,笔者对已有文献的结论和观点进行了评价和综合,并提出了本研究的创新点和价值。总的来说,笔者通过文献研究法的应用得以全面深入地了解研究主题的相关情况,为后续研究提供了必要的信息和理论依据。

(二) 案例分析法

本文采用案例分析法,通过深入研究多个具体案例,对研究对象进行全面的分析和总结,以期探究案例中的特定问题和现象。首先笔者在 N 镇的信访案件库中以土地纠纷对象为分类标准归类,从中选择了七个笔者认为比较具有代表性的案例,即村民之间、村民和村委之间、村民和政府之间的土地纠纷案例,先简要分析案例呈现案例全貌,包括了土地纠纷起因、治理过程和治理结果,再以本文的理论框架逐步去提炼案例中的关键信息,以案例碎片的形式单独列出来引出笔者的观点,最后对所得出的结论和发现进行总结和归纳。通过案例分析法的应用,笔者得以深入了解研究对象的特定问题和现象,为相关理论和实践提供了重要的参考和启示。

第四节 创新与不足

一、创新

本文是建立在充分尊重和借鉴前人研究成果之上的新尝试,主要存在以下创

新之处。

从研究视角上来看,许多学者通常从法学、政治学、经济学等学科角度出发,对土地纠纷问题进行研究。本文适当的加入了社会学的视角,从纠纷治理主体之间的互动出发,力图找到土地纠纷背后的行动逻辑来揭示本质成因。另外区别于以往自上而下的观察土地纠纷,借助作者职业优势,自下而上以基层的角度加入真实案例,进一步补足了研究视角。

从研究内容上来看,区别于以往把土地纠纷作为一个整体性问题看待,从土地纠纷中不同的结构关系、治理主体参与度的强弱差别,创新性的提炼了“敷衍式治理”、“打压式治理”、“妥协式治理”三种不同的治理偏差方式,针对性的提出治理路径优化。此外,本文认为三种治理偏差方式是治理主体面对现实难点的“策略选择”,因此他们也是“理性经济人”,文中所述即是对此概念的事实回应。

二、不足

首先,因为基于N镇现实环境限制,本文选取的纠纷治理主体仅限定为基层乡村两级,而达到多元化治理条件的地方治理主体包括但不限于此,本文具有一定的局限性。

其次,本文引入了公共选择理论中的“理性经济人”作为三种治理方式偏差的理论支撑,但是“理性经济人”作为一种经济学理论,与政治活动的并不完全契合,这种假设抹杀了政治活动和经济活动的差异性,而且把治理主体完全的看成追逐利益的“个体”也是很片面的,因为它的利己主义和公共利益是冲突的,虽然基层政府作为“谋利性政权代理人”行为本身就具有谋利性,但依然需要辩证的看待。

最后,一篇优秀的结合实例论述的论文需要充分的案例资料作为支撑。然而由于时间和工作调整等因素的限制,本文所选用的案例数量和丰富程度略显不足。此外笔者的理论水平、分析能力及写作手法仍有明显的不足之处,需要继续加强。

第二章 基本概念界定和理论基础

第一节 基本概念界定

一、治理

治理（Governance）这个词源于拉丁语的“gubernare”，意思是“领航、管理、指导”。在英语中，这个词最初用于描述政治领袖的职责和责任，特别是在中世纪的欧洲，用于描述城市的行政管理和市政治理。随着时间的推移，治理（Governance）一词扩展到更广泛的领域，包括公司治理、环境治理、全球治理等。治理不再仅仅指政府管理，而是指包括政府在内的各种机构和行动者在解决问题和实现共同目标方面的相互作用和协调，治理的概念和实践也在不断地发展和演变，成为许多学科和领域的研究重点。

英国学者 Rhodes（1996）^①将治理定义为在公共事务中，政府和其他行动者的相互作用，目的是解决公共问题。瑞典学者 Pierre（2000）^②将治理定义为在公共事务中，政府和非政府行动者的相互作用，目的是协调社会行为以解决公共问题。荷兰政治学家 Kooiman（1993）^③将治理定义为涵盖了政府和社会其他组织及个人在协调社会行为、解决公共问题方面的互动过程，这种过程并不一定通过政府的权力机制实现。英国政治学家 Bevir（2010）^④将治理定义为政府和其他行动者的相互作用，目的是通过政策、规则和文化制度来管理社会行为。在国外学者研究的基础上，我国相关领域的学者进一步阐述了治理的概念，形成了公共治理。徐勇（1997）在定义治理时强调了治理与权力的关系，认为治理是通过权力来实现对社会的领导、管理和规范，以达成特定目标^⑤。俞可平（1999）觉得治理是一个持续的相互作用^⑥。张成福教授（2023）进一步提出了公共治理是掌握公共权力的政府对有价值的人、事、物进行权威性配置与意图的权威性表述，认为公共治理的核心价值是治理运作的制度化逻辑^⑦。

尽管各位学者对于治理的具体定义略有不同，但基本共识在于，治理是一种政府与其他行动者之间相互作用的过程，其目的是通过协调、管理和规范社会行

① Rhodes R.A.W. *The new governance: governing without government*, Political Studies, 44(4): 652-667, 1996.

② Pierre J. *Debating governance: Authority, steering, and democracy*, Oxford University Press, 2000.

③ Kooiman J. *Social-political governance: Introduction*, In *Modern governance: New government-society interactions*: 1-18, 1993.

④ Bevir M. *Governance: A very short introduction*, Oxford University Press, 2010.

⑤ 徐勇.中国农村村民自治[M].武汉:华中师范大学出版社,1997.

⑥ 俞可平.治理和善治引论[J].马克思主义与现实,1999（5）:37-41.

⑦ 张成福,杨崇祺.重建公共治理的价值[J].教学与研究,2023(1):66-77.

为解决公共问题。因此治理的主体通常不仅只有政府，还有其他的主体，其治理过程也是不同的治理主体互动的过程。但结合现实情况，在 N 镇多元化治理显然是应该要去建设和完善的，而非已实现的，因此在本文中所指治理主体，仅指代以乡镇基层政府为主，村委作为其“政权延伸”的乡村两级主体，其他不在讨论范围之列。

二、农村土地纠纷

纠纷是指在社会交往中，因意见、利益、权利等方面的分歧或冲突而产生的争端或争议。我国的土地资源可以分为农业用地、建设用地、和其他难以利用的土地三类，其中农业用地主要包括耕地、林地、草地、以及其他可以用作农业生产的土地，国家的土地所有权归集体和国家，二十世纪 80 年代初，中共中央颁布了《关于农村土地制度改革的决定》，正式提出了建立家庭联产承包责任制，而后又进一步发展完善，在这个制度下，国家将农村土地的所有权归集体所有，但承包土地的经营权和使用权下放给了农户。农户在承包期内享有土地经营权和使用权，可以种植、收获、流转和租赁土地。

农村土地纠纷是指在农村地区，涉及土地的所有权、承包、流转、使用等方面的争议和纠纷。纠纷主体彼此之间各有主张，无法达成一致的意见，从而影响农村社会的和谐稳定。这些纠纷复杂程度各不相同，普通的如邻里摩擦，日常争吵，但是如若没有得到妥善处理，矛盾会进一步激化演变，引发群体性事件等极端冲突。有学者基于实地调研，按照纠纷主体分类分为农户之间的土地纠纷、农村与村集体之间的土地纠纷以及村民小组和村集体之间的土地纠纷^①。本文后续第四章的案例集中在村民之间的纠纷；第五章的案例集中在村民和村委之间的纠纷；第六章的案例集中在村民和政府之间的纠纷，另外其他的纠纷类型不在本文讨论范围之内。

三、主体行为

主体行为是指人在主客观因素影响下而产生的外部活动，是一个整体的行动过程。土地纠纷过程及治理过程中农民（村民）和政府作为主要参与者，他们的行为互动或直接或间接的影响着土地纠纷治理过程，因此将从农民行为和政府行为两方面进行基本概念的阐述。

（一）农民行为

农民行为是指农民在生产、生活和社会交往中所表现出来的行为特征。在学

^① 郭亮.农村土地纠纷的类型及原因[J].重庆社会科学,2009(11):27-30.

术界，对于农民行为的解释有很多不同的观点，其中包括文化解释、经济解释、社会学解释等等。农民作为与土地直接相联系的纠纷主体，行为影响着纠纷的发生与纠纷的治理。20 世纪后，有部分学者从农民的角度出发，对其行为选择进行了探讨和阐释。一是基于“生存伦理”对农民现实的抗争研究，James C. Scott (2007)在对东南亚国家中农民的日常生活进行研究时把当地农民面临的生存危机拓展为一种理论的概念，得出了“生存伦理概念”，指的是一种根植于农民社会的经济实践和社会交易之中的道德原则，即农民的生存权利。他认为这种生存伦理是农民反抗地主和政府剥削的基础，并且是评价这些剥削行为的标准^①。展开而言这种生存伦理表现农民的第一行为不是为了自己的发展或是利益最大化，而是家庭的生活需要，因此农民的逻辑行为是力图保护自己与家人的生活保障而不是通过过分冒险来获取更多的利益。与其相关联的是“生存伦理”的另一个原则“安全第一”，这里的“安全”是指对基本生存的保障，这就能充分解释在国家对于减轻农民负担的重视程序其实是在不断地为这种安全加码。二是基于经济理性逻辑对农民追求利益最大化的研究。与“生存伦理”相反，Theodore W. Schultz (2006)认为农民在做出最终决策时通常会将经济利益最大化作为优先考虑因素，即使面临外部风险的挑战也不会退缩。一旦提供了适当的投资机会和有效的刺激，农民的创造力和创新能力将得到充分释放，从而实现财富的创造和增值^②。三是基于现实环境对农民行为方式的研究。有学者在反思生存安全伦理和经济理性逻辑的基础上，批判性的指出对农民行为的分析必须考虑其特定的、具体的生存境遇、制度安排和社会变迁的背景。这些学者认为，农民的选择在很大程度上受到其生存环境和制度性安排的限制^③。本文认为农民行为是与当下现实环境息息相关。土地纠纷过程中，农民行为会随着其他利益相关者及治理主体不断的参与而调整自己的行为。此外为了更好的理解本文，后续中所谈到的村民是对农民概念的范围限定，区别于中国农民这一宏观概念，指在农村里从事农业生产，拥有农村户籍的本村村民。

（二）政府行为

对于政府行为的定义学界最初从法学和政治学两个维度进行了阐述。法学界认为政府行为是享有行政权能的行政组织即行政主体，运用行政权对行政相对人所做出的法律行为^④。把重点放在了法律赋权依法行政上，带有浓厚的法学色彩。

① 詹姆斯.C.斯科特.农民的道义经济学——东南亚的反叛与生存[M].程立显,译,南京:译林出版社,2007.

② 西奥多.W.舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民,译,北京:商务印书馆,2006.

③ 郭于华.“道义经济”还是“理性小农”重读农民学经典论题[J].读书,2002(5):104-110.

④ 姜明安.行政法与行政诉讼法[M].北京:北京大学出版社,1999:141.

政治学认为政府行为是指国家机关,包括立法机关、司法机关和行政机关及其工作人员,为实现国家相应的职能,基于国家权力而实施的一系列行为活动的总和^①。在这个概念里,国家行为等同于政府行为,无法反映政府行为特有的属性,而且国家行为包括但又不限于政府行为。于是有学者综合两者后提出了政府行为是指在政府管理的实践中,政府为实现一定目标和职能所实施的一系列造成社会既定状态改变的一切行为^②。因此政府行为还可以分为抽象行为和具体行为,比如政策的制定就是一种抽象行为,它不对具体的事务进行处理,而是在设计上规定方向和制度。

四、治理偏差

治理偏差指治理主体在治理过程中由于各种因素的影响,在实施治理时有意或无意的偏离了原有的治理目标导致治理结果成效不佳。基层治理是国家治理的基石,而基层政府是我国“基本单元”,因此有学者进一步阐述了基层政府治理行为偏差的概念,指基层政府在政策制定和政策执行过程中出现的有意或无意的违背政策意图,行为偏离政策目标,客观上损伤基层政府公信力或公共利益的显性和隐匿行为。具体的治理行为偏差可以分为三个维度:基于政策决策的基层政府治理行为偏差;基于政策制定的基层政府治理行为偏差;基于政策执行的基层政府治理行为偏差^③。

第二节 理论基础

一、利益相关者理论

利益相关者理念最初见于经济学范畴,指的是任何能够影响公司目标的实现,或者受公司目标实现影响的团体或个人^④。以企业为例,涉及到的主体就有股东、经营者、员工,还有政府、消费者、媒体等“压力集团”,彼此之间存在着不同的利益诉求,要去全部满足各方不同的利益诉求是极其困难的,如何去协调各方利益,来实现企业自身的发展,这是企业面临的最大问题。

利益相关者理论可以为分析土地纠纷提供一种思路框架,帮助我们在分析和解决问题时考虑到各方的利益和诉求。通过采用利益相关者理论,决策者可以识别和平衡各方的利益,从而制定更为公正和可持续的土地政策和措施。此外,利益相关者理论还可以促进有效的沟通和协商,有助于达成共识,缓解土地纠纷带

① 张国庆.行政管理学概论[M].北京:北京大学出版社,2000.

② 姜士伟.论政府行为规范化[J].行政论坛,2007(4):13-17.

③ 卢江阳,吴湘玲.基层政府治理行为偏差的生成逻辑与矫正维度探析[J].中州学刊,2023(2):19-23.

④ 弗里曼.战略管理:利益相关者方法[M].王彦华,梁豪,译,上海:上海译文出版社,2006.

来的社会冲突。农民作为与土地的直接利益相关者，但是通常在利益相争时并不占上风，矛盾也由此而生，所以要协调各方利益诉求时就必须关注不利群体的本身^①。在利益相关者博弈理论中，罗默（2002）主张对那些由意外因素引起不利的人群予以利益补偿，关注平等就要关注最不利群体利益的最大化。认为消除由背景因素（例如家庭、种族等）引起的不公平，让每个人在追求成功和福利时都能拥有平等的机会。但在这个过程中，由于个体之间的自主选择和努力程度的差异，实际上仍然可能产生利益不平等的结果，因此政府或者官僚必须最大程度的考虑弱势群体，以保障他们的机会平等^②。

本文第四章、第五章、第六章中的土地纠纷中不同结构关系的划分、治理主体分类与部分行为逻辑、利益相关者与核心诉求分析都是在利益相关者理论指导下完成的。

二、冲突理论

冲突理论是社会科学研究中的一个重要分支，其主要研究社会中不同个体或群体之间因为资源分配、权利认同等方面的差异而引发的冲突。冲突理论的历史可以追溯到20世纪初，当时著名的社会学家 Simmel（1904）^③提出了“利益对抗”和“文化对抗”等冲突类型的概念。之后，齐美尔、韦伯、米尔斯、达仁道夫和科塞等学者也对冲突理论进行了深入探讨，使得冲突理论逐渐成为社会科学中的重要研究领域。

齐美尔（1908）^④的冲突理论强调了冲突的普遍性和不可避免性，而且认为冲突并非完全消极，它可以促进社会的和谐运行。比如冲突可以激发人们的斗志和创造力，有助于推动社会的进步和发展。但冲突如果不加以妥善处理，会导致社会的分裂和瓦解。因此需要正确面对冲突，采取适当的方式和手段来处理冲突，以确保社会的稳定和和谐。韦伯（1978）主要强调社会冲突的多元化和复杂性。韦伯认为，社会冲突是由于不同个体和群体之间的利益冲突和矛盾而产生的，它不仅是社会发展的一个重要动力，而且也是社会稳定的一种制约因素。韦伯将社会冲突的原因归纳为三个方面：权力、财富和威望的不均，社会阶层和群体之间的矛盾，文化和意识形态的冲突，三个方面相互关联、相互作用，构成了社会冲突的多元化和复杂性^⑤。米尔斯（1956）对韦伯冲突理论进行了扩展和深化，强

① John E. Roemer. *Equality of Opportunity*, Cambridge: Harvard University Press, 1998.

② 贾可卿. 社会主义与机会平等——约翰·罗默的正义理论[J]. 浙江大学学报（人文社会科学版）, 2022, 52(2): 5-13.

③ Simmel, G. (1904). The sociology of conflict. *American journal of sociology*, 9(4), 507-514.

④ 侯冬梅. 齐美尔生命哲学思想研究[D]. 黑龙江大学, 2012

⑤ Max Weber. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Berkeley: University of California Press, 1978.

调社会结构中存在着冲突和矛盾，主要体现在社会精英与大众之间的矛盾^①。达仁道夫（1959）以辩证方法分析冲突理论，通过社会组织结构层面揭露社会冲突的实质：只有相对剥夺变量与冲突强度与烈度成正比^②。科塞（1956）基于齐美尔的冲突理论，打破了以往将冲突视为过程的理论，把目光放在了它的功能上，通过考察冲突的产生、发展和解决过程，可以揭示出社会结构和社会群体中存在的矛盾和利益分配问题，并为社会改革和社会变革提供动力和方向。此外，冲突还可以促进社会成员的团结和凝聚力，增强社会的适应能力和创新能力。因此，对冲突的研究不仅有助于理解社会结构和社会群体的功能，还可以为社会的发展和进步提供有益的启示^③。

农村土地纠纷多涉及到土地权益、土地使用权、土地收益等问题，往往涉及到不同群体、不同利益方的利益争夺，难以达成一致，容易引发冲突。冲突理论提出了冲突成因、冲突类型、冲突的后果等方面的概念，对于解决农村土地纠纷具有重要意义。本文以冲突理论贯穿始终，农村土地纠纷作为当前社会下的重大矛盾冲突，是本文的研究对象和论述重点，特别是第三章当前 N 镇土地纠纷现状分析和第四章、第五章、第六章的土地纠纷实例分析部分以及第七章路径优化部分都受到了冲突理论的启发。

三、公共选择理论

公共选择理论（Public Choice Theory）是一种研究政治经济学的理论框架，它将经济学中的理性行为和个体主义的原理应用于政治领域。公共选择理论最早由经济学家克劳图（Duncan Black）在 20 世纪 50 年代提出，后来由詹姆斯·布坎南（James M. Buchanan）和戈登·塔洛克（Gordon Tullock）等学者进一步发展。公共选择理论的核心观点是，政治行为人在政治市场中也是理性的追求自己利益的个体，政治过程是个体利益互动的结果。它认为在政治领域活动的主体同样遵循“理性经济人”假设，追求自身利益最大化，政府公共性完全由政府自利性衍生而来^④。但也有学者对此持批判意见，主要集中在对有限理性与非理性、个人利益和社会利益最大化矛盾及人兼具社会性、现实性和利他性的复合体，无法单一论之三个方面^⑤。经济学家程富恩在分析批判后提出了新的经济人框架，随后被不断发展完善。与旧的“经济人”假设的三个命题相对，新“经济人”假设包含了三个基本命题：（1）在经济活动中的人有利己和利他两种倾向或性质。（2）

① Mills C.W. *The power elite*, Oxford University Press, 1956.

② 康俊英.达仁道夫社会冲突理论述评[J].企业研究,2010(04):52-55.

③ 尹新瑞,王美华.科塞社会冲突理论及对我国社会治理的启示——基于《社会冲突的功能》的分析[J].理论月刊,2018(9):170-176.

④ 周建国,靳亮亮.基于公共选择理论视野的政府自利性研究[J].江海学刊,2007(4):95-100.

⑤ 谢云山,陈晓丹.“经济人理论”述评--对“理性经济人”的质疑[J].兰州学刊,2004(2):83-84,51.

经济活动中的人有理性和非理性两种状态。（3）良好的制度会使其中的人在增进集体利益或社会利益最大化的过程中实现合理的个人利益最大化^①。之后不断有学者对此理论进行了补充或修正，提出了如“理性行为人”^②、“理性社会人”^③等其他补充或修正概念。在和政治活动的契合中，不少学者认为“经济人”假设是可以被用作解释政府的自利性。伍洪杏（2010）认为“理性经济人”人性的观点蕴含着行政人员价值的“个体主义”取向、行政组织目标的“特殊利益”定位和行政行为“逃避责任”的逻辑^④。铁锴（2012）认为乡镇政权扮演着国家利益的代理人和谋求自身利益的行动者的双重角色，自利性的冲动使得乡镇政府行为出现明显的选择性^⑤。因此，以“经济人”假设来解释基层政府的选择偏好笔者认为可行的，在后续章节中的敷衍式、打压式、妥协式三种偏差的治理方式，正是基于治理主体也是“理性经济人”的逻辑提出。

① 曹立村.论基于新经济人假设的政府经济人理性的回归[J].求索,2008(3):31-33.

② 何大安,童汇慧.理性行为人:对修正“理性经济人”范式的探讨[J].浙江学刊,2014(5):163-171.

③ 李稷,张沛,张中华.从“经济人”到“社会人”:行为经济学兴起对我国城市规划的影响[J].城市发展研究,2019,26(04):31-36+62.

④ 伍洪杏.基于理性“经济人”人性假设的行政伦理建设[J].湖南师范大学社会科学学报,2010,39(1):104-107.

⑤ 铁锴.影响和制约乡镇政府行为的变量因素及其规制路径[J].理论导刊,2012(6):21-24.

第三章 N 镇农村土地纠纷趋势、治理现状及偏差类型

第一节 N 镇社会经济概况

N 镇地处洞庭湖畔，县治所在地，是全县政治、经济、文化、交通中心。全镇辖 11 个行政村共 373 个村民小组，城区辖 10 个社区居委会。根据全国第七次人口普查结果，N 镇常住人口 2142623 人，其中城镇人口 102853 人，乡村人口 39770，全镇总面积 88.1012 平方公里，耕地面积 4683.26 公顷，其中水田 4293.69 公顷，旱地 389.57 公顷；因地处洞庭地带，全镇地势平坦，镇内有两条河水环绕，便于灌溉农田，全年气温适中，降水丰富，非常适合耕种农作物，该地的农业也一直是当地的特色产业，但与此相对的是 N 镇的土地矛盾也十分突出。一方面，政府多年来逐步加强对农民的扶持政策，例如全面取消农业税、增加不同种类的农业补贴，巩固土地承包家庭经营责任制度，通过多途径激励农民提高收入，让农民负担“减重”，加上国际和国内经济面临下行压力，N 镇过往外出创业和务工的村民有部分选择回归故乡，这些村民在现代社会市场经济和社会理念的冲击下，权益保护和经济观念更为明显，区别与原村民。另一方面因为当地县政府狠抓经济，把目光聚焦在了招商引资和新农村建设上，N 镇作为城关镇，是县内乡镇中人口最多、面积最大的一个乡镇，理所当然的搭上了全县的“发展列车”，农业规模项目、产业园建设、安置改造等项目持续推进，经济的快速发展推动了农村土地的升值，曾经分文不值甚至“退耕为荒”的土地升值潜力巨大，由此引发的各类问题越来越多，矛盾趋于复杂化。

第二节 N 镇农村土地纠纷趋势

一、土地纠纷数量呈上升态势

以图 1-1 为例，自 2017 年-2021 年来，N 镇的信访总量基本呈现上升趋势，由之前的每年 58 件增加到每年 163 件。以受理类型来看，N 镇土地纠纷数量总体上呈现上升趋势，在 N 镇所有信访案件中的比重逐年递增，从 2017 年土地纠纷案件 24 起、占信访案件总数的 41%到 2021 年的 111 起、占信访案件总数的 68%，可谓“涨势惊人”。换言之，10 个信访件中就有近 7 个案件是与土地有关，而一年 111 件的受理程度意味着如果要想高效解决，平均 3 天就要解决一起。

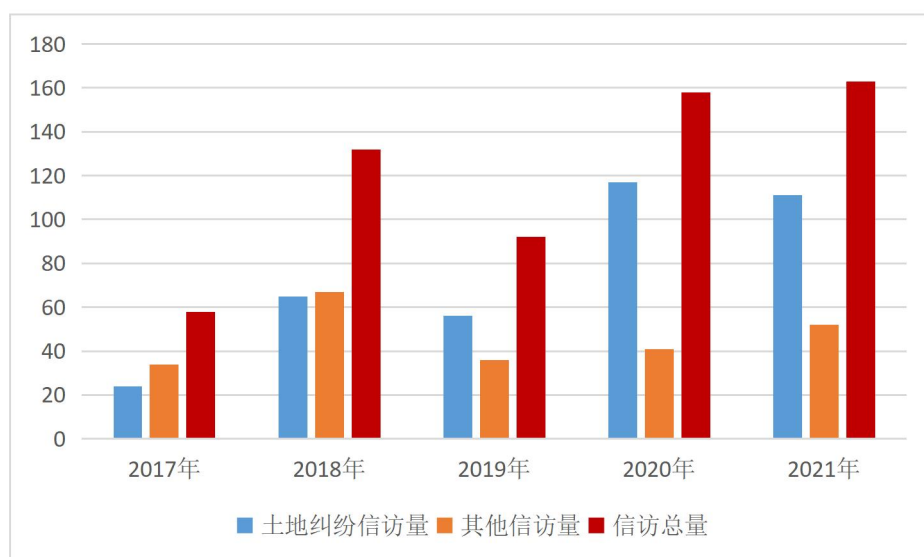


图 1-1 2017 年-2021 年 N 镇信访案件年土地纠纷案件量与其他信访量及年总量对比

二、土地纠纷类型多样化

有学者认为农村土地纠纷主要包括土地所有权纠纷、土地收益分配纠纷、土地承包合同纠纷、土地征收纠纷、土地流转纠纷、土地调整纠纷等类型^①。以图 1-2 和 1-3 为例，N 镇土地纠纷的类型发生改变，具体表现为以从土地所有权纠纷和承包合同纠纷为主导变为各类纠纷类型层出不穷。2017 年，土地所有权纠纷和承包合同纠纷在土地纠纷中的占比达到了 77%，2021 年，土地纠纷其他类型明显增多，由此可见随着社会的发展，村民对土地的重视程度越来越高，因此其他类型的土地纠纷也开始慢慢呈现，土地纠纷类型多样化趋势越来越明显。

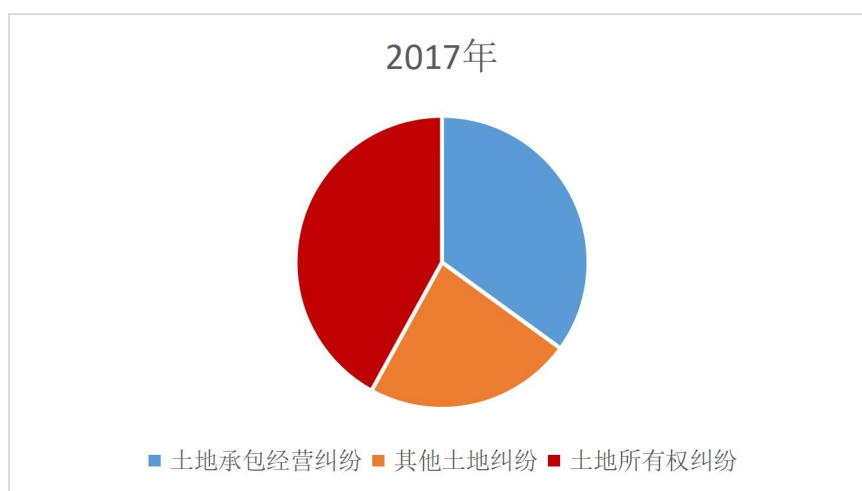


图 1-2 2017 年土地纠纷类型占比图

① 史卫民.农村土地纠纷的主要类型与发展趋势[J].现代经济探讨,2010(1):68-71.

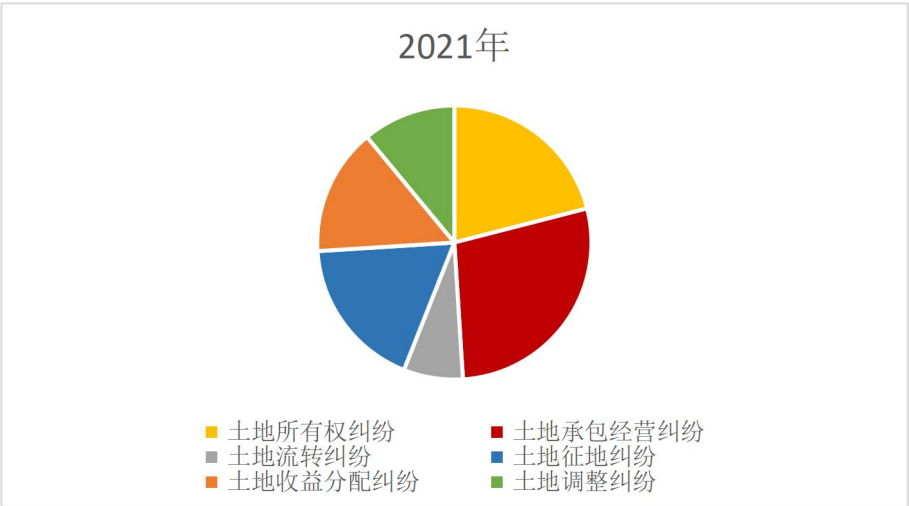


图 1-3 2021 年土地纠纷类型占比图

三、群体性土地纠纷事件增多

以往涉及到的土地纠纷信访件反映的大多是村民个体之间的纠纷。近年来，群体性的土地纠纷事件开始增多，以图 1-4 为例，从 2017 年的 2 件群体性土地纠纷增多到 2021 年的 13 件群体性土地纠纷。这 13 件群体性土地纠纷中，有以村组形式上访的，有以多人结团联名上访的，有以片区形式上访的，其中少则三至五人，多则近百人。这类信访件属于群体性重点信访件，相较于个人的土地纠纷，他们涉及面积广，牵扯人数多，矛盾复杂程度也比一般的土地矛盾高，如果不能得到妥善处置，引发的社会影响力不是村民个体之间的纠纷所能相比的，因此受到了政府的高度关注。

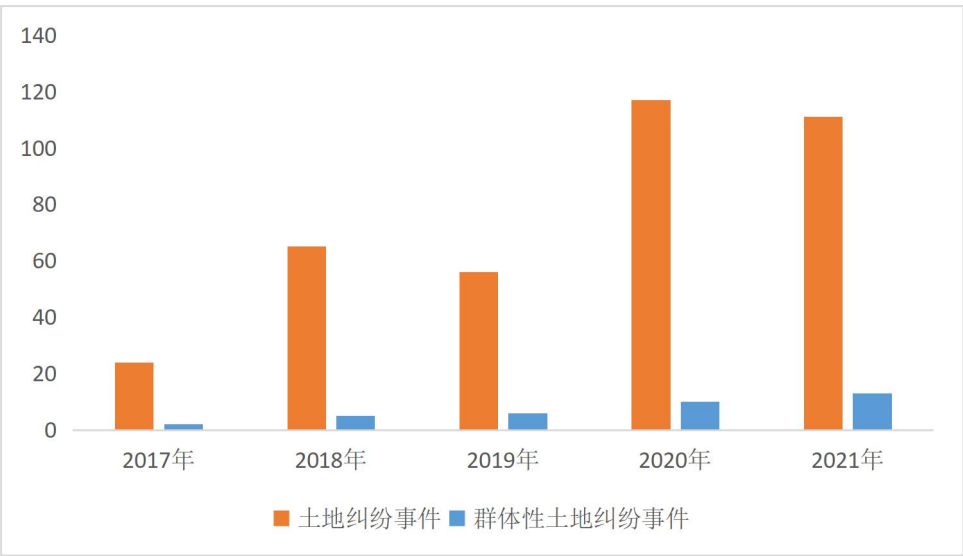


图 1-4 2017 年-2021 年群体性土地纠纷事件走向图

第三节 N 镇农村土地纠纷治理现状

一、治理主体和机制单一化

农村土地纠纷的非诉讼解决模式基本还是以“当事人协商+人民政府调解”为主。但随着矛盾复杂程度提高加之国家对于治理有了更高的要求，多元化治理被大力提倡，从行政管理走向了社会治理。但在笔者实地调研中，N 镇土地纠纷治理并未呈现多元化的状态。从解决机制上看，我国现行农村土地纠纷解决机制包括协商、调解、仲裁、裁决、复议以及诉讼，但由于司法成本高、过程久，农民法律意识不高，对于打官司还是有一定的“畏惧心理”，因此诉讼、仲裁整体占比不高，行政复议与裁决不同于一般行政程序，有特定的流程和步骤，在实际运用中不多。从治理主体上看，以图 1-5 为例，因为解决机制的选择偏好性，土地纠纷治理的主体还是以乡镇政府和村委会为主，上级部门、司法部门和社会组织等其他方参与程度不高。

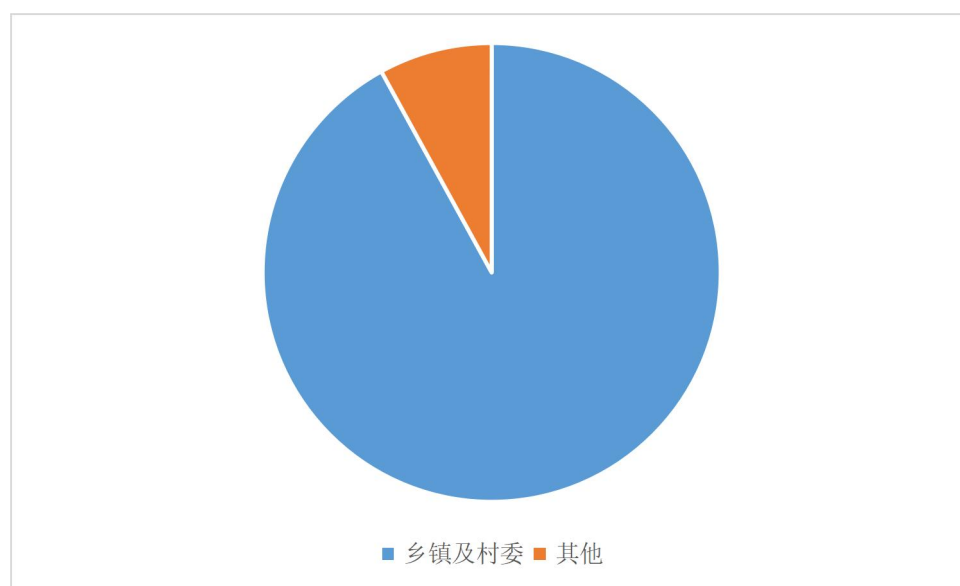


图 1-5 2017 年到 2021 年 N 镇纠纷治理主体占比

二、一次性化解率低下

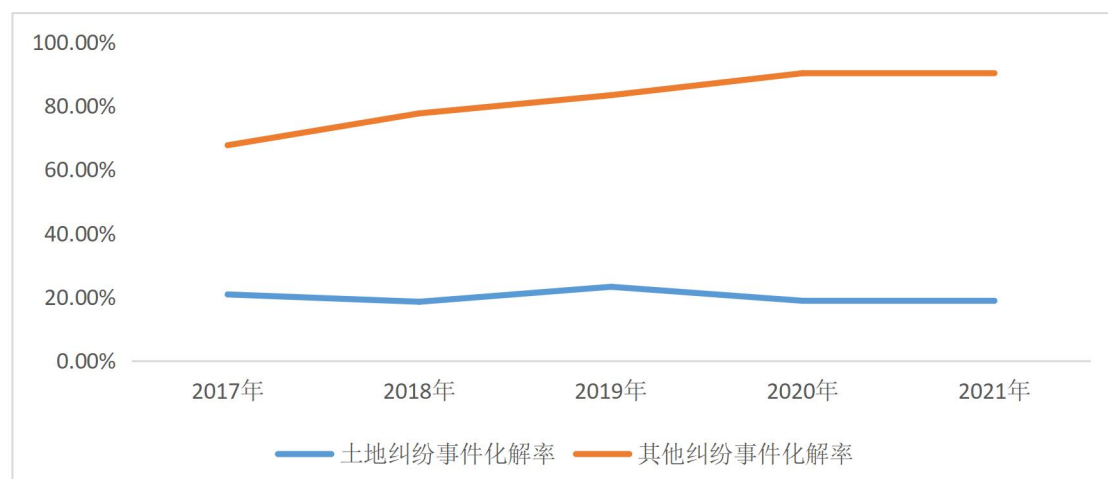


图 1-6 2017 年到 2021 年 N 镇土地纠纷一次性化解率与整体化解率对比

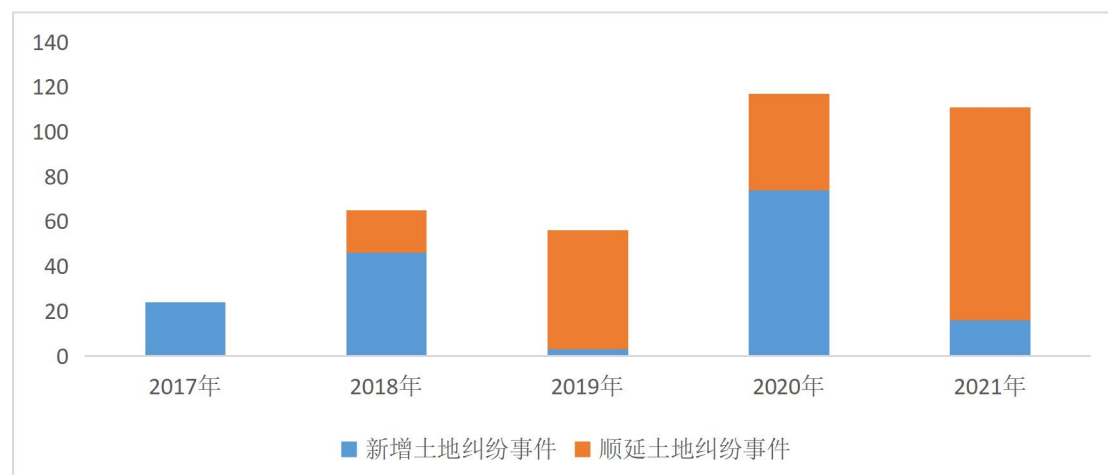


图 1-7 2017 年到 2021 年 N 镇土地纠纷新增事件与顺延事件对比

因为近年来基层队伍力量的扩充加上国家对于信访问题的重视，如图 1-6 所示，其他纠纷事件一次性化解率呈现了上升的良好趋势，从 2017 年至 2021 年五年中，由 67.6% 上升到 90.4%，上升了 22.8 个百分点，说明其他纠纷事件办结效率高，稳定性强。但涉及到土地纠纷的一次性化解率则恰恰相反，并未随着其他纠纷事件一次性化解率的提升而提升，反而略有降低。在 2017 年至 2021 年 5 年以来的 230 件其他纠纷事件中，平均一次性化解率为 81.8%，但涉及土地纠纷的一次性化解率仅为 20%，侧面反映出土地纠纷与其他纠纷不同，复杂度更高，化解难度也更高。如图 1-7 所示，土地纠纷顺延事件整体占比不断扩大，就是因为一次性化解率的低下，土地纠纷没有办法一次性化解便只能顺延到明年，因此土地纠纷成为了“积案”、“难案”的重灾区，且随着时间的推移又会衍生出另外的问题，各种矛盾裹挟让土地纠纷越发的尖锐复杂。

三、职能部门治理效力低下

在农村土地纠纷中,目前我国纠纷解决的主要方式有三种:自治型协商(调解)、行政裁决(行政介入)与司法途径。基于对 N 镇 2017 年至 2021 年 5 年间近两百件涉及到土地纠纷的信访案件的卷宗查询后,大部分的农村土地纠纷依然以自主性协商为主,分为自行协商、村委会协商、乡镇政府协商三种,行政裁决和司法途径由于仲裁机构的不完善、司法成本过高等因素,选择较少。另外,国家权力的下沉导致政府干预了村委会的民主选举、决策、管理和监督等各个方面,将“指导”变为“领导”,这种不健康的模式又进一步影响了村民对村委会的认知,即让村民错误的以为村委会就是政府下面的办事机构,完全混淆了两者之间的不同,又让村一级失去了原有的治理效能,面对土地纠纷越来越力不从心,“有问题找政府”成为最先选择。以乡镇政府一级为例,以前承担受理职能的部门理论上有综治办、经管站以及司法所,目前经管站已并入经济发展办基本不再受理土地纠纷,司法所仅担任调解工作,综治办在政府职能部门中对接单位是信访局,部门职能以处理各类矛盾纠纷、上访案件为主,乡镇政府又并无执法权,出具的回复也不具有相应的法律效应,面对一些“小打小闹”的矛盾纠纷尚可,但面对三大纠纷这种较为复杂的矛盾纠纷时成效不佳。

第四节 N 镇农村土地纠纷治理偏差类型呈现

一、土地纠纷治理偏差类型

敷衍式治理指治理主体在土地纠纷处理中抱有“敷衍应付”的态度,只想应付了事做表面功夫平息矛盾,缺乏对其本质及事件前因后果的认识,存在推诿、应付、搪塞等消极处理行为,这种单一粗暴、浮于形式的治理方法不仅不能解决土地纠纷的根本问题,反而容易丧失群众信任感。

打压式治理指乡村社会内部存在着国家法理规则与传统规则的不统一或冲突,当因此产生土地纠纷时,村委会作为乡村日常管理者为了维护传统规则带来的利益共识和现实稳定对试图抗争的村民采取打压手段。

妥协式治理指基层政府面对土地纠纷信访高压态势以适当物质的妥协逃避政治风险,其治理逻辑是属地责任制中基层政府“责重权轻”的权责不匹配形成“利用公共资源解决部门及官员政治风险”的目标替代^①。

基于以上现实情况,笔者将土地纠纷中三种偏差的治理方式从现实难点、治理方式、核心逻辑上做出了简要区分详见下表。

^① 郑永君.属地责任制下的谋利型上访:生成机制与治理逻辑[J].公共管理学报,2019,16(02):41-56+170.

表 1-2 N 镇农村土地纠纷治理偏差类型简要区分表

治理方式	现实难点	治理的核心逻辑
敷衍式治理	乡镇政府资源不足，其它中心任务繁重	将土地矛盾转移成其他矛盾
打压式治理	乡村社会则规下，传统大过法理	维系村内传统规则；维护村集体利益
妥协式治理	强结果导向的信访态势，乡镇面临的政治压力巨大	在可控范围内，以物质的妥协换取稳控

二、治理主体参与度强弱不一

敷衍式治理常发生在村民之间结构关系下土地纠纷中，是农村日常中最常见的一种纠纷形式，它的治理方式可以分为三个阶段：首先是村民之间发生“拌嘴、吵架”后可以进行私下和解，或者是邀请第三方如邻里、耆老做“中间人”调和，如果能够成功和解基本上矛盾到此平息；其次是要求村委当调停人，更准确的说是村委成员作为人民调解员进行矛盾调解，需要会同双方进行调解程序，卷宗记录等，最后是转为司法调解或行政调解，但村民们天然对法律的“距离感”加之我国行政调解环境僵化，和人民调解相比采用者较少。因此，基本上停留于第二阶段，村委介入后调解成功则矛盾消解，不成功通常会报告乡镇政府由政府出面调解。因此在这种治理方式下，村委和政府的参与度取决于矛盾纠纷的复杂程度，并没有明显的强弱度对比。

打压式治理常发生在村委-村民结构关系下土地纠纷中，村民在与村委交涉不成功的前提下，通常选择前往政府希望得到回应，但现实却是这类回应很多都是“无效回应”。N 镇 2021 年共有 111 件土地纠纷信访件，其中村民与村委的纠纷共有 27 件，在这些信访回复中有 23 件都出现了类似“政府无权处理”、“举报不属实”、“建议向其他部门反映”的话语，占整体比重达到了 85%，因此面对打压式治理，政府处于弱参与，村委处于强参与，主导着对抗争村民的打压行为，而政府则是选择以无效回应作壁上观。

妥协式治理中通常发生在政府-村民结构关系下土地纠纷中，比如征地拆迁、宅基地置换等项目中经常出现，此类矛盾很难通过普通的调解手段化解纠纷，诉讼和上访是此类结构关系下村民常见的手段之一，但基于法律门槛，法律意识、法律信仰的薄弱和缺失，呈现出了“信访不信法”的怪像，本质上是由于信访制度被确定为权利救济途径后，访民由于对信访制度的误解将其作为凌驾于司法救济之上的最终救济加以利用^①。因此，在此结构中由于信访制度的特殊性，呈现

① 刘廷华,邓廷奎.“信访不信法”的法经济学分析及其政策建议[J].云南行政学院学报,2015(2):173-176.

出了强政府参与，村委作为政府“配合者”弱参与的形势。

表 1-3 三种治理偏差类型面向的不同纠纷结构与乡村两级参与度强度

治理方式	常见纠纷结构	乡村两级参与强度
敷衍式治理	村民-村民结构关系	乡村两级均有参与
打压式治理	村委-村民结构关系	强村委参与，弱政府参与
妥协式治理	政府-村民结构关系	强政府参与，弱村委参与

小结

综上所述，本章介绍了 N 镇的社会经济生活面貌，土地纠纷趋势和当前治理现状，用一系列清晰客观的数据去与后文相互印证。

从 N 镇土地纠纷的趋势和治理现状来看，土地纠纷趋势反映出土地纠纷数量上升、纠纷类型逐渐多样化、纠纷群体化增多，符合我国土地纠纷整体趋势。从治理现状上看，虽然国家一直在倡导多元化治理，但是 N 镇的治理主体依然依靠乡镇和村委，主体结构单一化，土地纠纷一次性化解率的低下导致同一土地纠纷反复出现，易成积案、难案，矛盾进一步尖锐。

基于现实情况，笔者把 N 镇的治理偏差类型分为三种：“敷衍式治理”、“打压式治理”、“妥协式治理”，并从现实难点和核心逻辑上简要分析，提炼出了三种治理偏差类型的概念。同时，在治理主体参与度强弱不一的情况下进行了区分，并指出了对应的三种纠纷结构关系，后续章节将会对这三种偏差类型的治理方式结合真实案例进一步详细讲解。

第四章 敷衍式治理下主体行为分析

第一节 村民-村民结构关系纠纷实例分析

村民-村民结构关系简单而论指的是矛盾主体从身份地位、拥有的权力等方面都大致相同,没有明显的哪方比另一方更有权力优势。在乡村社会中存在着熟人社会的“交易规则”,村民之间由于互相知根知底,地位相当,很多时候土地流转都是靠着口头约定或是“不正式契约”,导致交易过程与结果稳定性差且难以追溯,成为了众多土地纠纷案件的“导火索”,也为政府治理埋下了“隐患”。此类的土地纠纷数量多但是整体体量小,时间跨度长,涉及人数少,通常采用协商、调解等非诉讼机制解决土地纠纷,但非正式的调解约束力明显不足,结果就是反悔成本低下,反复性强,最终导致了政府的“敷衍式”治理。

案例 1: 封某一家原籍重庆,夫妻两人原本在城里务工,在 2000 年的时候经过熟人田某介绍来到了 N 镇 Y 村,两人觉得务工的日子不稳定便想在 Y 村定居下来,他们找到了田某,希望“老熟人”能帮自己留下来成为这里的村民。田某因为得知何某、刘某刚好有外出务工的打算,便介绍给了封某一家。于是三方在田某的见证下签订了合同,写明封某购买何某、刘某共有的一栋房屋,两人的承包土地“交给”封某耕种,税收由封某自行承担。购房后又在田某的帮忙下申请入户成为 Y 村村民。

2006 年国家正式取消农业税,陆续出台了许多的惠农政策。2010 年,何某、刘某开始想要回责任田土,便找封某商量要回。封某却认为这些田土早已随着房屋的购买归于自己名下,一口拒绝了两人的要求。但何某、刘某认为房屋和田土不能混为一谈,之前自己是免费将土地租给封某一家,现在收回合情合理。三番两次商谈都得不到结果,何某与刘某就闹到了当地的村委会。村委查看了双方的合同后,认为合同内容太过模糊,当年也未加盖村委会公章,公证人也非村干部,确实无法证明何某、刘某的承包责任田土随同房屋一同转让给封某,理应归还。封某不服气,认为何某、刘某耍心眼,村委会也欺负自己以前是外来户,偏帮何某和刘某,拒绝归还,还声称“如果谁来夺他们家的田就和谁拼命”,双方矛盾不断。期间封某多次找到了当地的乡政府,状告何某、刘某强占土地,违反合同,欺压自己。镇政府则以无强制执行权,处置侵占土地行为非乡镇政府权责范围,应该去找法院或者公安部门为理由搪塞封某。封某便前往当地县级政府信访部门进行投诉,因此镇政府只得在信访程序的要求下对此事进行了受理,基于当年的合同内容过于模糊,并没有对土地承包做出明显的界定,加上见证人田某早已外出务工不在村里,村委也说无法判定当年的土地到底是“租借”还是“给予”。于是镇政府便找到封某、何某和刘某双方,提议将争议的田土一分为二,双方各

持一半。封某不同意,认为这种分法对自己不公平,镇政府则劝告封某当年签订合同不清楚是事实,如果不同意这样分,打官司也赢不了,要不就继续僵持下去。封某便松口同意了,但是提出希望村里能够在别处给自己增地,镇政府回复是后续村里会适当考虑这种情况,政府无法干预集体土地的分配,但是会尽量和村里协商沟通。2015年,双方终于同意签订人民调解协议书,内容写明何某、刘某各出0.95亩的田土分给封某耕种,封某同时也享受1.9亩计税面积的惠农等补贴。协议签订后,自觉田土过少的封某开始向村委会反映1.9亩的田土无法满足家里7口人的生活需要,希望村里能够增地给自己。但村委考虑到矛盾本身是因为封某签订合同时未与对方说清事实,且村里可分配的机动田土属于集体,需要村组开大会决定,牵扯人员太多,封某一家因田土与何某家、刘某家积怨已深,答应封某后,担心何某、刘某也会“闹事”,承诺在第三轮土地延包分配时期,按国家政策协调分配。封某得不到想要的结果,又认为何某、刘某肯定是找了关系打压自己,多次上访到政府部门,政府以当初已签订了调解书为由拒绝封某,并劝封某要不就找法院诉讼一次了断,要不就看在都是乡里乡亲的份上,不要闹得太过分,村委已经承诺等到第三轮土地承包的时候再行分配,安心等待就好。封某见状更是以为何某、刘某“手眼通天”,对何某家、刘某家意见越来越大,加上彼此田土在一块儿,时常因小事发生各种口角冲突,警察或者是行政人员来调解时也都是劝说封某,都生活在一个村子里低头不见抬头见,如果闹大了对彼此都没有好处,双方都可能会因为违反治安管理条例而受到处罚。封某几次去当地的信访局上访状告何某、刘某骗人签订虚假合同,贿赂干部打压自己,但因证据不足也没有得到政府确切的回复,到最后封家与何家、刘家俨然已成为不共戴天的仇家了。至于承诺的第三轮土地承包,因为国家意见明确指出保持土地承包关系稳定长久,第二轮土地承包到期后再延长30年,按照“增人不增地,减人不减地”的原则,封某想要更多的田土无疑难上加难,至此当初的等待第三轮土地承包承诺不过是一张“空头支票”罢了。

案例2:1995年居住在N镇N村的刘某自主开挖了村里西向的一块以前撂荒的“荒地”,开荒后向村委申请承包了这块地。1997年,刘某觉得耕种过于辛苦又不赚钱,又害怕自己外出后村委便收回地或者他人抢占,便将自己开荒的“荒地”交由自己的堂弟刘某波打理,外出打工并结婚生子。

2009年刘某又重新回村,便想找刘某波要回自己曾经“开荒”的那片土地,而刘某波也早已成家立业,家中人口增多,原自己的责任田土并不够满足生活需要,拒绝了刘某,两家僵持不下就找村委判理,村委因刘某作为原始开荒者,曾经向村里提交过承包申请,虽然之后外出打工但并未迁出户口,依然属于农村集体经济组织中的成员,现在重新回村要回属于自己的责任田土也无可厚非,便支

持刘某波将土地还给刘某。刘某波不服气,觉得是刘某早已把地交给自己,且自己已经耕作了十二年,惠农补贴也是一直打到自己的卡里,充分证明自己才是这片地的持有者,刘某出去就让自己打理,一回来就让自己还田,自己凭什么还,便请来了自己的堂伯,也是目前刘氏家族里辈分最高长辈(除去不能行动的老人)来评理。刘堂伯听了两人的阐述后,就让刘某波将土地还给刘某,但是与此同时,刘某波替刘某打理了十二年的田土,理应付给刘某波打理费,以作补偿。刘某一听不乐意了,十二年的田土产出给了刘某波,惠农补贴也给了刘某波,刘某波不给自己钱就算了,怎么自己还要倒贴 12 年的钱给他,明显自己吃亏,认为堂伯是因为刘某波的爹还在世两人关系亲,而自己的爹早已过世,自己又不如刘某波在村里久所以偏帮刘某波,不同意这样的处理方式,僵持不下只能申请政府调解。政府向村委简单了解情况以后,认为此事是亲戚间内部的矛盾,政府只能做个“中间人”帮忙调解,其他的管不了。建议将争议的责任田土二分之一归属刘某耕种,二分之一归属刘某波耕种,所属的各项补贴也按照田土的比例重新发放。但这样的提议遭到了两个人的反对,刘某认为自己拖妻带子,二分之一的田土根本不够自己生活,堂弟刘某波自己本身就有承包地,为什么还要给他二分之一。刘某波则认为刘某回来需要田大可以问村里另外要,自己辛苦种地打理交税没道理还要分刘某一半,双方还是僵持不下,在此期间镇政府出面几次调解,但是都只是把双方喊到调解室,既没有领导主持协调,也没有对之前的提议进行更改,只是简单的做了调解记录。几次之后,刘某觉得政府的方法太过敷衍,便找到了县级政府希望出面解决,基于属地原则又交办给了当地的镇政府,镇政府便基于之前的几次调解写了报告,证明政府已对双方进行了调解,但是双方不同意又是亲戚的情况下政府也没办法,建议直接诉讼走法律程序。在这样的回复下,刘某和刘某波又陷入了持续的僵持中,无奈之下最终同意了政府的调解意见。但长时间的针锋相对让双方早已失去原有的血脉亲情,在耕作各自一半的田土时又常有拌嘴,两人的矛盾愈演愈烈,甚至上升至其他的琐事,刘某波认为刘某贪得无厌,刘某则认为刘某波得了便宜还卖乖,平日里几乎断绝往来,即使相遇也是冷嘲热讽,这样的结局又是否算作是调解成功了呢?

村民在土地纠纷中与土地的关系最直接,是冲突中的核心利益相关者。案例 1 与案例 2 中利益相关者都是本村的村民,从双方之间的利益诉求来看,案例 1 中的封某一家因为搬迁到 Y 村,最开始的利益诉求是为了能够在 Y 村定居下来,所以需要宅基地以及土地来维持他们的生产生活。而何某与刘某想外出打工,不需要在村里保留多余的宅基地,而保留田地需要家里其他人打理,同时还要上缴农业税,怎么看都是不划算的买卖,此时双方之间都能够在彼此之间获取自己想要的东西,是一种共赢关系,因此双方都没有在合同上过多计较。但国家政策的

改变打破了这种合作，为了减轻负担为农民的“安全性”加码，农业税取消加上各类地补、粮补的优惠力度加大，土地的价值性开始凸显，双方开始有了争议。当年签订合同时的不清晰界定提供了何某、刘某要回田土的理由支撑，他们认定当年田土是免费租借而非买断，此时他们的利益诉求是拿回当年的田土以及附着在此之上的其他好处，如地补是按照面积给予，面积越大补助越多。而封某的利益诉求是保护自己手上的田土防止被何某、刘某“侵占”。此时的利益诉求是双方围绕着界定不清的田土争夺使用权。随着村委、政府的介入，利益诉求又再次发生变化，何某、刘某的利益诉求在此时已被化解安抚，封某的利益诉求转变为希望增加田土面积以满足生产生活需要，两者之间的看似围绕土地权属的冲突已不构成，但实际上酝酿了一种更大的“尊严”冲突。封某的诉求无法实现的失落感对比何某、刘某现状会加剧封某的仇视程度，合同出现问题到签订调解协议再到希望增加田土的要求被拒，封某得到的回应一直都是负面回应，政府和村委都没有对此进行积极干预，因此封某的利益诉求最后又转变为举报何刘两人及相关干部的行为，证明了这是一次无效治理。

案例2中刘某因获取更大的经济效应而将自己开荒的田地交由堂弟刘某波打理，此时的他的利益诉求并不是为了以土地获取当下经济利益而是为了保留自己对于土地的使用权，以便未来不时之需。与堂弟刘某波的利益诉求并不构成冲突，而刘某回村后，刘某波结婚生子，家庭扩增人口使得他对于土地的需求性变大，两人出现利益冲突，关键点就在于最初两人的利益诉求虽然并未冲突，但也未能达成一致，中间晦暗不明的“留白空间”给了两人都产生了错觉。在调解的过程中，刘某与刘某波再次发生冲突，这种冲突是基于“土地纠纷”之上的一种亲缘背叛，两人都认为对方不念亲情，自私自利，导致了双方的利益关系变得更为复杂，最后产生决裂也在合理之中。

第二节 村民行为逻辑解读

一、基于“损失厌恶”心理选择保留土地

如果单纯的从事土地劳作而无法满足生产生活需要的话，此时的村民面临两种选择。一是完全离开乡村从事其他工作，将土地转让；二是在家庭内部分配劳动力，部分从事农业，减少或不转让土地。

案例碎片：1995年刘某自主开挖了“荒地”，向村委申请承包了这块地。1997年，刘某觉得耕种过于辛苦又不赚钱，又害怕自己外出后村委便收回地或者他人抢占，便将自己开荒的“荒地”交由自己的堂弟刘某波打理，外出打工并结婚生子。

当农民觉得单纯的农业耕作所获得的收入无法满足自己或者家庭的生活需

要时通常会选择外出务工来增加自己的财产收入,但又为什么他们在外出务工时仍然对土地保留了一丝的“可能性”呢?因为如果村民完全转让土地,除了获得一定的物质补偿以外,他们唯一的经济来源便是从事非农工作所获得的收入,唯一代表着风险,加上对于老年人和劳动力较弱的人群来说,外出务工并不是最好的选择,可能遭受歧视或不公平对待,农村土地为这些人群提供了一定的容纳空间。前景理论认为,在面临潜在收益(获得)时,人们往往表现出风险规避的倾向;而在面临潜在损失时,人们却表现出风险的倾向。这代表了人们在决策过程中,对损失的敏感程度往往高于对收益的敏感程度,这种心理被称为“损失厌恶”(Loss Aversion)。以上述两个案例中的村民为例,当他们面临可能的收益时,例如将土地出租或转让从而获得租金收入,他们可能会表现出风险规避的心理,更倾向于保留土地,以确保稳定的生活来源。当他们面临可能的损失时例如失去土地,从而影响家庭经济和生活保障,他们可能会表现出风险偏好的心理,愿意承担一定的风险,例如农民在流转土地时,基于“损失厌恶”心理,为了保留未来收回土地的可能性,他们更愿意将土地无偿交给亲戚邻居代耕或签订不清晰合约,即使回收时可能遭受非议与争论。有学者基于前景理论对于农民土地流转的权重函数进行了深入研究,得出农民在流转土地时的选择其实相比于收益更在乎损失^①。在农民土地决策中,主观概率是影响其决策的主要因素,如果农民既保留土地又外出务工,他们可以获得一定的收入稳定性,农业收益也可以满足基本的生活需求,而务工所得可以支持他们的发展需求,因此他们可能会倾向于将主观概率赋值为接近1。相反,如果农民选择转让土地,他们将完全依赖于非农就业收入,但由于城乡差异,城市生活成本较高,这将使农民的主观概率趋向于接近0。在这种情况下,概率权重的增加会使农民更加谨慎地考虑风险和不确定性,以避免高风险的完全就业选择。

基于以上的结论再回过头看案例中他们的选择,可以发现农民们在处理土地使用权时会考虑到许多因素,其中包括他们对于未来可能发生的事情的主观预期。如果农民选择将土地交给亲戚邻居耕种,或者不完全转让土地所有权,如案例中的何某、刘某,那么他们可能更容易收回土地,因此他们的主观概率趋向于1。但是如果他们选择将土地交易推向市场,那么由于市场不确定因素的影响,农民可能无法完全保障自身合法权益,因此他们的主观概率趋近于0。不同的农户在进行经济行为时,都会考虑到不同的因素,包括自然、经济、社会、文化等方面的综合。因此,不同的农户经济行为模式都是特定要素环境下的产物,都表现出了一定的存在合理性^②。这表明,在土地流转过程中村民的决策行为不仅受到经

① 陈超,任大廷.基于前景理论视角的农民土地流转行为决策分析[J].中国农业资源与区划,2011,32(2):18-21.

② 钟涨宝,陈小伍,王绪朗.有限理性与农地流转过程中的农户行为选择[J].华中科技大学学

济利益最大化的影响,而且由于农民面临的不确定性环境下心理因素的作用,农民是否参与农地流转以及选择怎样的路径实现流转,都是特定行为环境下所做出的主观决策。

二、熟人社会下信任纽带

费孝通(2008)认为,“乡村是一个熟人社会,里边没有陌生人,大家都经常见面,并且在日常生活事物中逐渐产生了亲密感”^①。在这样熟人社会之下,村民之间的交往遵循的是人情交往,解决问题依靠的是礼法旧俗。在现代化意识的冲击下,以血亲为纽带的亲缘型乡村社会逐渐被以利益为中心的契约型社会影响,熟人社会开始转变为半熟人社会,但无论如何,乡村社会中的熟人性质并没有被彻底改变,村民的人情往来与城市依然有着极大的区别。

案例碎片:封某一家希望“老熟人”能帮自己留下来成为这里的村民。田某因为得知何某、刘某刚好有外出务工的打算,便介绍给了封某一家。于是三方在田某的见证下签订了合同。

案例碎片:刘某自将自己开荒的“荒地”交由自己的堂弟刘某波打理,未签订任何契约。

比如案例1中封某来Y村就是熟人田某介绍,签订合同时候也只是田某作为第三方见证,并没有去找村委会或者是政府公证处来证明本次交易。案例2中的刘某外出打工又想留住自己辛苦开荒的地,便找了自家的堂弟来“打理”,连个合同都没写,仅以口头形式做了约定。两个案例都反映了在熟人社会里,大家都彼此认识熟悉,家家户户都知根知底,都知道一旦做出什么违反道义的事情来会成为全村唾弃的对象,这种礼法道义的约束力在那个年代远远大于政府或者法律条文。“熟人契约”在过去的乡村社会交换规则中一直被广泛运用,这源于乡村社会本身的封闭性,它形成了一个“圈子”,村民会因为道德约束自觉的遵守其中成文或者不成文的规则,非正式规则的依靠便是其中的道德约束。但是当乡村社会被现代化意识所影响改变了村民对于这种约束的共识。案例1中的合同以法律角度来看确实无法得出土地权属的归向,何某、刘某要回土地并非毫无依据,这种“理”的支持降低了非正式规则中“德”的约束力,尤其是当两者发生冲突时违背非正式规则村民心中的“负罪感”明显降低,所以何某、刘某与案例2中的刘某才敢在“失去”土地后又想重新“要”回来。

报(社会科学版),2007,21(6):113-118.

① 费孝通,乡土中国[M].北京:人民出版社,2008:1-8.

第三节 政府行为逻辑解读

一、“敷衍式”治理

乡村社会中,个人、家庭或村集体之间因为利益、资源、权力等方面的争夺而引发的矛盾、纠纷和冲突被视作“民间纠纷”。这些纠纷通常发生在非正式的社会关系中,例如亲属、邻里、朋友之间。相比于政治和法律领域的纠纷,民间纠纷通常由于缺乏明确的法律规范和强制力量而更加复杂和难以解决。从平常视角看,民间纠纷就是生活性的纠纷,即在日常生活互动实践中产生的不均衡关系和纷争行为^①。土地作为农民最基本的生活生产保障来源,因其发生的纠纷不计其数,所以妥善处理好土地纠纷问题是乡村治理有效不可绕开的核心关键,尽管当前的乡村治理体系建设具有一定成效,许多地方已经得出了一些经验,但总体而言乡村社会始终缺乏科学且行之有效的治理制度。村支书年龄普遍大龄化,做事情奉行经验主义,村干部们缺乏良好的培训和教育,工作能力不强,加上职称、薪资等待遇不高,导致普通工作积极性不强,缺乏责任心。乡村组织内部关系也不够和谐稳定,乡村事务公开和民主议事等形式化问题较为严重。有学者生动的以经典文学解读中国传统调解,认为长期以来广遭诟病之一的就是“和稀泥”式的调解方式^②。吕德文(2019)乡村治理片面强调行政效果,忽视甚至违背政治伦理;只讲究策略运用,而违反原则。基层组织奉行实用主义,只要能有个交代就行,“摆平就是水平、搞定就是稳定、无事就是本事、妥协就是和谐”已成为很多地方基层干部的共识^③。敷衍式治理方式所呈现的并不是指村干部或政府官员不作为的状态,而是他们在治理土地纠纷时总是报以一种“敷衍心态”,在这种心态的影响下,治理者的目标追求和纠纷个体利益诉求是不一致的,目标追求呈现了“静止状态”,即只需要治理举动和治理结果在某一阶段能够起到化解效果,而不考虑前因后果和事态的改变。以案例1为例,封某的利益诉求并非一成不变,从最开始希望守住自家的田到签订协议后要求村委考虑家庭人口增加田土的分配到最后希望严惩何某、刘某和涉事村干部,但政府的做法却显然没有考虑到封某的心态转变,依然把重心放在了封某和何某、刘某彼此的纠纷上,认为既然签订了协议就完结了事,对于封某后续的延伸矛盾不闻不问。

案例碎片:镇政府则以无强制执行权,处置侵占土地行为非乡镇政府权责范围,应该去找法院或者公安部门为理由搪塞封某。

政府以当初已签订了调解书为由拒绝封某,并劝封某要不就找法院诉讼一次了断,要不就看在都是乡里乡亲的份上,不要闹得太过分,村委已经承诺等到第三轮土地承包的时候再行分配,安心等待就好。

① 陆益龙.乡村社会变迁与转型性矛盾纠纷及其演化态势[J].社会科学研究,2013(4):97-103.

② 邓春梅.也说中国传统调解“和稀泥”问题——以《红楼梦》“玫瑰露案”为例析[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2019,43(5):153-157.

③ 吕德文.乡村治理70年:国家治理现代化的视角[J].南京农业大学学报(社会科学版),2019,19(4):11-19.

案例碎片：政府出面几次调解，但是都只是把刘某及刘某波喊道调解室，既没有领导主持协调，也没有对之前的提议进行更改，只是简单的做了调节记录。后续在县政府的介入下写了报告，证明政府已对双方进行了调解，但是双方不同意又是亲戚的情况下政府也没办法，建议直接诉讼走法律程序。

从政府的处理过程中，“无权、等待、诉讼”等字眼多次出现，好似证明政府在治理中处于一种“无能为力”的现状，但实际上在案例1面对封某的主张时，政府的以合同模糊无法判断为理由，不做实际调查和线索收集，只是粗暴提议和空口承诺。案例2中调解更是极度简单，缺乏对双方主张的梳理和政策导向，可以看出“敷衍”是政府面对个体诉求消极回应，采取表面化、形式化的治理策略，搪塞、应付、不考虑前因后果、不追求长效性治理成为了此类治理方式的特征，即以求最快地达到治理目标而非有效的治理结果。因此，笔者认为敷衍式治理是处理土地纠纷过程中一种表面上进行处理，但实际上没有深入解决问题根源，或者没有真正考虑各方利益并寻求长效解决方案的治理方式。具体来说，包含以下几个特征：（1）忽视问题根源，敷衍式治理可能只关注问题的表面，而忽视了问题的根源。例如，案例1表明是封某与何某、刘某的承包合同争议，但实际上是封某田土不足的问题；（2）短视和即兴应对。敷衍式治理可能更关注短期的解决方案，而忽视了长期的、系统性的解决策略。例如，可能只是对当前的纠纷进行调停，而没有制定长效的治理策略；（3）忽视利益相关者的权益：敷衍式治理可能只关注权力中心的意愿，而忽视了农民、地方社区等利益相关者的权益。例如，可能只是根据上级政府的指示进行治理，而没有充分听取并考虑农民的需求和权益；（4）治理结果的不可持续性。由于没有深入解决问题，敷衍式治理的结果是不可持续的，可能会导致新的或更严重的纠纷。例如，一个没有考虑到各方利益的土地调解可能会引发新的争端，使问题变得更加复杂。

二、转移矛盾

通过案例1、案例2可以发现政府调解村民之间的土地矛盾时的做法就是将争议的土地一分为二给予双方，“双方各打五十大板”这种处理方法看似是一种绝对的公平，但本质上其实是对矛盾发起双方的一种安抚，即使某一方并不会因为这样的处理方式而感到满意，但是这样的处理结果对于政府而言已经达到了满意的结果，无论是对上级或者是对下级都能够有一个很好的“交待”，这样的处理方式本文将其称为“敷衍式治理方式”，在这种治理方式中，政府的处理的核心是转移矛盾，把尖锐的土地纠纷矛盾逐渐转移成宗族内部矛盾或日常治安事件，通常的做法是先把纠纷田土一分为二给予双方，从表面上看着万般公平，让彼此不至于无田可种，谁都没有便宜可占，然后承诺等第三轮土地延包或者是村集体

有另外的机动地可分配的时候再行分配。要么继续无休止的争执吵闹，谁都别想好好种田，要么先答应调解，至少保证自己有一半的田土是确定属于自己。面对这样的选择，大部分村民往往会同意政府的调解。案例中的刘某便是如此，即使心有不甘，但是能够拿到一半的田土至少让自己不会无田可种，还是选择签订了调解协议，只要一签订完毕调解协议，政府的“计划”便已经成功了大半。签订协议以后，村民心中再起不满去找政府时，政府就能以签订了协调协议为由头搁置、劝诫、疏导等等，即使有上级单位介入，签订的调解协议便成为了基层政府最好的“治理证明”。另一方面，因为既得的一半田土和未来的承诺让村民得到了短暂的安抚，导致了后续的不满被日常的各种小事所呈现，此时政府或者是村委再去调停的事务就已不是土地纠纷了而变成了村民日常的吵闹争吵，处理起来便简单很多。这样的敷衍式治理方式在 N 镇政府处理个人土地纠纷矛盾中屡见不鲜，不用去考虑过多的前因后果，可以较为效率的处理一些村民之间的土地纠纷，而且将本应政府面对的纠纷事务压力转移到村委日常调停之中，但这样敷衍的治理方式显然不能真正的解决土地纠纷问题。

第四节 “敷衍式”治理成因

一、土地权属不明确

在过去，村民之间采用口头协议出让土地是一种常见的土地交易方式。在这种交易中，村民会将自己的土地出让给亲戚、邻居或其他人，但并未签订书面的土地转让协议。这种交易方式在农村中被广泛采用，因为它既便利又节省成本，但是这种协议如果在大环境比如国家政策、当地政府的项目建设等不动的前提下，这种口头协议还比较稳定，但是一旦外部的环境改变，这种口头协议就会成为纠纷之源。加之口头协议出让土地缺乏法律约束力，容易导致纠纷。由于没有正式的书面协议来确立土地的转让、使用、收益、责任等方面的具体内容，一旦发生争议，很难通过法律手段解决。农民在出让土地时可能会被欺骗或者误解，从而损失了他们的权益。如案例中的何某、刘某和封某的第一次矛盾就是两方签订的合同内容中对土地承包事宜界定不清，也未加盖村委会公章，无法证明何某、刘某的承包责任田土随同房屋一同转让给封某，这是村委的失职所导致，这些都为纠纷埋下了隐患，导致了后续一系列难以解决的问题。2013 年后，我国开始了土地确权工作，旨在解决农村土地权属不清、流转不畅、无法有效使用和保护的问题，促进农村经济发展和社会稳定。但在实际执行中却产生了一些偏差，以 N 镇为例，11 个村基本在 2018 年全部完成了确权工作。确权的流程一般先是收集确权所需的资料，包括县界、镇界等，还有村中土地承包经营权台账、手册、合同等等。收集完毕以后，村组人员再入户调查最后由技术人员进行测量、指认、

录库，最后公示后放证。笔者认为在当下的现实环境下，确权的意义对于解决土地纠纷意义不大，至少以 N 镇来看是如此。最直观的一个问题，土地确权本身就需要在无异议的地块面积上测量入库，那么面对有争议的面积，该如何测量呢？可想而知只能先行搁置。另外，土地确权的前提是需要相应的技术条件支持的，但是并不是每个地方都具备这样的条件，只能依靠技术公司来实施，这种公司一般都是从外地请来，工作完毕后就离开当地，所以对于时间的限制，测量的准度是有要求的，如果说后续发生错误基本很难再进行更改，笔者在 N 镇的经管站工作时（现合并为乡村振兴办公室），就出现了面积无误但是户主有误的情况，如果需要变更需要一级级申请，十分麻烦。最后是村民对于确权工作态度暧昧，有支持者也有反对者，尤其是在本身争议较大的村，确权证不是土地的“安心丸”而是矛盾的“发酵剂”，以至于至今为止，N 镇的部分乡村虽然确权完毕，证书也发放完毕，但是村委没有将证书发放至村民手中而是自行截留。总而言之，确权政策是为了解决土地权属不明、归属不清的问题，但是这是一项庞大的工程，笔者认为依然任重而道远。基于以上现实情况，治理者既无法追溯权属关系，也无法以后续的制度政策为处理依据，面对双方各执己见时，采取“敷衍式”的治理方式虽然不能平息双方的怒火，但是至少能够暂时的缓解矛盾不至于继续的激化扩大。

二、治理成本与收益不匹配

我国农村土地纠纷矛盾尖锐复杂的问题由来已久，治理土地纠纷是需要投入相应的成本的，不同的治理方式所付出的成本当然是有所不同。基层干部人数有限，无法有充足的人员去参与到治理中来，再加上土地纠纷一般跨度时间长，乡镇的一些工作人员难以查证事实全貌，如案例 1 中的合同，年代久远，见证人又无法做出有效证明，双方又都不愿意去法院立案取证，单靠政府确实无力拿出一个让双方都信服的方案。另外，虽然签订了人民调解协议书，但是对违反了协议的行为也没有明确规定处罚和处罚标准，没有法律效力导致约束力不高，反悔的情况时有发生，又造成已经调解好的土地矛盾再度倒流，显然是事倍功半。除此之外，村民之间的个人土地纠纷涉及体量基本不大但是数量较多也是原因之一，如案例 1 与案例 2 中的产生这样的结果就是因为本身这两个案例所牵扯的土地总量不大，若要完美的解决该问题所要付出的成本远远超出了该起纠纷本身的价值，比起耗力去根治村民之间年代久远的土地纠纷，显然当地的村委和政府更愿意把成本都投入在其他工作上，比如人居环境整治、获取项目去提高集体经济收入等，所以投入大量的治理成本去治理此类的土地纠纷在当下来看显然与得到的收益不相匹配，选择“敷衍式治理”看起来似乎也理所应当了。

小结

本章以村民-村民结构关系下的两个案例为事实依据，首先分析了利益相关者的核心诉求在纠纷中的动态变化，表明在纠纷之中矛盾双方并非从一开始就处于冲突的两端，但由于核心诉求得不到回应或不彻底满足会导致冲突的不断升级，政府的“敷衍式”治理表面是对纠纷进行了治理行为，但实质上是把纠纷“掰碎”缓释冲突，但纠纷并没有消失，它们只是被迫“碎片化”总有一天会重新“拼凑爆发”。

村民在土地流转中因为受到“损失厌恶”心理和熟人社会信任纽带的影响，习惯采用口头约定或是非正式契约，导致交易过程与结果稳定性差且难以追溯，产生纠纷。政府在意识到这种纠纷的特征时，同样作为“理性经济人”去调整应对策略，以看似公平实则敷衍的治理方式先简易处理土地纠纷，把土地纠纷消解成为日常的琐事纠纷或家庭内部纠纷，纠纷被“降级”后再让村委去调解。所以敷衍式治理方式隐含的整体逻辑是基层本身因为受到资源限制、政绩目标等现实条件约束，在处理公共性事务时带有选择偏向，日常化的土地纠纷数量多且易复发，所以与其把大量时间和精力都浪费在此还不如分配给其他易处理、显政绩、成本低的公共事务中。

第五章 打压式治理下主体行为分析

第一节 村委-村民结构关系纠纷实例分析

笔者发现,在农民土地纠纷案例中,村民以个体形式所受到的打压并不直接来源于政府,换言之而言政府不会对村民个人采取直接打压的方式,更多是村委作为打压者的角色存在,这是由于两者的“政治性”定位不同所导致的,也是地域特征所导致的。村民生活在乡村社会之中,需要遵守乡村传统规则和内在秩序,一旦利益诉求与这种规则现实相背,乡村内部打压会随之产生。前文已经阐明此种治理下呈现出强村委参与、弱政府参与的形势,因此本章的治理主体选择把重心放在了村委行为,而非政府行为。需要说明的是政府虽然不直接参与打压,但是政府理应对不合理的规则有所行动,但在案例中发现政府呈现无效回应,这种无效笔者认为也可以视作对打压的参与。

案例3:1992年N镇的D村村委会分配给陈某一家9亩多鱼塘,后陈某的儿子外出打工,陈某一个人无法独自料理,村里出面协商说避免闲置暂时收回鱼塘交由袁某打理,陈某出于好意便同意了。1996年陈某的儿子返回村里,发现鱼塘已被村委会过户给了袁某,双方起了争执。陈某儿子认为村委未经本人同意私自过户鱼塘,要求村里归还鱼塘。村委会以鱼塘已经过户他人为理由拒绝了陈某儿子的要求,但是同意另外分配责任田土给陈家。陈某儿子一心想要回鱼塘,不同意村委会的以农田换鱼塘方案,多次找到村里要求给个说法。村委会表示当年是陈家因为陈某儿子外出务工无法打理鱼塘,转交由他人打理是征得了陈某同意,鱼塘是村里的集体资产,不可能任由它荒废。陈某儿子不接受村委会的说辞,期间也陆陆续续找过时任D村村支书的王某,并送了一些“礼物”,但是王某也没有松口,只是说等村里后续空出来了鱼塘优先考虑,让陈某一家先安心种地。陈某也劝儿子作罢,说“没必要和村里闹的这么僵”,但陈某儿子不同意,闹到了县里和法院,双方在渔场支部及分场组长的调解见证下,签订协议,陈家补偿袁某部分现金,鱼塘交还由陈家承包,关于陈某的土地纠纷本应到此结束。2020年,城市乡村建设陈某家的宅基地及承包的鱼塘被纳入征收范围,但是补偿的金额却远远没有达到陈某一家的预估范围,陈某儿子便认为是之前鱼塘纷争告到县里让村委丢了面子,因而被村委刻意报复,降低了赔偿标准,要求按照国家规定赔偿标准执行。村委会告知陈某儿子征收款的分配都是开大会决定的,没有理由因为个人的不同意就变更,在征收会议上直接把陈某儿子的要求“摆上了台面”并直言陈某儿子多次扰乱村委决定。陈某儿子随即再次上访,但得到的官方答复均是村委按相关政策执行,并未违规。陈某儿子认为当初就是王某以权谋私,收了别人的钱后哄骗自己的父亲同意把鱼塘给了对方,自己打了官司赔了钱才要回

来鱼塘，后来征收又克扣自己的钱款，提留比例不合理，开始通过微博、红网百姓呼声板块、人民网领导留言板等举报 D 村原支书王某为首的团体多年来违纪违法等情况，涉及不作为、破坏选举、封锁中央惠农政策、贪污公款、索要好处费、巨额财产来源不明、以权谋私等，但都以证据不足为由没有下文。

案例 4: 1991 年, N 镇村民李某一家早年间搬入 L 村后, 因为各种原因与村里的邻居汤某不合, 彼此之间时常有口角发生, 因为 L 村汤为大姓, 李某的父亲忌憚汤某找人欺负儿子, 加上当时种田收入低又要纳税, 李某的父亲便带领全家搬往县城, 务工为生, 家中的土地均承包给村民陈某斌、汤某春耕种, 并告诉两人以后如果回村了要归还自己的土地。后陈某斌、汤某春不想务农为生, 便想将土地还给李某, 但是原来有矛盾的汤某得知后声称“李某要是敢回来, 自己不种田也要去找李某麻烦, 看谁耗得过谁”, 于是田土就一直由村委代为管辖, 成为了村里的机动地。

2018 年, 李某父亲去世, 李某欲回村生活并安葬父亲, 向村委提出申请, 请求归还宅基地以及重新申请田土, 但村委以李某已多年不在村里生活为由一直搁置, 李某因为自己平时还要打工也没法天天去村里督促。2019 年, 后政府计划在 L 村建设污水处理厂, 原李某的责任田地以及宅基地在征收范围之内, L 村便统计了范围内的村民, 便于以后发放人头费, 但没有将李某计算在内。得知消息的李某不愿意了, 认为之前的宅基地和田土本应归还自己, 村委却迟迟不给, 现在被征收了统计还少了自己, 李某一百个不乐意遂要求村委必须同等对待自己, 要求和其他征收的村民享受一样的待遇。但村委认为李某一家已放弃承包土地, 而村里的土地早已全部进行确权办证, 实际上李某并无自己的土地, 污水厂征收和李某也毫无关系, 拒绝李某的要求。此事也引起了李某一家的愤怒, 李某的子女之前因为父亲希望落叶归根安葬爷爷的想法落空便对村委会的做法颇有怨言, 现在征收了家里原来的房子、田土, 村里却说和自己一点关系都没有, 李某家彻底愤怒了。先是在网上以各种形式状告 L 村支书和村委歪曲事实, 偏帮村里的大姓村民, 私挪土地、侵吞拆迁钱款, 但是因为拿不出相应的实际证据, 上访和发帖都没有得到重视。李某家便转而上访, 或去纪委处举报村委行事不公, 但是也都没有掀起什么“浪花”, 李某本人至今仍未得到土地和宅基地, 无法在 L 村生产生活, 依然和子女生活在县城。

案例 5: 2005 年, N 镇 W 村的高某因为结婚离开 W 村到丈夫所在地方生活, 2010 年, 高某因为和丈夫感情不和办理了离婚手续, 重新回到了 W 村生活。在此期间, W 村 5 组因为政府城乡建设规划, 整组的土地都被纳入征收范围, 因为高某当时已经外嫁, 补偿方案里并不包括“外嫁女”。高某迁回 W 村后一年, 征地项目开始启动, 得知自己没有人头费的高某非常不满, 前往村委讨要说法,

要求与组内其他村民享受同等的待遇,征收所得钱款应有自己的一份,凭什么剔除自己。对此村委认为征收时间是在高某外嫁期间,高某户口虽然是在村里,但是实际上根本没有在本村生活,也没有属于自己责任田土。根据村规民约,村里的妇女一旦出嫁搬出本村后就不再是本村本组集体经济成员,征地补偿款和高某一点关系都没有。高某据理力争,认为自己虽然外嫁,但自己在前夫所在的村并未获得土地,户口也一直在W村,自己明明是W村的村民,理应享受和其他村民一样的待遇,村委会就是歧视外嫁女,找借口搪塞自己,便前往政府上访,得到的回复是,整组征收钱款早已打款至W村5组,如何发放政府部门是无权干涉的,高某只能回头继续找村委会。村委会却出具了一张由高某父亲写的声明,声明写道:“高某某由于在征收期间外嫁,家中的宅基地和农田不享有份额。”高某彻底愤怒了,回到家中质问父母为什么要帮着村里的人欺负自家的女儿。得到回复却是:一直以来村里的传统就是这样,出嫁的女儿不参与分田分房,如果征收的话人头也是不算在内的,如果自己家开了这个先例,怎么面对村里组里其他的人?家里的态度让高某彻底心凉了,一纸诉状把W村告上了法庭,在司法调解之下,组里重新开会商议分配方案,这一举动引起了组内村民的不满,对高某家冷嘲热讽,指责高某被金钱迷了眼,外嫁女不分钱一直是村里的“规矩”,高某的父亲对自己女儿的行为也十分不解,告诫自己女儿不要再惹事端,败坏了自己村里的名声,如果这么想要钱,家里可以商量拿一部分给高某,但是不要用这样的手段丢人现眼。高某听罢彻底凉了心,主动找到了村委会,说愿意只拿取适当的“人头费”,接受调解不再上诉,村委会同意了高某的意见,拿到钱款后,高某外出打工,常住在县城里,已经很少回村了。

村委会是农村基层群众性自治组织,是农村事务的直接管理者,它的核心利益诉求为壮大本村集体经济,这与村民的利益诉求是具有统一性存在的,村民也对村委会有天然的信任感,当两者的利益诉求达到统一性时,村委会就是村民们最好的“代言人”。另一层面,两者的利益诉求也有对立性,因为村委会的利益诉求很难与所有村民保持高度一致,必然会出现与单个村民存在诉求差异,加上落实到具体的执行层面只能依靠村干部,他们有着得天独厚的优势。所以在各类土地纠纷事件中,也会发生村干部利用权力在集体土地上谋求个人利益的寻租行为。

在案例3中涉及到的利益相关者有以下这些。首先是陈某一家,陈某儿子对鱼塘的争取是他们的核心利益,陈某儿子觉得在这个过程中受到了不公平对待,失去了原本属于他们的资源,因此他们可能会持续寻求解决方案,以追求自己的权益。其次是D村村委,村委会的利益在于维护村里的集体资产,以及确保资源得到有效利用,所以陈某在讨要鱼塘时村委会拒绝,原因是将鱼塘过户给新承包人是出于对资源利用的考虑,鱼塘的归属村委需要权衡各方利益来考虑。王

某作为 D 村当年的村支部书记，原则上他的核心利益应该与村委会一致，但是在具体决策上单纯依赖村干部的话，其中的可操作空间性非常大，如村委会决定收回鱼塘场后后续处置，应该交给谁？又或者是让陈某与儿子商量后再决定，如何选择基本上取决于王某的决定，因此与其说是村民与村委之间的土地纠纷，还不如说是村民与村委的代表人村干部之间的纠纷。

在案例 4 中李某一家作为土地和宅基地原承包人，他们是直接受影响的一方。李某一家对土地和宅基地有强烈的归属感，因为与原村民汤某不合而被迫离村，暂时放弃了自己的房子和田土，但是需要注意到的是，李某的核心诉求其实是能够重新回归乡村安葬父亲，房子和土地只不过是作为一种生活的附属品。但是当政府对此前的房、地进行了征收以后，李某此时的诉求是要求村委同等对待自己，享受一样的征拆待遇。最后因为村委的强硬态度，诉求变成了要求对 L 村支书和村委违法乱纪的事实进行处置，矛盾进一步被激化。村委从始至终对于李某的要求都没有答应过，他们不认为李某是 L 村的村民。笔者认为村委的利益诉求是保障村委在征收时获得更多的利益分配，同时杜绝在征收敏感期间各种“要钱”现象冒头发生。

案例 5 中涉及到的利益相关者相比于前面两个案例更多。首先是高某，作为当事人，高某认为自己应享有征地补偿款的一份。她的诉求包括获得与其他村民同等的待遇，认为村委会对外嫁女不参与分配的规定是歧视且不合法的。在过程中，高某通过上访和诉讼等手段，试图维护自己的权益。高某的家人则一开始并不参与这场因为土地征收带来的利益纠葛，即使其中有自己的家庭成员，再后来受到村委会的影响，同意剔除高某的份额，随着高某诉诸法律，家人之间出现分歧，对高某的行为产生不满。尤其是高某的父亲，担心女儿的行为会影响家庭在村里的名声。此时高家的诉求是避免家庭名声败坏，影响后续在村里的生活。其他村民对高某行为不满，认为这违反了村里的规矩，他们的诉求是阻止任何人破坏传统，或者说希望“分蛋糕”的人越少越好。村委会的行为反映了两个方面的诉求。其一是维护权威地位。在土地征收和补偿款分配过程中，村委会作为乡村内部权威有话语权，这种话语权是村民集体赋予的，那么理当为集体发言保持权威性。其二是规则执行，村委会坚持实施外嫁女不享有土地征收补偿款的规定某种程度上维护了村庄内部的稳定和谐，如果因为高某打破规则会导致更多打破规则的人和事的发生，村委因此选择以打压来保持“稳定”。

第二节 村民行为逻辑解读

一、服从与反抗

在过去，乡贤乡绅和宗族长辈是作为乡村精英的主要代表，后来新中国成立，

重构了基层政权对于农村社会控制，在“政权下乡”的过程中，从村民的观念到村民的行为都实现了对国家政权的高度依附和对个人义务的认同与服从，此时村民的行为逻辑呈现出积极性、服从性。如案例3和案例4最初的矛盾都发生在九几年，本应该村委出面解决或者回应的问题都没有得到处理，但是此时村民的行为只停留在“要一个说法”或者直接脱离原村生活并没有采取更进一步的举动。但是当社会进入转型期，村委会权威性不可逆转的弱化，村民的不配合行为开始逐渐变多。当发生冲突时，村民开始寻求另外的途径来绕过村委会表达自己的利益诉求，如案例5中的高某试图用诉讼的途径来解决问题，但是成效并不明显。一方面是由于基层政府对于村委会的领导和支持，让村委会在村庄内部扮演着“政府助手”的角色。另一方面，乡村年轻人才流失严重，留下来的大部分都是老人与小孩，老人既习惯遵循过去的传统旧制，又在家庭上掌握话语权。

案例碎片：陈某也劝儿子作罢，说“没必要和村里闹的这么僵”，但陈某儿子不同意。

案例碎片：村委会却出具了一张由高某父亲写的声明，声明写道：“高某某由于在征收期间外嫁，家中的宅基地和农田不享有份额。”

高某的父亲对自己女儿的行为也十分不解，告诫自己女儿不要再惹事端，败坏了自己在村里的名声。

父辈与子女行为差异化，发生矛盾时，老一辈的偏向于观望、协商、说人情、找关系，即使诉求没有得到回应，也不会因此和村委会走向决裂，而子女年轻一辈显然行动力强度要大很多，从心理上的对抗性而言也比父辈多。最后，当村民和村委出现利益不一致时，他们的行为逻辑也与村内整体性密切相关，因为他们知道如果自己的利益诉求与整村集体之间的利益诉求不一致，就算自己的诉求得到满足，势必也会遭受“特殊打压”。

案例碎片：N镇村民李某一家早年间搬入L村后，因为各种原因与村里的邻居汤某不合，彼此之间时常有口角发生，因为L村汤为大姓，李某的父亲忌惮汤某找人欺负儿子，加上当时种田收入低又要纳税，李某的父亲便带领全家搬往县城。

在处理土地纠纷时，尽管如今乡村的宗族势力已不似以往，但是依然影响着村民的选择。比如经常提到的外来户与村里大姓户，外来户村民如果与村民大姓户发生冲突，即使大姓户不采取任何压迫手段，外来户也会天然的处于弱势，他们会更愿意在矛盾开始之初就阻止矛盾扩大变成纠纷。因为根据费孝通“差序格局”的理论，在面对与事件主体之间的关系距离时，人们可能会根据与对方的关系亲疏、利益关联程度、信任度等因素来调整自己的行为 and 态度，这可能影响他们在处理冲突、协商和沟通等问题时的策略选择，所以李某的父亲在发生矛盾后

选择带领全家直接离开村庄,不过这种影响力并不能作为压力长期存在,随着时间的推移会逐渐淡化,尤其是在村民法治意识的觉醒后,这种服从行为已不复存在。

二、现实环境的压力

在本文的之前的案例中反抗的村民都有着“外”的标签,李某是早年离村的“外乡人”,高某是嫁到他村的“外嫁女”,都面临着来自乡村环境的原有压力:来自当地宗族大姓的压力或来自村规民约的压力。面对这种压力,是无法通过法律手段来解决的。如外嫁女权益纠纷所反映的其实就是两种观念的冲突:“传统所有的集体观”和“法律所有的集体观”。

案例碎片:高某把W村告上了法庭,这一举动引起了组内村民的不满,对高某家冷嘲热讽,指责高某被金钱迷了眼,外嫁女不分钱一直是村里的“规矩”。

多数村民主张适用的是“传统所有的集体观”,这种集体观所反映的是历史延续特征,而不是法律特征,表现为一直以来村民(集体经济组织成员)的认定是基于村内集体的共识,这种共识是从以前到现在一直延续下来的传统,因为这种共识的存在,获得这种资格并不需要同等付出,即只要符合共识之内的意识都可以获得这种资格,而不在共识之内,取消这种资格也无需对被取消者进行告知、补偿,因为默认被取消者曾经也是在共识之内的,也有维护这种共识的义务。而外嫁女主张自己依然是组织内的成员则是遵从“法律所有的集体观”,这个观点呈现了一种具有显著民法特色的集体观念,按照国家的法律和制度,如户籍制度、婚姻法和妇女权益保障法、农村土地承包法等,当妇女出嫁前在本村的土地上有其一定的份额时,因外嫁离开集体且在新地未取得承包地或离婚丧偶后在返回原地居住,集体不得收回原承包地。因此,她们反对传统共识出嫁就是自动离开村集体的观点。但是外嫁女的逻辑不仅于此,除了对权益的坚持,还可能对自己在原籍村土地上的权益有很强的认同感,所以有理由在婚后继续争取这些权益,这种心理活动源于对自身利益的保护和对公平正义的追求。但是这种追求公平正义的道路又总是与家庭相冲。当个人的观点和集体的观点开始割裂的时候,就意味着已经陷入了现实环境所带来的压力当中,这种压力会由远到近,比如案例中的高某从一开始与村委的纠葛变成与村民们的纠葛,在到最后自己的亲人成为了压垮自己的“最后一根稻草”。

案例碎片:在高某父亲认识里,村里一直以来的传统就是这样,出嫁的女儿不参与分田分房,如果征收的话人头也是不算在内的,如果自己家开了这个先例,怎么面对村里组里其他的人?

不但反抗者面对现实的压力,与反抗者亲密的人们也同样面对着这种压力。

压力的形成除了传统规则的约束还有来自于乡村内部的舆论压力。比如高某的父母在面对自己女儿受到不公的待遇时，他们的选择可以是与自己女儿一同反抗，这样女儿可以得到属于自己的钱款，家庭的财产相应的也会进一步增加。但是这样的后果就是要面对来自乡村内部的舆论压力，因为高家破坏了传统规则，其他有女儿的也会效仿高家，要求多分钱，而没有女儿的家庭则会极力维护传统规则，去指责这些破坏规则的人，两边会陷入喋喋不休的争吵之中。因此在新的秩序没有建立起来的情况下，村民们自己也知道打破原有的秩序的人会承受不好的一面，因此他们选择加入多数人，来维持现有的规则。

案例碎片：高某听罢彻底凉了心，主动找到了村委会，说愿意只拿取适当的“人头费”，接受调解不再上诉，村委会同意了高某的意见，拿到钱款后，高某外出打工，常住在县城里，已经很少回村了。

我们可以理解为在面对现实中的困难时，外嫁女可能需要在捍卫权益与维护家庭和谐之间寻求平衡，这可能导致她们在某些情况下采取妥协或折衷的策略，以换取这种平衡。

第三节 村委行为逻辑解读

一、“打压式”治理

在我国，农村土地的所有权依法归国家和集体所有。现实是农村的国有土地少之又少，大部分农村土地属于集体土地，归集体所有。但是实际执行上，由于村民们民主权利意识薄弱、执行机制和监督机制的缺位，乡村集体经济组织、村民小组代表形同虚设，村民委员会对于村集体土地的如何分配掌握了绝对的话语权，一旦发生涉及到村委会集体或者是村干部的土地纠纷，村民便天然的处于弱势地位。乡村社会内部存在原生的秩序与规则经过时间的沉淀变成村民的共同意识，与现代化取向的法理性层面存在不一致。如经济学家诺斯所言，制度可以被定义为人类创设的用于构建人类互动的规则，这种规则分为正式制度（如法律）和非正式制度（如社会习俗），正式规则依靠国家权力推进实现变迁是有可能的，但实际上非正式规则的约束仍然具有强大的力量，因为他们仍然在解决着参与者之间的基本交换问题——不论是社会的、政治的，还是经济的^①。传统规则所凝聚的共同意识又会形成共同利益体，除非正式规则强制性干预，村委作为传统规则和共同利益的维护者、代言者角色出现，将对试图改变和抗争的村民进行打压。

案例碎片：村委在征收会议上直接把陈某儿子的要求“摆上了台面”并直言陈某儿子多次扰乱村委决定。

^① Douglas C. North. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, 1990.

案例碎片：村委会出具了一张由高某父亲写的高某放弃征收份额声明。

村委的打压手段既有显性手段也有隐性手段，如村委对于村民的抗争行为要么是断然拒绝要么是通过施压他人来维护现状是显性的打压手段，前文所述的其他村民的冷嘲热讽和内部舆论是隐性的打压手段。村民在乡村内生活不仅依靠的是户籍关系上村民身份的认定，还需要有许多有象征意义的符号举动，如红白喜事的邀请、村内名声的评价、与村委关系的好坏等都是村民身份认定的判断，也是村委敢于对此进行打压的判断。在N镇的乡村里有一个不成文的习俗，如果村内有人过世，本村的村支书通常都会去吊唁，如果哪家死了人而村支书没有去的话，会被视为一件丢面子的事情，这种也可以看作是一种隐性的打压行为。

打压式治理往往强调规则的执行，但很少关注规则本身是否公平合理。此外，为了维护现有的社会秩序和稳定，村委可能倾向于压制异议，忽视个体权益。这样的做法可能会导致以下问题（1）权益受损：当地权力机构的打压式治理可能会损害部分村民的合法权益，使他们在土地纠纷中处于弱势地位，难以维权。（2）权力滥用：在这种治理方式下，权力机构可能因为过度强调规则执行而导致权力滥用现象。这可能会加剧村民之间的矛盾，进一步加重纠纷。（3）社会不满：由于打压式治理方式关注维护现有秩序，而忽略了制度的公平性，这可能会激起社会不满和抗议，导致村庄内部的矛盾和冲突愈演愈烈。（4）阻碍改革：打压式治理方式对现有制度的维护可能会阻碍社会制度和村规民约的改革，使得一些不公平的现象长期得以延续。总之，土地纠纷村委-村民结构关系下的打压式治理方式，是一种以维护现有秩序为主导的治理方式。这种模式可能损害部分村民的合法权益，加剧社会矛盾，阻碍制度改革。因此，在解决土地纠纷的过程中，有必要关注公平正义，以及寻求更加民主、包容和可持续的治理方式。

二、维护利益与角色失衡

在笔者看来，从村委自身而言维护利益有双重含义。其一是村委的公共性。村委作为村民自治组织，承担着“集体”代表这一角色定位。村委成员原则上都是由大多数村民选举出来的，在调整、分配土地、征收款项时必须遵从大多数人的意愿，或者说“惯例”，即使这种“惯例”是不合理、甚至不合法的。其二是村委的自利性。村委只是一个代名词，村委会成员是人，与其他人一样，他们在决策过程中可能会考虑自己的利益。在某些情况下，个人利益可能会影响村委会成员在履行职责时的决策，使其倾向于追求个人利益而忽略村民的需求，产生“寻租行为”。

案例部分还原：2003年，N镇S村村支书为了壮大集体经济，响应政府建设“模范村”的号召，争取省级资金，主动与某农业公司谈合作，商量把全村土

地整体流转, 承接公司每年给予给予村集体 20 万元的土地使用费, 同时把 5 组的土地基础设施建设及流转土地上的生产作物入股企业换取每年分红。但 5 组的村民赵某文强烈不同意把自己的土地出租出去, 想自己耕种经营, 因此坚决不同意村里的方案, 并说动了另外 3 家和自己一起抵制村里的方案。S 村村支书多次劝说, 终于劝服了另外 3 家, 但赵某文依旧抵死不同意。随机村委召开村组大会, 以多数人赞成通过了流转方案, 同时调整村里土地分配, 硬生生把赵某文承包的土地位置换至流转整体的边缘处。赵某文对于非常不满, 觉得村委会做法“野蛮”, 要去法院告村委会和企业勾结, 谋夺自己的土地。赵某文曾多次来到政府反映意见, 政府给予的回应都是村里的地都是属于农民集体所有, 村委会有权对土地向村民进行分配, 政府对此无干涉权。

以上案例所呈现出来的乡镇政府和村委的“默契配合”在 N 镇中十分常见, 村委努力壮大集体经济实现乡村振兴是为了维护村集体的利益, 政府选择无效回应, 默许村委的做法也表明了支持的立场, 如果模范村成功建立, 省里拨付奖励资金既是政绩的一部分, 也能为财政减轻压力, 这是两者的双赢, 即使《中华人民共和国农村土地承包法》规定土地经营权流转应当遵循依法、自愿、有偿的原则, 任何组织和个人不得强迫或者阻碍土地经营权流转。村委以开大会的形势, 强制性更换了赵某文的承包土地已经构成了违法行为, 但在乡村两级牢固的利益链条上, 个人的力量微不足道。我国乡村基础层面的民间自治实际上体现了国家权力向社会权益的归还, 其核心是权利与利益在国家与社会间的重新分配。自治过程中, 乡镇政府不可避免地需将部分职权移交给农村社会, 以实现自治。在废除了政社一体的人民公社制度之后, 农村地区建立了乡镇基层政权与村民委员会这一群众自治组织, 形成了“乡政府管理、村民自治”的乡村基层治理模式。乡镇政府位于我国政府行政系统的最末梢, 是国家政权的末端, 也是农村工作的基石, 作为国家政权机关的基层组织, 乡镇政府自上而下地负责农村的管理工作。而村民委员会则是基层民众自治组织, 其权力来源于本村居民, 实现自下而上地对所属村庄进行自我管理。从基层政府角度出发, 面对村委不当治理行为时为什么要选择过度的“放任”, 是缘于村委承担了“政府助手”的角色定位。在城乡双重经济结构下, 国家对城市发展给予政策扶持, 而农村多数依赖自给自足模式。这导致乡政府的行政权限向农村延伸, 把村委会视为乡政府的附属机构, 将“指导”变成“领导”, 对村委会的决策权和人事权进行干预, 影响了村民自治的各个环节, 包括民主选举、民主决策、民主管理以及民主监督。同时, 基层政府大量的任务被下放到村委, 一个村干部可以同时承担着计生、党建、民政、宣传四线“专干”, 同时对接乡镇多条工作线, 诸如征地拆迁、医保筹资、人居环境都需要村委会全力的配合, 但从法理上, 村委并不是乡镇政府的附庸机构, 为了维

持这种“领导关系”带来的政治上的利益，乡镇政府通常不会过多的插手乡村内部的事，尤其是牵扯到核心成员的事，以此交换乡村在承接各种指派任务的大力支持。

第四节 “打压式”治理成因

一、村规民约的影响力

村规民约在我国的县乡自治中具有悠久的历史传统，最早可以追溯到北宋时期的《吕氏乡约》，村规民约虽然起源于乡土民间，但在实际成文是由封建时期的地主乡绅或者大姓宗族等乡村精英制订，虽然封建时代早已埋入历史尘埃，但留下来的如男尊女卑、父权婚姻、排外思想等传统思想依然影响着当下乡村社会。如案例中提到的高某因为出嫁到了其他地方，虽然保留了原村户籍，维权却依然艰难。村委之所以能理直气壮的拒绝他们合理的要求，毫无谈判的空间，是因为村里多数的村民也抱有这样的思想，村规民约带来的老旧思想让他们对这种现象早已习惯，村委此时不仅是代表村委全体还是代表了全村的利益，这让处于弱势一方的村民更加难以和村委“抗衡”，因此外嫁女面对的不仅是村委的打压还有家庭的打压。

二、村委缺乏有效的监督

对于村委会的监督笔者认为可以分为内部监督和外部监督两种。村务监督委员是依法设立的村务监督机构，其职责是监督和管理村庄事务，维护农村社会治安和稳定，促进农村发展，主要职责包括了监督村干部的履职情况，确保他们依法履职，不滥用职权、不作弊、不贪污等和监督村庄的经济活动，确保农村经济的发展和村庄财务的安全，防止违规行为，实际上，它是村民自治机构的补足部分。但是现实中，村务监督委员发挥形式十分有限，且不说村委成员之间相互“掩护”，不按相应的规定章程办事，由于村两委一肩挑，许多村委成为村支书的“一言堂”，内部监督不过一句空话。另外在现实操作中，村务监督委员形式化严重，现在他们更关心报账手续齐不齐全，财务支出合不合理。另一方面，村民作为自治的主体，对村委的监督也十分薄弱，监督意识薄弱、监督渠道不畅、监督手段单一等等都让村民失去了监督的权力，也丧失了监督的想法。外部监督就是来自于政府的行政监督，然而讽刺的是，面对上级层出不穷的工作任务，乡镇政府想要执行任何事都离不开村委的大力支持，无论是人居环境建设、新冠疫情防控等都需要村委的支持，特别是政府在进行征地项目中，需要村委大力配合工作，而村委的人事任免、财政扶持又受到乡镇政府的限制，行政权下沉至乡村，两者之间形成了一种政府领导，村委配合的“强制合作”关系，那么当村民和村委发生

矛盾时，在不涉及底线的情况下乡镇政府更倾向无效回应，这样就造成了乡镇政府对于村委的监管效力更低。案例中的不乏村民举报自己所在村的村支书违法乱纪，贪赃枉法的行为，但由于当时对于村委成员并没有有效的监督机制，证据也不宜获取，就算获取了证据也可能被利用暴力、恐吓等手段销毁，令举报人举步维艰，纪委会也难以查证，而村民的举报也只好作罢，他们只能哑巴吃黄连有苦说不出，继续忍受“打压”。

小结

本章以村委-村民结构关系下的三个案例为事实依据，阐明了在乡村社会中存在的一种内在规则。当村民的核心诉求与乡村社会存在的内在规则产生不一致时，无论主动被动，村民都会遭受到来自内在规则的“打压”，这种打压难以从外部突破，即使村民以法律为武器进行抗争，也无法避免“打压”。本章的治理主体即村委作为乡村日常生活的管理者，习惯于维系内在规则，而非改变，即使合理合法的是少数人，村委会也不会和他们站在一起。打压式治理反映整体逻辑是多数服从少数，村委会基于对村民集体传统共识的维系而打压“反抗者”，哪怕共识不合理不合法，村委会也没有理由和动力从内部改变，因为改变会重新分配“蛋糕”，大部分村民并不想这样做。其次村委会在土地事务上处理自由度高，行政权力基本不干预个人向的分配，怎么分，如何分都可以由村委自行决定，高自由度给了打压式治理的“生存土壤”，而传统的延续又让这种自由度不被村民反感，既然村委愿意去维护集体传统共识，那么他们也愿意去认同村委所拥有的打压权力，最终“打压”好似变成了村委、大多数村民、政府三方共赢的结果，但罗默的利益相关者理论告诉我们关注平等就要关注最不利群体利益的最大化，因为这才是冲突产生的本身。

第六章 妥协式治理下主体行为分析

第一节 政府-村民结构关系纠纷实例分析

妥协式治理方式与我国信访机制密切相连,信访是我国特有的民众反映诉求的渠道,在个人面对政府强权压力之下选择上访其实是司法治理的弱化的体现。在妥协式治理中看似涉及到的利益主体只有村民和当地政府,但其实中央政府也以某种形式蕴含在内,所以妥协式治理究其根本不是政府对村民的妥协,而是面对以强结果轻过程的信访考核机制,基层政府为了缓解这种政治高压采取的应对中央的手段,两者的治理目标异化催生了上访谋利的生存空间,促成上访者的延续与扩展。有学者生动的总结了这个过程:经过持续的上访实践,上访者在与政府博弈的过程中不断熟悉基层政府信访治理心态,通过前期成功谋利上访的自我总结与学习交流,他们逐渐洞察到抓住基层政府的“软肋”即是博弈过程中的“机会”^①。

案例 6: N 镇的 W 村杨某英一家原与当地水机站签订了合同,承包了当地沱江河洲面积 4 亩用于鱼苗孵化水产养殖。1996 年和 1998 年由于孵化鱼池被洪水冲毁后,杨某英一家觉得自己连续两年遭受了天灾,理应得到补偿,所以没有再按照合同向水机站支付承包费。1999 年国家落实平垌行洪政策,当地河洲统一移交某水库站管理,由于移交过程出现了遗漏,对于杨某英的 4 亩鱼塘没有进行收回,合同也没有进行界定,杨某英便一直经营了下去。2009 年政府筹划水库建设,准备对河洲范围内当地籍的群众进行了腾地拆迁,按照属地管理的原则,当时杨某英一家籍贯并不在当地,但杨某英夫妇的鱼池在拆迁范围内,河州属国有土地,依据政策只对地面附着物和青苗进行补偿。当时,当地乡镇政府与杨某英夫妇进行协商拆迁补偿,因其夫妇二人要求太高,未达成拆迁补偿协议。此事便搁置了,期间水库建设的施工队伍在其未知情的情况下,将鱼塘边上的部分树木进行了清理。杨某英夫妇以此为由第一次到县政府上访。

2010 年正式启动水库建设,杨某英的丈夫遭遇车祸身亡,杨某英与丈夫的母亲正在进行财产诉讼,等待判决。为了推进工程建设进度,在对杨某英河洲面积上的青苗进行财产保全公证,并在知会双方当事人并征得当事人同意的情况下,准备进场施工,其财产保全评估估为 103312 元。按照国家政策,河州属国有土地,但杨某英坚持认为当年发生洪水后,自己投入了资金去修复鱼塘,政府不应该再收取承包费用,后续政府也没有阻止或者告知鱼塘不属于自己,自己也陆陆续续投入了一些设备,充分证明了这 4 亩国有河洲地是个人财产,必须要求享受

^① 赵佩,黄振华.农民偏执型上访的生成及其内在逻辑——基于湖南省 G 村的田野考察[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2021,22(5):38-44,92.

同等于城镇拆迁待遇。几次洽谈均未达成补偿协议，考虑到水库建设工程进度，负责项目的城投公司多次派人和杨某英商谈，但杨某英态度非常强硬，与县城投公司的人发生了激烈的冲突导致被治安拘留。根据当时的询问笔录，杨某英多次谈到县城投公司是受县政府指示，用武力威胁自己，甚至怀疑丈夫的死亡与政府有关。

2012年，水库的建设进度严重滞后，因为始终无法联系上杨某英，县政府决定在聘请公证处做好财产保全公证的前提下，拆迁了杨某英房屋和鱼池。杨某英得知后，跑到县政府大楼堵门，大喊“政府强拆，政府打人”，当被保安拦截时，又扬言要自杀在县政府大门口。为了平息事端，当地政府几次接谈杨某英，也没有达成双方满意的效果，杨某英开始上访、越级上访、进京上访，导致当地的县镇政府都被约谈通报。迫于压力N镇多次接谈杨某英，承诺给予杨某英每年每月一定的生活补助，并解决其住房和子女上学问题，逢年过节发放一定的慰问金，条件是杨某英不再进京上访，签订息访协议书。杨某英不同意签订，但承诺不再进京，县政府便安排了一套廉租房给杨某英居住，逢年过节也按照协议发放一定的慰问费。杨某英因此暂时平息了起来，但她的上访之旅却并未终结。

案例7：2014年N镇X村三组因县级政府城乡规划被纳入征收范围，告知当地村民有公寓式安置房安置或货币补偿安置两种方式，由安置对象自愿选择。3组的村民彭某选择了货币补偿安置。2015年，项目正式启动，彭某却自述遭受到了政府的欺骗，认为自己的补偿款偏低且政府答应的一些条件没有兑现，拒绝搬离原宅基地。为了项目进度，政府在行政程序完整的前提下强行腾拆了彭某的房子。彭某便数次上访到了省市，状告县政府欺骗自己签下空白合同，强拆强征导致丧失住所，目前生活窘迫交不起社保，基本的生活也难以为继。县政府对此回复彭某所居住房屋的拆迁款已补偿到位，彭某自己没有去拿，所以该房屋已属应拆但未完全拆除房屋，不存在强制拆除这一说法。Y村三组已于2017年分得留地安置台基，但未启动建设，彭某自己选择了货币补偿安置签订协议。而所述“社保”实为失地农民养老保险，之前已通知当地镇村发布了失地农民养老保险参保的通知，告知村民可开始自愿购买失地农民养老保险，当时彭某一家表示没有经济能力承担，不参加失地农民养老保险，选择了新型农村社会养老保险。彭某对政府回复极其不满意，坚持认为在宅基地置换中政府存在不当行为，自己如果没有拿补偿款怎么认定补偿款已经到位，如果补偿款有争议说明自己没有同意搬离宅基地，政府凭什么强拆。因此从县级上访到了中央，成为了当地重点信访对象，多次督办、交办信访办件。政府为了安抚彭某便承诺给予一定的租房补贴，还帮彭某的儿子安排一份工作，彭某这才暂时平静了下来。

2022年，安置小区一期建设完毕，彭某找到政府要求搬入，但是因为名额

有限,加上当年已经给了彭某安置费用,并没有把彭某纳入安置名额之内,彭某便又开始上访,政府为了防止彭某进京上访,便在彭某目前租住的小区附近布控了摄像头,要求当地镇政府安排专人盯梢同时采取“怀柔”手段稳定彭某,防止其进京上访。至此又陷入了彭某上访,政府安抚的“怪圈”之中。

政府是一个复杂的组织,它需要扮演多种角色,以维护国家的利益和促进公共利益的实现。这些角色可以包括立法者、行政者、监管者、仲裁者、调解者等等。每种角色都有其独特的职责和利益诉求,这些利益诉求在某些情况下可能相互矛盾。例如,作为立法者,政府的核心利益诉求是制定并推动合适的法律和政策,以确保社会秩序和公共利益得到维护。而作为行政者,政府的核心利益诉求则是高效地实施这些法律和政策,以及维护国家的安全和经济利益。此外,作为监管者,政府的核心利益诉求是确保各个行业和市场的公平竞争,并保障消费者和公众的权益。而作为仲裁者和调解者,政府的核心利益诉求则是处理纠纷和危机,以维护社会稳定和公共安全。当政府扮演多种角色时,这些角色之间可能会存在利益冲突。例如,当政府作为监管者时,可能会被要求保护消费者的利益,而作为行政者时,则需要考虑到企业的经济利益。这种冲突需要政府权衡和协调不同利益诉求,以最终制定出符合公共利益的政策。因此,政府不同的角色定位会影响其核心的利益诉求,这些利益诉求也是多元化的。政府需要平衡不同的利益诉求,以最终实现公共利益和国家利益的平衡。在案例6中,涉及到多个利益相关者,包括杨某英一家、水机站、乡镇政府、县城投公司、县政府、省市级政府和国家信访局。笔者根据利益相关者理论来分析各方在事件中的角色、利益和行为。杨某英一家作为鱼塘承包人,他们认为自己在经历洪水后投入资金修复鱼塘,政府不应再收取承包费用。他们坚持要求得到与城镇拆迁相同待遇的补偿,并多次上访表达诉求。水机站作为原承包方,水机站在洪水发生后没有及时收回承包地,导致合同界定出现问题。乡镇政府负责协调拆迁事宜,与杨某英一家进行沟通,但未能达成共识。县城投公司作为水库建设项目的承包商,希望能尽快解决拆迁问题,推进工程进度,他们也曾多次派人与杨某英商谈补偿方案,但由于杨某英的态度强硬,双方未能达成协议。县政府作为项目的主管部门,希望尽快完成水库建设的同时尽量化解矛盾,在杨某英一家与其他相关方达不成一致时,县政府负责拿出解决方案,如重新评估财产、安排财产保全公证等。省市级政府关注此案的处理,对当地政府进行约谈批评,要求其采取有效手段稳控局面。杨某英多次向国家信访局上访,使得国家信访局成为其中的一个“隐形”利益相关者,其对案件的关注可能对当地政府产生压力,促使其更积极地解决问题。在长期的拉锯战中,杨某英出现了不断上访、越级上访,试图争取更高级别政府的关注和支持,以获取更多的上级关注度用以裹挟政府让步。而乡镇政府在面临上

级政府的压力下,被迫采取更积极的措施,如与杨某英一家亲朋好友沟通、提供一定的生活补助和解决住房问题等,以期达成和解。

案例7是一起关于宅基地置换纠纷案例。当前城乡建设用地供求矛盾突出,宅基地置换作为土地流转的新型模式,在缓解用地紧张,盘活闲置用地上起到了良好的效果。但随着时间的推移,宅基地置换也成为了土地纠纷中常见问题之一。宅基地置换中的利益相关者包括了各层级政府、村民集体、开放商和宅基地所有者。以案例7为例,彭某一家作为宅基地所有者,主要在宅基地安置换房后的住房保障、土地复耕、交通便利程度和货币补偿带来的直接收益两者之间进行比较来考虑到底采取哪种方式。因此,彭某的决策有接受安置、接受货币补偿或拒绝置换政策。政府作为土地征收的主导方,主要目的是为了推进城乡建设、扩大地方财政收入等政治经济利益,基于此他们会选择对宅基地置换进行合理或者不合理的补偿方案。中央政府作为顶层设计者,本质上是基于宅基地置换制度增加农民财产权益方向,盘活农村闲置资源,更好的支持乡村振兴建设。政府之间的利益偏好目的不完全一致。在此案例中还隐藏着开发商与当地政府的利益关系。当地政府可能会为了获取更多的经济效益采用不正当的置换手段,彭某自述的空白合同是否代表着政府背后的寻租行为值得深思。按照上述分析来看,宅基地置换中利益相关者较多,不同的利益相关者的策略存在着多种可能。中央政府是确定型利益相关者,宅基地所有者是观望型利益相关者,地方政府存在确定和观望两种类型的摇摆可能性,均成为了引发宅基地土地纠纷的原因之一,因此在征收前期的依据政策、补偿标准、征收方案的公开便十分重要,在宅基地置换过程中,政府本应遵守“自愿、公开、透明”的原则,努力消除置换过程中的不确定因素,但实现看来并非如此。有学者表明正是由于宅基地置换过程中政府处于绝对主导地位、操作不公开、信息不透明、对补偿标准的质疑、置换方案脱离当地实际、对置换后生活的担忧等因素,导致了大部分农民对宅基地置换持犹豫观望态度^①。

第二节 村民行为逻辑解读

一、既定事实与规则的冲突

现下农村土地的所有权有两种方向,一种是归国家所有,一种是归村集体的所有。那到底什么才是村集体?是村民全体成员还是村民委员会。从组织管理角度来看,村民委员会可以看作是农民集体的一种组织形式。在某种程度上,村民委员会可以替代农民集体,发挥其在管理农村事务、维护村民权益等方面的作用。这是因为村民委员会是由村民直接选举产生的组织,具有代表性和参与性,并且受到政府的支持和保障。因此,村民委员会可以在一定程度上代表农民集体发声,

^① 吴远来,梅雨.宅基地置换实践中政府行为偏差分析[J].农业经济问题,2014,35(11):104-108.

维护其利益和权益。然而,从社会属性上看,村民委员会又无法完全替代农民集体,因为农民集体不仅仅是一个组织形式,更是一个社会群体,具有其独特的社会属性和功能,它代表了一定范围内的农民利益和权益。农民集体还具有社会联结和社区服务等多种社会功能,是农村社会稳定和发展的重要基础。那么在村集体之下的村民个体显然难以去理解这种概念的变化和政策的意图,他们更多的倾向于既定事实。社会心理学家艾略特·阿诺森的实践理论指出人们在实践过程中,会对自己所拥有的物品、经验或技能等产生更强烈的归属感和自豪感,从而产生一种心理效应,即在人们的心中,自己拥有某物的感觉会随着使用时间的增加而加强,而物品的历史归属者则逐渐被淡化。在乡村社会,这种实践带来的既定事实会更加强烈,虽然制度规定农村土地归国家和村集体二级所有,但村民们并不能完整的去理解内在规则,他们更倾向于自己的日常经验和习惯,按照自己的逻辑来进行土地权属的划分。这种个人逻辑和国家逻辑的碰撞会被放大化,主要原因就是底层设计在制定上和最终执行会出现一定的偏差,传达到个体之间又再次二度偏差,使得国家和个体之间的“距离间隙”被不断扩大,最后导致了个体意识上的不一致,农民不知道该遵循哪个,索性就选择对自己有利的,最终导致了乡土内在秩序和国家秩序的异化,进而呈现出看似混乱无序的状态。

案例碎片: 杨某英坚持认为当年发生洪水后,自己投入了资金去修复鱼塘,政府不应该再收取承包费用,后续政府也没有阻止或者告知鱼塘不属于自己,自己也陆陆续续投入了一些设备,这些都充分证明了这4亩国有河洲地是个人财产。

案例碎片: 彭某坚持认为在宅基地置换中政府存在不当行为,自己如果没有拿补偿款怎么认定补偿款已经到位,没有拿到补偿款政府凭什么说自己的宅基地是应拆未拆。

在村民世界中,他们并不懂国家的政策、制度与法律所限制的条条框框,他们遵守着最简单的逻辑——“是我一直在种的,那就是我的”。似于这样的既定事实一定程度上确实支持了土地归农民所有的合法性,法院或者是政府在进行相应的判断也会给予一定程度的考虑,但是一旦这种既定事实与国家政策产生冲突,产生纠纷几乎是必然的。另一层面,既定事实往往意味着需要有成本投入,村民们无论是开荒还是养鱼,都是需要付出时间、金钱和自己辛劳的汗水,以杨某英为例,当自己辛苦的成果被天灾毁坏后进行修复改善的不是政府而是自己,这种付出更加加深了杨某英对于土地的执着,充分说明了在既定事实下,村民会对自己一直经营着的土地有更加强烈的占有感,即使面对政府或者是村委以规则的名义要强行改变村民心中早已认定的既定事实时,村民都会选择奋起抗争。

二、从“维权”走向“谋利”

信访是我国特有的民众反映诉求的渠道,在个人面对政府强权压力之下选择上访其实是乡村治理的弱化的体现。农(村)民上访在不同的社会背景和历史更替影响下,呈现出的类型和特点也大不相同。在农村税费改革前,地方政府采用划分收支、分级包干的财政体制,积极干预地方经济发展走向,部分地区采用不当手段征收过量赋税使得农民经济遭受了损失,农民负担过重,压力大,这是当时引发乡村冲突激化和农民上访的主要原因。因此在这段时间内,上访者更多地是要求维护自身权益。随着国家全面取消农业税,不断深化农村治理体系的改革,农村也受到了市场经济思想的影响,农(村)民的利益诉求逐步释放,加上我国的城市现代化建设不断加快,棚改、安置、腾迁各种政策让土地的价值一再攀高,土地纠纷成为了大众们关注的焦点问题,这种趋势影响了农民的抗争手段的改变,开始转变为自发性的“逐利行为”。

基层政府和村民之间存在一种互动和博弈的关系,政府的反应和策略会影响村民的行动逻辑,使其从“维权”转向“谋利”的行为。这种转变不是单向行为,而是由多种因素和力量相互作用产生的结果。具体实践中,村民的行为选择最初逻辑是愤而上访,信访作为一种偏正式和传统的反映问题的渠道通常不会作为群众的第一选择,而是得不到正面反馈或是利益诉求不被支持后的选择。学者应星(2009)认为中国农民上访的主要动因是“气”,这是遭受不公、蒙受冤屈、陷入纠纷的访民为赢得尊严和认可而进行诉求表达和价值展现的一种方式^①。此时的受理单位都是基层政府,如果村民得不到他们想要的结果,利益诉求依然无法满足时,村民的行为选择转变为冷静上访,他们寻求前往更高层的市级政府、省级政府,无论是否满足利益诉求,但是得到的回应肯定要比第一阶段多,因为要求作出回应的不是村民,而是上级政府对基层政府的要求。在这个阶段中回应的转发激发了村民的思考,让他们保持了一种异于上一种阶段的理性判断,相对于提升了“访”的技巧和策略。在两个阶段中,政府层级不同导致的回应偏差感催生了精于上访。首先访民已经通过不断上访的过程逐渐了解了基层政府的信访工作心态,例如政府对信访问题的处理方式、政府的权力范围和程序等。这种了解让村民有了更多的信心和准备,能够更有针对性地采取行动来解决自己的问题。其次,村民通过之前的成功经验和学习交流,逐步发现不同层级政府之间存在的目的偏差。这种目的偏差可能是由于政府部门之间的利益冲突、不同层级政府的目的追求差异化等原因导致的。最后,得到“经验秘籍”的村民学会了利用了基层政府的“软肋”与其开展博弈。在这个过程中,村民可能会采取各种策略来影响政府的决策和行为,尽管在稳定的上访阶段,部分访民的诉求得到了满足,但

^① 应星. “气场”与群体性事件的发生机制——两个个案的比较[J]. 社会学研究, 2009(6): 105-121.

为了追求更多的利益，他们在最后阶段的上访活动中依然采用了如“吸引关注”、“以身相抗”、“降低要求”和“集结力量”等更为细致和极端的对抗策略，来增加自己“成功获利”的“砝码”。方江山（2000）就直接指出在社会转型时期利益结构出现调整，利益关系发生变迁，利益动因成为农民参与集体行动主要动力^①。

案例碎片：1、2014年12月8日，政府与杨某英达成协议，其养老统筹集体部分按8万元由政府缴纳。

2、2016年12月，N镇民政办给予杨某英临时救助1000元。

3、2017年开始，杨某英享受城市低保335元/月。

4、2017年5月3日，当地信访局给与杨某英救助500元。

5、2017年6月，当地民政局给予临时救助2000元。

6、2017年6月，当地信访局给予住院救助1755元。

7、2017年11月，当地人力资源与社会保障局劳动监察大队给予杨某英疾病救助2万元。

8、2017年9月，杨某英两个子女的户口申报成建档立卡的贫困户，享受精准扶贫待遇，含资金扶贫（小额贷款扶贫300元/月）、产业扶贫、教育助学扶贫、医疗救助、最低生活保障等政策和异地扶贫搬迁（地址：N镇某集中安置点，面积：75平方米，时间：2018年）。目前，享受330元/户的低保待遇。（因其有打工门路，不愿接受产业扶贫帮扶）

9、2017年年底，他镇民政办给予杨某英姐姐临时救助500元。

10、2017年，当地信访局给予杨某英800元临时救助。

11、杨某英享受廉租房待遇至今。

12、2018年3月县妇联慰问两袋面、一桶油。

13、2018年5月他镇镇救助400元。

14、2018年9月N镇救助1000元。

15、2019年1月N镇救助杨某英2000元。

16、2019年2月当地信访局给予困难救助500元。

17、2019年6月N镇救助杨某英500元。

18、2019年9月N镇从北京接回杨某英并支付其车费、住宿费1600元。

19、2019年12月N镇救助杨某英2000元。

20、2020年1月当地信访局给予困难救助500元。

笔者前文提到在N镇的所有信访案件中，其中涉及土地的诉求达到了总量

① 方江山.非制度政治参与——以转型期中国农民为对象分析[M].北京:人民出版社,2000:201.

的68%，土地纠纷总量遥遥领先其他纠纷的主要原因就是其耗时长，难以一次性终结，所以在与政府的长时间博弈之中，上访者通过不断拉扯、试探，提升了自我的信访能力，为“谋利成功”打下了基础所在，另外长时间的博弈过程也会不断拔高上访者的利益期望值，当继续加码时，“维权”与“谋利”之间的分界线早已模糊不清。

第三节 政府行为逻辑解读

一、“妥协式”治理

制度理论认为，各级政府存在暴力潜能，在制度安排等方面发挥着重要作用，因此和其他利益相关者对比政府更具有优势^①。此时的政府作为公权力所有者有权力对土地进行管理，包括实际行使权，审批权、执行权、协调权等，村民作为个体面对这样的权力差距看似“不堪一击”，但是由于中央政府与当地的目标偏差性，使得政府-村民结构关系下的土地纠纷治理结果和村委-村民结构关系下的土地纠纷治理结果呈现出两种不同的走向。

案例碎片：某某某息访协议内容如下：甲方政府为乙方办理灵活就业社保，待乙方年满60岁给予社保卡。政府付与乙方壹拾伍万元生活困难救助金。签订协议后，政府先付与付八万元救助金，在2016年12月底付四万元救助金，2017年12月底付其余三万元。签订协议后，乙方保证不再以任何理由任何诉求和到任何单位上访，如再闹访、非访将依法追究法律责任。如乙方违约，全额退回已领取的救助金和社保卡，退还给政府。

妥协式治理方式是指，当个人与基层政府发生冲突时，面对当前信访高压态势，基层政府基于自利和避责的行为本能，为稳定局势，采用怀柔政策达到“息事宁人”的目的的治理模式。有学者把基层政府在法律、政策允许的范围以外给信访人额外的经济好处，形容为基层信访工作中的“开口子”^②。尤其是在党代会、人大会议召开的敏感期间，政府为了避免在敏感期内极大的政治风险愿意给予信访对象解决一定的生活困难补助或者其他问题，但这种补助通常不是一次性而是分月分批，且伴随相应的条件，如一定时间内承诺不再上访。妥协式治理方式一定程度上缓解了政府处理各类矛盾的压力，但是实际治标不治本，在土地纠纷矛盾上，尤其是矛盾一方是政府时，涉及到的人群、金额、范围过广。所以妥协式治理方式本质上是一种维稳手段，而不是化解手段，政府的目的也不是为了解决问题，而是用某种妥协把问题“裹”了起来，不暴露在中央、媒体或者人民

① 贺培育.制度学:走向文明与理性的必然审视[M].长沙:湖南人民出版社,2004:237-239.

② 朱政.基层信访工作中的“开口子”:信访困局的郁结与疏解*[J].云南大学学报(社会科学版),2016,15(5):105-113.

大众之下罢了。

二、避责求稳

我国土地矛盾纠纷乱复杂，几乎不可能依靠 12345、网络问政等手段去解决。农民普遍对法律抱有“距离感”，加上司法成本、条件的限制，他们更偏好采用信访的方式维权。政府与村民的土地纠纷的矛盾大多是因为当地政府在进行城市建设时不可避免的要征地拆迁，而未能与村民达成意见一致。比如案例 6 和 7，两者都选择了采取信访的方式来维权，而政府最后的处理方式也均是承诺给予一定的补助（慰问金或住房补贴）来换取村民放弃上访，但对于在本质上去解决土地纠纷采取了回避态度，究其根源，是因为我国的信访机制的高压态势。对中央政府而言，信访的内在逻辑是妥善处理人们群众的问题，保持国家的长治久安。对于上级政府来说（这里多指省、市一级政府），内在逻辑是保持社会的稳定和谐、最大化化解矛盾，争取得到群众的认同感。基于制度的一贯性和降低治理成本的考虑，“不违法、不出事”是上级政府对于基层政府的“底线要求”，“属地管理、分级负责”的制度设置更多地成为对基层政府的惩罚性激励形式，即“完成没奖励，失控就处理”，过度的结果导向让基层政府面对诸如土地纠纷之类的信访，核心内涵只有一个“稳”字。

案例碎片：2022 年 9 月，N 镇辖区管控的一名信访重点人员进京成功登记。当地省、市、县均下发了批评通告。当地县委书记要求顶格处理乡镇干部，N 镇政法委员被撤职处理，两名乡镇干部被记过，两名村干部被诫勉谈话。

2023 年 3 月，N 镇辖区管控的一名信访重点人员进京登记被北京公安查控。当地县委下发批评通告，N 镇政法委员被党内警告，两名乡镇干部被警告，两名村干部被诫勉谈话。

可以看出信访本身就极具潜在的政治风险，因此在早年间，基层政府对待此类行为更多是打压，用截访、拘留、罚款、劳教等控制手段压制上访人员，但是随着我国法治社会进程的不断加快，一些“非常手段”明显已不再适用，另外采用“非常手段”打压之后的上访人员一旦失控政府所付出的代价也会更高，这样就形成了一个非常有意思的局面，两者之间会形成一种“默契”，我们甚至可以把两者看成是买卖双方，不停的试探对方的底线，来讨价还价。基于政府也是“理性经济人”的逻辑，在信访治理中趋向于自利和避责的行为本能，因而对于信访问题采取不合适的处理方式。例如，为了回避重点信访问题，采取不合法的短暂强制性截访行为或者借用公共资源换取上访者的短时间平静都充分表明了妥协式治理方式下，政府“避责求稳”的核心逻辑。

第四节 “妥协式”治理成因

一、政治高压下的“逆向激励”效应

“逆向激励”指的是在社会治理或人员管理过程中,当主体在特定制度结构内采取行动时,其实际结果偏离甚至与预期目标相悖^①。中央政府在信访治理中的核心责任是对人民负责,力求维护基层社会稳定和农民认同。信访当事人的利益争夺和行政主体基于“公共性”的秩序追求之间的平衡和协调,是实现信访机制的关键。由于信访治理具有强烈的政治属性,上级政府往往采取“不违法、不出事”的底线管理规则和“属地管理、分级负责”的制度安排来降低治理成本和减轻上级政府的压力,例如“完成没奖励,失控就处理”,信访治理压力随着问责强化、“一票否决”和刚性考核而逐级加大。在这一制度背景下,基层政府面临责任重大而权力有限的困境。为缓解政治风险和追责压力,基层政府通常将更多精力投入对经济发展指标的追求,因为这对职位晋升具有明显作用。而去化解一个重点信访问题是非常难的,尤其是对于基层乡镇政府而言,他们没有完全自主决策权,更多的需要向上级政府请示,如果把大量的精力都放在化解问题上,一方面容易影响到其他工作进度,另一方面即使化解一个信访对象带来的收益和稳控住一个信访对象大致相同,所以孰轻孰重?毕竟惩罚指标在于进京多少人,闹事多少人,而不是化解多少人。另外,在基层工作中,土地纠纷矛盾中因为征地导致的纠纷是问题最尖锐、矛盾最突出的一类。由于征地工作的主体一般是县级及县级以上政府,但村民们生产生活的地域实际管理最高级别也是县级及县级以上政府,导致反映单位与受理单位同级,甚至是反映单位为县级政府,受理单位是级别更低的乡镇政府,下级如何处理上级?显然问题难以得到处理。

从信访对象角度而言,上访者通过实践和比较发现,常规化上访效率低下,而通过“闹访”“缠访”等极端手段能够获取利益和对基层政府施加压力。同时,基层政府为了解决问题采取“利益诱导”和“政府兜底”等方式^②,虽然能够取得暂时性成效,如在开展信访“三无”创建工作中确实能起到一定的效果,但严重破坏了政策制定之目的,更糟糕的是引发了“引诱效应”,鼓励上访者和其他群众将更多的无理诉求抛向信访渠道,造成“以钱了难,越了越难”的恶性循环^③。既不利于普通群众合理诉求的正常上访也不利于政府公信力的建设。

二、征地矛盾后续影响较大

征地矛盾可能引发的问题不仅仅限于土地问题 and 经济利益问题,还可能涉及

① 邹东升.信访属地管理偏误下基层政府的困惑与解惑——自利与避责的分析框架[J].行政论坛,2020,27(6):42-50.

② 杨华.“政府兜底”:当前农村社会冲突管理中的现象与逻辑[J].公共管理学报,2014(2):115-128.

③ 林辉煌.“引诱效应”:信访的制度结构与法律甄别[J].中国行政管理,2017(6):62-68.

到其他方面的问题,例如社会保障矛盾。征地可能导致农民失去土地资源和生产资料,从而面临生计和社会保障问题,如果政府不能提供合适的社会保障措施,就会引发社会保障矛盾。同时还面临着就业问题,征地过程中可能会涉及到拆迁和搬迁,这可能会导致当地居民失去就业机会和稳定的生计来源,从而引起就业问题和矛盾。因此村民们因政府征地导致的土地纠纷中通常不仅只牵涉到土地的权属纠纷,通常还包含了宅基地纠纷、各类保险纠纷(如失地农民养老保险)。

如案例7中的彭某,因为政府项目征收失去土地的同时也失去了宅基地,因为不愿意缴纳失地农民养老保险中的个人补缴部分而选择了农村社会养老保险,彭某无地无居无保障的状态其实也是很多“失地”农民的现状之一,这样的状态让他们索求更多的补偿其实也能理解,但是农村征地项目本就不同城市征地项目,资金有限,名额有限,县政府不可能因为彭某的反悔就额外增加安置名额,如果为一个人打破规则就会让更多人试图破坏规则。村民失去土地以后,丧失生活来源,变成变成“失地”农民,大部分村民本就不愿意。尤其是一些不仅是单纯的耕作劳动,还种植了果树或者承包了鱼塘的村民,投入的成本较多,而如果在被征收时未到相应的收益期,很难得到合适的补偿。如案例6中的杨某英,因为河州属国有土地,依据政策只对地面附着物和青苗进行补偿,无法考虑到养殖成熟以后的各种收益,所以杨某英认为补偿款过低,不愿意签订征收合同。而征地项目一旦被启动,因个别村民的阻拦或者不同意而迟迟无法动工导致影响项目的进度,政府考虑到期间不断造成损失,通常会采取比较强硬的但符合政策法规措施,但这种或许合法的措施几乎在村民眼中等同于“强拆”,之后村民便会不依不饶,甚至耗费大量的时间和精力与政府“扯皮”。但在这种博弈上,随着耗费的时间和精力越多,村民们所求的“补偿”也就越多,与政府之间的博弈将会越来越大,政府为了避免因征地矛盾的而生的其他矛盾,通常愿意采取一定的物质补偿,防止事情越闹越大,矛盾越来越多。

三、避免群众因信访贫困导致过激行为

个人与政府因土地纠纷而寻求解决方式时,通常是以信访、网上发帖之类的方式,特别是以信访方式的村民易采取闹访、缠访、越级访的方式,土地纠纷时间跨度大、矛盾尖锐程度高,信访人长时间耗费在此事之上,生产生活必然会遭受巨大的冲击。如案例6中的杨某英,因为多年来不断上访加上丈夫车祸死亡,没有稳定的工作收入也没有稳定的住所,在政府大楼内上演缠访、闹访等行为,甚至跟踪政府领导,在政府大楼上演“自杀”闹剧,扬言“自己死也要死在政府大楼里”,极大的影响了政府的正常办公秩序和部分干部的人身安全,其行为也不利于社会正常稳定和谐发展。基层政府基于维护社会治安稳定的大局,愿意利

用一些资源来“消除”群众的极端情绪。

小结

基于对政府-村民结构关系纠纷实例分析，在乡村社会存在着既定事实与规则的冲突，村民在日常实践中对于土地的认知并不完全和国家规则一致，他们更倾向于自己的日常经验和习惯，按照自己的逻辑来进行土地权属的划分，因而发生冲突是一种必然。面对政府的强权地位，村民无法利用法律来进行维权，因为法律本身就是维护国家规则的存在，因而他们选择利用信访进行抗争行动，土地纠纷变成信访治理，在中央政府——地方政府——基层政府——上访者构成的信访层次中，因为政策目标的不一致导致了信访治理实效偏离政策预期的“逆向激励”效应。信访治理中，中央政府本着对人民群众负责，社会治安稳定的目标对地方政府和基层政府采取了相应的要求，地方政府因而以结果为导向要求基层政府，最终“公共性”的秩序追求偏差产生“逆向激励”，从而给上访者提供了谋利空间，基层政府的“软肋”成为上访者得以借用的“机会”。成功谋利上访的示范效应结合上访谋利空间，促成农民上访的延续与扩展，并最终导致妥协式治理的生成，这与信访制度的初衷相背离。

第七章 农村土地纠纷治理路径优化

第一节 优化多元化纠纷解决机制

土地是农村发展的基础和关键资源。在农村地区由于人口众多、耕地资源稀缺,加之工业化、城市化的迅猛发展,对农村土地的需求越来越多,导致农村土地利益关系变得十分复杂和紧张。各种土地纠纷问题不断出现,从而严重影响了农村社会和经济的稳定发展。然而,解决土地纠纷问题并不是一件容易的事情。一方面,面对“上面千条线,下面一根针”的现状,政府缺少足够的人力、物力去解决土地纠纷问题。另一方面,面对土地纠纷的复杂性,行政手段也显得“势单力薄”导致了“敷衍解决”。因此,建立多元化纠纷解决机制,引入第三方力量是解决资源束缚导致的“敷衍”治理的关键所在。

一、继续完善人民调解制度

人民调解制度是中国三大调解制度之一,在基层社会治理中长期发挥着不可或缺的重要作用。除化解民事纠纷事件外,人民调解制度“还具有宣传法律、预防纠纷发生和防止纠纷激化等功能,在某种意义上是基层社会治理的重要组成部分”^①。一直以来,人民调解在化解农村纠纷、维护农村社会和谐稳定方面起到了非常好的作用,但随着我国依法治国的推行和社会结构的变化,固守以往老旧经验的人民调解显得过于墨守成规。需要继续完善。首先,应该在程序上完善人民调解。设计之初,为了保证人民调解的灵活性,对其调解程序并没有明确规范的程序,但在现下法治的年代明显脱节。笔者认为调解受理上,人民调解依旧遵循“方便为主”,口头、当面、委托都可以,但是在调查部分不能完全以事实判断,必须材料完整,程序正当。尤其是乡村很多的土地纠纷都与乡土人情,传统规则有关,对于符合传统不符合法律的情况如何判断,需要与司法机关进一步商榷。其次加强人民调解的队伍建设。在“准入、培训、考核、待遇”四个阶段建立一套完整合理的人民调解员制度,以求能够建立一直稳定性好、业务能力强、效率高的人民调解队伍。部分地区已开始实行《人民调解“以奖代补”实施办法》,根据调解矛盾的难易程度奖励调解员,取代过去的定量发放补助。为的就是提高调解员的积极性和工作能力。最后,提升人民调解协议的法律效力。虽然最高人民法院颁布的《关于审理涉及人民调解协议民事案件的若干规定》规定人民调解协议的合同性质,以此强化了协议的法律效力,但无论在理论上还是实践上都可能面临一些问题,都会造成悖论,从而影响人民调解作用的发挥^②。笔者认为可

① 宋朝武,罗曼.基层治理现代化与人民调解制度的改革路径[J].暨南学报(哲学社会科学版),2019,41(3):42-52.

② 杨荣新.诉讼理论与实践[M].北京:中国政法大学出版社,1996.

以根据调解纠纷的程度在签订协议时要求双方交纳适当数额的保证金,规定在调解完成后的多长时间里遵守约定即可退还,如有任意一方违法,保证金可充公使用,一定程度上避免无效调解。

二、借助网络搭建土地纠纷一体化平台

笔者在前文已提到,人民调解制度至今为止依然是解决人民群众纠纷矛盾应用的最广泛的一种手段。但是调解结果的成功与否,除了纠纷本身的难易,与人民调解员本身有极大的关联,一个有着个人魅力,丰富经验的调解员显然可以极大的提升调解成功率。但是这种结果的过程和经验很难被大面积普及,或者即使普及也会存在与因为与其他客观环境不服而致使结果走向完全不一样的可能性。因为地域的限制,本身的魅力都难以复制和跨越。笔者认为近年来兴起的大数据或者其他网格技术可以帮助到这一点。有学者指出了一个值得注意的倾向,近年来快速兴起并不断完善的大数据,正在改变人民调解的手工性质。就像传统的中医中药正在面临现代化转型一样,传统的人民调解在大数据的支撑下,也在发生某种深刻的转型^①。由于各种主客观因素的影响,土地纠纷效能在全国各地并不呈现一致性,有的地方解决的好,有的地方解决的不好。可以利用如人工智能和大数据分析等,搭建土地纠纷一体化平台,一方面在线解决纠纷,方便当事人快速解决纠纷,甚至还可以提供更加个性化和精准的调解服务;另一方面可以让司法人员、行政人员、人民调解员等多主体分享各自领域的调解案例,以模式化解案例,标签化纠纷主体,如“外嫁女”、“村庄土地争端”等,快速便捷的查阅判例或调解方式,解决除司法人员外,其他参与调解不懂法的问题。甚至可以参照网络发贴的经验,将难以解决的土地纠纷合法合理性放置一体化平台,即解决了因各类条件限制的当地陷入困境的问题,又避免了此类纠纷彻底成为积案的可能,毕竟一体化平台有迹可循。

三、探索建立土地纠纷专有调解机构

首先,建立土地争议调解机构。调解是一种非常常见的解决争议的方法,这个机构可以起到解决争议的咨询、调解和仲裁等方面的作用,使土地纠纷得到更加全面和有效的解决。这种机构可以由政府部门、法院、行业协会和社区居委会等机构共同建立,也可以成立专业的土地争议调解机构。这些机构应该拥有一定的调解经验、知识和技能,并且应该在处理纠纷时秉持公正、公平、公开的原则。如采用农民专业合作社的方式解决土地纠纷,农民专业合作社是以农村家庭承包经营为基础,农民自愿组成以提高生产经营和生活水平为目的的经济组织。而土

^① 喻中.大数据与人民调解的智能化转型[J].江汉学术,2023,42(1):35-42.

地纠纷的发生是不可能与经济利益剥离看待,完全可以在农民专业合作社中形成对农户间的纠纷进行协调、调解、仲裁等多种作用,使农民之间的纠纷得到更加全面和有效的解决。

第二节 以“三治融合”提升土地纠纷治理效能

乡村内部传统规则对村民的打压难以从外部改变,想要解决这种问题就无法脱离乡村的现实环境,必须将解决土地纠纷的“主战场”放在乡村之中,三治融合的整体性、系统性和协同性可以从完善乡村治理体系层面上去解决此类土地纠纷,在三治融合治理体系的建设过程中,自治、法治、德治的关系、地位、结构把握都是最终影响体系完善的因素。当然,本节所谈的路径优化是基于“三治融合”展开,旨在改善因乡村治理弱化,导致的土地纠纷治理不当,所以土地纠纷只是作为治理偏差的表现形式,所以本节的路径优化并不局限于解决土地纠纷问题。

一、厘清“公法”与“私法”的边界

法治的作用首先是在基层治理中厘清国家和社会的边界^①。如本文前文所述,村民如果对法理权威和乡村传统规则无法意识到边界感,冲突的产生是必然的。因而,笔者认为在“三治融合”乡村治理体系建设中首先需要强化法治建设,以法律来改变、规范乡村内部的传统规则。首先需要把乡村传统精英完全纳入法治制度的框架之下,让村民自治的过程中的选择、决策、管理、监督各个层面均在法治的框架内运作,实现传统权威向制度权威的靠拢,更大的发挥传统权威在乡村社会内部的影响力,培育出法治建设的“生存土壤”。其次拉近国家“公法”和民间“私法”之间的距离。公法是国家立法机关制定具有最高的法律地位,具有普遍约束力和强制性,因此任何具有约束性的条文规则都需要符合法律的框架。有学者谈到村规民约认为它的习惯的“双重制度化”,展开而言,习惯到习惯法的过程是第一次制度化,而习惯法成文固定,成为全体村民的共同意识是第二次制度化,制度化后的乡规民约不仅继续确认、保障传统社会的固有习惯法,同时也衔接国家法律,体现国家在村庄治理中的基本要求^②。因此公与私之间并不必然产生冲突,拉近彼此之间的距离,在于厘清两者之间的边界,一方面淡化法律的强制性介入。法律是社会生活的大框架,它为公民和法人行为设定了边界和基本准则。而村规民约是乡村社会形成的小传统,原则上小传统服从大框架,但是

① 桂晓伟.以“三治融合”重塑基层治权[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2023,76(1):175-184.

② 陈寒非,高其才.乡规民约在乡村治理中的积极作用实证研究[J].清华法学,2018,12(1):62-88.

大框架并不等于小传统,因此村规民约不是政策法律的代言人,在指定上完全没有必要把政策法律内已说明的东西再写入进去,村规民约更应该去作为法律政策的补充,对于乡风民俗进行约束化,尤其是对于有争议的地方比如外嫁女、外来户、上门女婿等等成文规定,而不是作为一种默认共识,杜绝村规民约的东西浮于形式化、表面化、最终成为一纸空文。另一方面培育乡村法治人才,这种人才的培育需要基于上文说到的公法与私法的融合,即他们不需要像社会上的法律精英或者是司法部门的工作人员一样精通法律条文,更多的应该把乡村社会用得上的法和村规民约中的“法”结合日常实践融会贯通,有针对性的学法、用法,再惠及乡村群众。

二、依托党组织优化自治结构

自治作为“三治融合”乡村治理体系中的基础,实现的关键就是要自治中激发村民公共参与的积极性,否则一切都是空谈。当前随着村民自治的不断探索发展,乡村各类组织都获得了一定的生存空间,类似与红白喜事会、道德评议小组、农民专业合作社等共同影响着乡村社会的治理,但如果没有强而有力的一个“粘合剂”,始终无法统一整合,达到治理有效的效果,必须以党组织为核心,统筹乡村自治工作。村支书与村主任一肩挑的趋势已经充分说明党组织在乡村治理中的核心地位,建立一个强大的党组织是强化乡村自治力量的关键。当下,乡村自治组织普遍存在年龄大、知识结构老旧、做事偏经验主义,聘请的便民服务员因为编制、待遇问题对于工作的积极程度又不高,无法从政治的角度要求他们,因为笔者认为结合当下基层乡镇公务员扩招的情况,让年轻的公务员充当激活乡村自治组织的新鲜血液,以“副支书或者是村长助手”的形式参与到乡村自治工作中来,解决自治领导层面薄弱的问题。其次,“三治融合”乡村治理体系建设不能悬浮于政治化、形式化,必须“接地气”,其中的关键在于利益。马克思说大众为之奋斗的一切,都与他们本身的利益息息相关,所以想要提高村民参与自治的积极性,就必须让他们意识到“三治融合”乡村治理体系能够推动整个乡村社会的发展,这种发展又会反哺到个人身上,在这里已经有一些地方开始试点,比如广东清远将分散的普惠涉农资金进行整合,以激发乡村治理活力和能力的做法就值得借鉴^①。我国的乡村基本上还是以传统的农业占主要地位,所以村民经济来源单一,他们整天都在思考着如何提高收益或者如何生活的更加富足,又怎么会关心更为意识化的体系建设呢,所以必须自治组织必须根据本土的特色,探索一条集体经济壮大之路,最大程度的吸纳本土村民参与,让村民的经济利益与乡村发展“一同呼吸”,在能够给予村民分利的同时拿出适当份额的收入充当集体

^① 欧阳静.简约治理:超越科层化的乡村治理现代化[J].中国社会科学,2022(3):145-163.

公益发展款额,用以改善环境、提升服务、培育人才,形成一套完整的链条,再以链条反过来推动自治的发展。比如之前大火的电视剧《去有风的地方》,其中的云南乡村村委会年轻化,吸引优秀青年返乡创业,再带动村内老人再就业,拉动了整体的经济收入就是一种很好的模式,此外,政府还可通过“以奖代补”方式提高村民参与热情,即“三治融合”乡村治理体系建设得好的地方,可获得政府的多种奖励。总而言之,自治的建设如果不能以利益为核心就是建立在“沙子上的王国”,先要吸引村众,才能带动村众,最后再谈治理。

三、创新乡贤参与土地调解、决策过程

当前农村面临的问题是随着社会流动性的增加,传统的结构性力量大多已经解体。基于此,重建村庄内生秩序首先要解决“依靠谁、团结谁以及孤立谁”的问题。乡贤耆老的时代已经过去了,现在的乡村社会乡贤既可以以村支书(无论退休与否)为代表的传统权威,也可以是地方精英,如种田大户或者养殖达人,甚至是在外的成功人士都可以,但是笔者认为在土地纠纷尖锐的矛盾处理上,这些是远远不够甚至可能起到反作用的,比如有些村民本身就是与村委或者是村里的大姓产生土地纠纷,如果依靠他们去调解,效果只能适得其反。因此笔者认为在处理土地纠纷上,乡贤不应该集中化、个人化而应该普遍化、民众化,把乡贤变成代表,改变以村、组为单位,继续下沉到户,比如十户为一组,推选出货组代表结合前文提到的乡村法律人才和新型自治力量去联合推进。这样,在“公法”和“私法”的融合制度下,乡贤可以起到良好的示范效应,推动新的秩序在乡村内部扎根生长。另一方面,基层政权需要肯定乡贤,支持乡贤,政权对于个人的肯定会激发村民参与成为乡贤的动力,一旦大多数村民心中的热情被点燃,德治之火便会燎原,乡村不会担心以往乡贤耆老的老去,传统权威的压力,因为在这种逻辑上乡贤必须代表每个人,而每个人也都可能成为乡贤。

第三节 以回应型信访治理代替压力型信访治理

土地信访作为信访类型中的难点问题、热点问题一直是群众所关注的焦点。但信访的受理逻辑则是不管信访人上访到哪一层级的部分,最终都是需要转办到当地基层政府来解决处理。而土地纠纷本身所带有的复杂性就注定了难以一次性解决,因此在政治高压之下的基层信访机构面对只问结果不问过程的上级机构,以及群众不断的逼迫式上访,基于“避责求问”的原则只能被动的选择妥协,重稳控、轻化解,因此面对类似于土地纠纷这种纷乱复杂的矛盾冲突,过去的压力型信访治理已经不再适应当前土地纠纷治理,新型的信访治理模式必须更加的重视治理过程,并且在过程中不再以基层政府为单向治理,杜绝“花钱买平安”的妥协式治理方式出现。

一、建立回应型信访机制

中央政府、上级政府、基层政府三级治理目标的异化是导致“妥协式”治理的源头。首先应该转变观念，以回应型信访治理代替过去的压力型信访治理，展开来说，作为国家政策走向的把握者，中央政府应该改变其压力传达模式，从顶层设计上改变把结果导向衡量信访事件治理解决与否的唯一标准，增加对治理过程、治理程序的考核权重，上级政府要改变在信访受理中依靠公文往来、督办交办通知的形式，变“考核者”为“指导者”，改变上级部门不承担办案具体责任的这一项现象。基层政府应扭转过去“妥协式”治理方式的固化思维，抛弃“花钱买断”、“私下谈判”等老旧治理手段，主动公开信访办理信息，透明信访办理流程，从被动妥协变为主动回应。第二，完善诉访分离。我国正在大力推进法治建设，政府的一切行为都必须依法执行，但是笔者在实际中发现，许多群众信访不信法，即使法院已经有了一判、二判、终判，但是他们依然认为法院判决不公，以上访、闹访、越级访的形式给政府施压，想以此来改变结果。这难道不是一种本末倒置吗？信访制度的存在是为了畅通群众反映渠道，而不是为了改变司法司法结果，以信访去审判法院公正与否，不仅损害了司法权威，更纵容了以访乱法行为。此外，经历法院审判的案卷一般都有充分的事实依据，如果不能依法终结办理，势必会浪费人力、物力去重复性调查，所以在诉访分离的基础上，回应型信访治理应完善一次性信访终结制度，减少积案的存在。

二、完善土地听证与失地保障制度

当前征拆类土地纠纷已成为信访治理的热点问题，其涉及群体利益多，纠纷复杂性高，治理不当很容易造成群体性事件，核心冲突点在于被征地村民对于政府在征拆中的标准、程序等未达成一致，国务院曾要求在征拆中的农民对征地决定和征地补偿的确认材料必须作为征地报批必备材料，旨在保障群众在征拆中的权益，但笔者认为现实效果不大。公平与效率是行政行为的两大基本价值目标，把农民作为征拆前置必备条件相当于把农民个体直接放在了行政强制力的对立面，会引发两种不利局面，一是弱势的个体自觉无法与政府权力抗衡，愿意退让、二是精明的个体以此为“武器”与政府权力抗争，两者都无法兼顾公平与正义，因此笔者认为必须把农民确认纳入征拆前置的听证中，还应该改变个体在非正式听证中对于征收决定的发言权，扭转以往的只能对补偿、安置提有异议。另外，听证结果应加强对征拆行为中个体与政府双方的约束力，可以在听证中加入司法仲裁，即将征拆的最终争议部分交由司法裁决，减少政府败诉，但是基于利益损失考量，不撤销行政行为出现。

失地农民是城市化进程中特殊的群体,他们的生存保障问题一直是附着在土地纠纷中更深层面的内涵体现。一个合理、公平、高效的失地农民保障制度体现了发展成果全民共享,社会走向公平正义^①。笔者认为可以从就业与保障两方面入手。其一有针对性的对失地农民开展就业指导,完善就业体系。首先应通过国家数据采集失地农民大体分类,针对性的开展就业指导,就业帮扶,帮助失地农地能够掌握到基本从业技能。其二是利用政策完善就业体系,改变失地农民就业环境。首先可以对招用失地农民的单位、企业给予政策补贴和税收优惠。其次是要要求用地企业和单位必须对一部分比例的失地农民进行就业指导和帮助。最后是加大对失地农民就业的正面宣传,消除市场歧视。在社会保障方面。应该从顶层设计上完善一系列失地农民社会保障体系,如养老、医疗、事业、置房、最低生活等基本保障,所需要的资金可以参考其他国家由政府、集体、用地单位、个人多方筹资的手段,针对部分农民认为个人筹资部分一次性支付太高而放弃社保的现象,建议银行开设失地农民社会保障资金专项贷款制度,对标大学生贷款,允许期限内零利息,时限外低利息,另外可以从土地增值收益中提留资金,在村委、居委设立公益性失地农民保障基金,保障失地农民保障制度的资金渠道能够正常运转。

三、完善第三方参与信访治理制度

二十大报告提出要“拓宽基层各类群体有序参与基层治理渠道,保障人民依法管理基层公共事务和公益事业”^②。在大量的信访案件中,本身就包含了一部分不合理、重复的案件,尤其是土地信访案件耗时耗力。但回应型信访治理又要求政府积极回应群众,因此完善第三方参与不仅是让群众参与治理、自我治理、有序治理的重要方式,还是回应型信访治理应该具备的先决条件。其一上级政府(省、市)应该从政策方面构建第三方参与条件、参与方式和利益获得,把握第三方整体构建。基层政府则应引导、支持第三方参与信访矛盾化解,组织第三方针对不同类型的信访形式发挥特有力量。如社会工作者可以作为冲突缓和者参与调解和沟通工作,对于无理上访等举动可以心理疏导,帮助信访人表达合理诉求,回归正常生活。而学者、专家内可以作为顾问给予专业建议,法律服务等,这一方面主要是针对信访案件中的积案、难案,另外他们还可以在信访听证、信访监督方面发挥作用。此外,笔者还认为可以引入人大代表参与信访治理中来,可以设立人大代表接访窗口或人大代表接访日,以群众代表回应群众,督促、监督行政机构治理信访事件的办理,真正的达成信访有效治理、有力治理、有速治理。

① 秦祖伟.公正视野下失地农民权益保障机制的构建[J].求实,2013(10):94-96.

② 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.

从长远来看,当下社会的复杂多变需要多元化的主体参与治理,因此信访工作中引入第三方社会组织既是公民有序参与社会治理的重要方式,也是回应型信访的必要条件。

小结

结合前文章节中的成因,本章力求解决农村土地纠纷治理中敷衍式、打压式、妥协式三种治理偏差,提出了针对性的建议。以优化多元化纠纷解决机制解决面对资源约束的敷衍式治理,继续完善人民调解制度、借助网络搭建土地纠纷一体化平台和探索建立土地纠纷专有调解机构可以改变单靠行政力量处理量化的日常式土地纠纷而选择的敷衍的治理方式的“懒政”思维,把行政力量用在土地纠纷之河的“上游部分”,而不是疲于应付碎片化的“下游部分”。

乡村内部规则难以从外部打破,所以必须依靠乡镇原生力量从内部改善,以“三治融合”提升土地纠纷治理效能解决面对角色失衡的打压式治理。法治上厘清“公法”与“私法”的边界,自治上依托党组织优化自治结构,德治上创新乡贤参与土地调解、决策过程,以三治的层面去重塑乡村内部规则,使其能在法律的大框架下依法运行,有强大的自治组织维持运行,有乡贤多元主体参与运行。

要实现基层信访工作的实效性,就要革新治理模式,以回应型信访治理代替压力型信访治理解决面对政治高压的妥协式治理。建立回应型信访机制、完善土地听证与失地保障制度并引入第三方社会组织共同参与到治理过程中,积极改变当下政府的“兜底思维”,实现从“被动回应”到“主动回应”,让信访治理工作从压力型向回应型转变,实现真正的良性治理。

结论

通过数据、案例以及理论支撑分析,农村土地纠纷的治理问题更多是一种经济、社会、政治相互缠绕的综合问题,必须多角度多层次深入观察。N镇的土地纠纷治理在不同结构关系下呈现出不同治理方式上偏差,从中分析主体行为即村民与政府(村委)之间的行为逻辑,发现村民在土地纠纷发生前后的行为选择是一种限制性的“理性选择”。一方面村民的行为并不表现出混乱无序的状态,反之具有清晰的计划和原因,并且会根据现实环境和已知信息不断的更新调整自己的行为。另一方面由于受到所处环境等因素影响,农民在进行土地行为选择时考虑的是选择对于自己和家庭生产生活的影 响,也就是与自身利益密切相关的部分,因此是有限的理性选择,这种选择具有不确定和可逆性,势必会带来冲突,致使土地纠纷产生,迫使政府和村委等基层主体进行治理。

基于对公共选择理论的事实回应,“敷衍式治理”、“打压式治理”、“妥协式治理”其实是治理主体面对现实难点所采取的“策略选择”,因此他们也是“理性经济人”,要改变这种治理方式首先要正确认识治理的现实难点,即偏差的成因,从而得出路径优化:以优化多元化纠纷解决机制解决面对资源约束的敷衍式治理。继续完善人民调解制度、借助网络搭建土地纠纷一体化平台和探索建立土地纠纷专有调解机构,改变政府对于日常化、碎片化的纠纷“懒政”的固化思维,进一步强化多方力量,共同参与构建和谐社会;乡村内部规则难以从外部打破,所以必须依靠乡镇原生力量从内部改善,以“三治融合”提升土地纠纷治理效能,解决面对角色失衡的打压式治理。法治上厘清“公法”与“私法”的边界,自治上依托党组织优化自治结构,德治上创新乡贤参与土地调解、决策过程,以三维的层面去重塑乡村内部规则,使其能在法律的大框架下依法运行,有强大的自治组织维持运行,有乡贤多元主体参与运行,让乡村社会能够现代社会“同脉呼吸”。要实现基层信访工作的实效性,就要革新治理模式,以回应型信访治理代替压力型信访治理,解决面对政治高压的妥协式治理。建立回应型信访机制、完善土地听证与失地保障制度并引入第三方协同参与治理,彻底转变政府以往的被动姿态,真正的把目光和力量放在化解上,而不是稳控上。

由于本文选取的土地纠纷案例是基于N镇的事实叙事,其纠纷主体结构和偏差类型的划分都是为了分析的需要,带有一定的“理想性”,真实的情况远比笔者笔下所呈现的更为复杂,因此最后的所谈到的一些想法和对策带有一定的限制性,需要时间来验证。总的来说,土地问题关系着乡村社会的未来发展,它也是农民最为关切的问题,它的动态性、综合性、复杂性决定了既有国家制度层面的问题,也有社会基础层面的问题,正如开篇提到的白呈明学者的观点,只要这

些政治的、经济的、行为的等基础和条件存在，农村土地纠纷就会源源不断地产生，如何实现基层土地治理长效化需要我们在未来共同努力探寻。

参考文献

一、中文文献

(一) 著作

- [1] 方江山.非制度政治参与——以转型期中国农民为对象分析[M].北京:人民出版社,2000:201.
- [2] 弗里曼.战略管理:利益相关者方法[M].王彦华,梁豪,译,上海:上海译文出版社,2006.
- [3] 贺培育.制度学:走向文明与理性的必然审视[M].长沙:湖南人民出版社,2004:237-239.
- [4] 费孝通,乡土中国[M].北京:人民出版社,2008:1-8.
- [5] 姜明安.行政法与行政诉讼法[M].北京:北京大学出版社,1999:141.
- [6] 纳什.纳什博弈论论文集[M].张良桥,王晓刚,译,北京:首都经济贸易大学出版社,2000:193-200.
- [7] 棚濑孝雄.纠纷的解决与审判制度[M].王亚新,译,北京:中国政法大学出版社,2004:74-76.
- [8] 西奥多.W.舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民,译,北京:商务印书馆,2006.
- [9] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.
- [10] 徐勇.中国农村村民自治[M].武汉:华中师范大学出版社,1997.
- [11] 杨荣新.诉讼理论与实践[M].北京:中国政法大学出版社,1996.
- [12] 张国庆.行政管理学概论[M].北京:北京大学出版社,2000.
- [13] 詹姆斯.C.斯科特.农民的道义经济学——东南亚的反叛与生存[M].程立显,译,南京:译林出版社,2007.

(二) 期刊论文

- [1] 白呈明.农村土地纠纷状况及其特征[J].调研世界,2006(11):15-18.
- [2] 白呈明.农村土地纠纷的社会基础及其治理思路[J].中国土地科学,2007,21(6):35-40.
- [3] 曹立村.论基于新经济人假设的政府经济人理性的回归[J].求索,2008(3):31-33.

- [4] 曹务坤,梁宏志.农村土地承包经营权纠纷行政解决机制研究[J].湖南社会科学,2011(1):81-84.
- [5] 陈超,任大廷.基于前景理论视角的农民土地流转行为决策分析[J].中国农业资源与区划,2011,32(2):18-21.
- [6] 陈丹,陈柳钦.新时期农村土地纠纷的类型、根源及其治理[J].河北经贸大学学报,2011,32(6):71-78.
- [7] 陈寒非,高其才.乡规民约在乡村治理中的积极作用实证研究[J].清华法学,2018,12(1):62-88.
- [8] 陈盛伟,岳书铭.乡镇政府“谋利性政权代理人”行为的分析[J].中国行政管理,2006(03):92-94.
- [9] 崔腾飞.回溯与反思:乡村土地实践的社会逻辑[J].中国农村研究,2016(1):136-149.
- [10] 邓春梅.也说中国传统调解“和稀泥”问题——以《红楼梦》“玫瑰露案”为例析[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2019,43(5):153-157.
- [11] 范愉.当代中国非诉讼纠纷解决机制的完善与发展[J].学海,2003(1):77-85.
- [12] 房静静,牛喜霞.新中国成立70年来乡村社会秩序的变迁及其解释框架[J].天府新论,2022(4):119-124.
- [13] 付翠莲,张现洪.乡村振兴的底线秩序:农民“抗争”的发生、特征和治理[J].探索,2018(3):146-154.
- [14] 桂晓伟.以“三治融合”重塑基层治权[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2023,76(1):175-184.
- [15] 郭亮.农村土地纠纷的类型及原因[J].重庆社会科学,2009(11):27-30.
- [16] 郭亮.地权纠纷与乡村治理的“困境”——来自湖北S镇的调查[J].北京行政学院学报,2010(4):10-15.
- [17] 郭于华.“道义经济”还是“理性小农”重读农民学经典论题[J].读书,2002(5):104-110.
- [18] 何大安,童汇慧.理性行为人:对修正“理性经济人”范式的探讨[J].浙江学刊,2014(5):163-171.
- [19] 胡勇.农村土地资源纠纷:利益博弈与乡村治理——基于古村的案例分析[J].中国农学通报,2011,27(26):199-203.
- [20] 胡勇,周凯归,雷雨若.城镇化进程中土地纠纷化解及其风险预警机制建构研究——基于社会燃烧理论的视角[J].农业现代化研究,2015,36(06):968-972.
- [21] 贾可卿.社会主义与机会平等——约翰·罗默的正义理论[J].浙江大学学

报（人文社会科学版），2022,52(2):5-13.

[22] 姜士伟.论政府行为规范化[J].行政论坛,2007(4):13-17.

[23] 康俊英.达仁道夫社会冲突理论述评[J].企业研究,2010(04):52-55.

[24] 李稷,张沛,张中华.从“经济人”到“社会人”:行为经济学兴起对我国城市规划的影响[J].城市发展研究,2019,26(04):31-36+62.

[25] 林辉煌.“引诱效应”:信访的制度结构与法律甄别[J].中国行政管理,2017(6):62-68.

[26] 刘成良.基层政府如何适配国家治理转型——基于乡镇自主性的讨论[J].人文杂志,2022(12):87-96.

[27] 刘廷华,邓廷奎.“信访不信法”的法经济学分析及其政策建议[J].云南行政学院学报,2015(2):173-176.

[28] 卢江阳,吴湘玲.基层政府治理行为偏差的生成逻辑与矫正维度探析[J].中州学刊,2023(2):19-23.

[29] 陆益龙.乡村社会变迁与转型性矛盾纠纷及其演化态势[J].社会科学研究,2013(4):97-103.

[30] 吕德文.乡村治理 70 年:国家治理现代化的视角[J].南京农业大学学报（社会科学版）,2019,19(4):11-19.

[31] 欧博文.中国村委会组织法的执行情况探讨[J].社会主义研究,1994(06).

[32] 欧阳静.简约治理:超越科层化的乡村治理现代化[J].中国社会科学,2022(3):145-163.

[33] 丘海雄,徐建牛.市场转型过程中地方政府角色研究述评[J].社会学研究,2004(4):24-30.

[34] 秦祖伟.公正视野下失地农民权益保障机制的构建[J].求实,2013(10):94-96.

[35] 任中平.重构双轨:我国乡村治理中单向治理的生成逻辑与困境破解[J].党政研究,2023(2):17-28.

[36] 任静.农村土地流转的现实风险与法律规范途径探讨[J].农业经济,2022(11):101-102.

[37] 史卫民.农村土地纠纷的主要类型与发展趋势[J].现代经济探讨,2010(1):68-71.

[38] 宋朝武,罗曼.基层治理现代化与人民调解制度的改革路径[J].暨南学报（哲学社会科学版）,2019,41(3):42-52.

[39] 铁锴.影响和制约乡镇政府行为的变量因素及其规制路径[J].理论导刊,2012(6):21-24.

- [40] 王琼琼.乡村振兴视阈下基层政府的角色冲突与调适策略——基于扎根理论的质性研究[J].云南农业大学学报(社会科学),2023,17(02):1-10.
- [41] 王铜琴.农村土地纠纷仲裁解决机制的优化研究[J].农业经济,2019(2):77-79.
- [42] 吴远来,梅雨.宅基地置换实践中政府行为偏差分析[J].农业经济问题,2014,35(11):104-108.
- [43] 伍洪杏.基于理性“经济人”人性假设的行政伦理建设[J].湖南师范大学社会科学学报,2010,39(1):104-107.
- [44] 谢秋山,马润生.机会主义、土地产权、合法权威与农村“界畔纠纷”——制度经济学与法律社会学视角的精练解释[J].西部论坛,2012,22(6):1-9.
- [45] 谢云山,陈晓丹.“经济人理论”述评——对“理性经济人”的质疑[J].兰州学刊,2004(2):83-84,51.
- [46] 谢志岿,曹景钧.如何制度化解解决当前中国土地问题——对土地管理制度改革目标模式的探讨[J].中国行政管理,2012(1):48-52.
- [47] 徐凤真.农村土地流转纠纷及其解决机制[J].理论学刊,2011(3):72-76.
- [48] 许卓云.论延长土地承包期的矛盾与对策[J].农业经济问题,2000,21(6):44-48.
- [49] 杨华.“政府兜底”:当前农村社会冲突管理中的现象与逻辑[J].公共管理学报,2014(2):115-128.
- [50] 尹新瑞,王美华.科塞社会冲突理论及对我国社会治理的启示——基于《社会冲突的功能》的分析[J].理论月刊,2018(9):170-176.
- [51] 应星.草根动员与农民群体利益的表达机制——四个个案的比较研究[J].社会学研究,2007(2):1-23.
- [52] 应星.“气场”与群体性事件的发生机制——两个个案的比较[J].社会学研究,2009(6):105-121.
- [53] 于水,丁文.土地流转纠纷的治理:从“碎片化”到“整体性”——基于江苏SY县的田野调查[J].华中科技大学学报(社会科学版),2016(1):34-41.
- [54] 俞可平.治理和善治引论[J].马克思主义与现实,1999(5):37-41.
- [55] 喻中.大数据与人民调解的智能化转型[J].江汉学术,2023,42(1):35-42.
- [56] 张成福,杨崇祺.重建公共治理的价值[J].教学与研究,2023(1):66-77.
- [57] 张春照.乡村振兴背景下的服务型乡镇政府建设——基于国家治理体系现代化视角的研究[J].人民论坛·学术前沿,2019(02):104-107.
- [58] 张文博.现代化转型中法治秩序与乡村社会秩序的融合*——基于两起土地纠纷案例的农村社会治理路径探讨[J].西部论坛,2016,26(3):45-53.

- [59] 张新文,郝永强.乡镇政府的角色定位及其治理行为问题研究[J].山东行政学院学报,2021(4):85-94.
- [60] 赵佩,黄振华.农民偏执型上访的生成及其内在逻辑——基于湖南省 G 村的田野考察[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2021,22(5):38-44,92.
- [61] 郑永君.属地责任制下的谋利型上访:生成机制与治理逻辑[J].公共管理学报,2019,16(02):41-56+170.
- [62] 钟涨宝,陈小伍,王绪朗.有限理性与农地流转过程中的农户行为选择[J].华中科技大学学报(社会科学版),2007,21(6):113-118.
- [63] 周建国,靳亮亮.基于公共选择理论视野的政府自利性研究[J].江海学刊,2007(4):95-100.
- [64] 周艳波.论农村土地纠纷类型、原因和解决措施[J].学术界,2008(1):171-176.
- [65] 朱冬亮.土地延包“30 年不变”的再认识[J].农业经济问题,2001(1):37-41.
- [66] 朱政.基层信访工作中的“开口子”:信访困局的郁结与疏解 * [J]. 云南大学学报(社会科学版),2016,15(5):105-113.
- [67] 邹东升.信访属地管理偏误下基层政府的困惑与解惑——自利与避责的分析框架[J].行政论坛,2020(6):42-50.

(三) 学位论文

- [1] 侯冬梅.齐美尔生命哲学思想研究[D].黑龙江大学,2012.
- [2] 蒋文华.多视角下的中国农地制度[D].浙江大学,2004.
- [3] 隋华伟.农村多元纠纷解决机制构建研究[D].西北农林科技大学,2012

二、外文文献

(一) 外文著作

- [1] Black, D. *The Behavior of Law*, Academic Press, 1976.
- [2] Bevir, M. *Governance: A very short introduction*, Oxford University Press, 2010.
- [3] Douglas C. North. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, 1990.
- [4] Durkheim E. *The Division of Labor in Society*, New York: The Free Press, 1984.
- [5] Hernando de Soto. *Dead Capital: The Hidden Wealth of Nations*, Basic Books, 2000.

- [6] John E. Roemer. *Equality of Opportunity*, Cambridge: Harvard University Press, 1998.
- [7] Kooiman J. *Social-political governance: Introduction*, In *Modern governance: New government-society interactions*: 1-18, 1993.
- [8] Mills C.W. *The power elite*, Oxford University Press, 1956.
- [9] Mnookin R.H. *Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight*, New York: Simon and Schuster, 2010.
- [10] Max Weber. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Berkeley: University of California Press, 1978.
- [11] Pierre J. *Debating governance: Authority, steering, and democracy*, Oxford University Press, 2000.
- [12] Posner R.A. *Economic Analysis of Law (9th ed)*. Wolters Kluwer Law & Business, 2014.
- [13] Rhodes R.A.W. *The new governance: governing without government*, *Political Studies*, 44(4): 652-667, 1996.

（二）外文期刊

- [1] Ansell C, Gash A. “Collaborative governance in theory and practice”, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4): 543-571, 2008.
- [2] Alston L J. “Theory and Applications: A model of Rural Conflict, Violence and Land Reform Policy in Brazil”, *Environment and Development Economics*, (4): 135-160, 1999.
- [3] Bishnu R.Upreti. “Land Conflict in Nepal”, *Community Work Family*, (11): 371-393, 2004.
- [4] Cynthia S.Simmons. “Reflections on Rural Violence in Latin America”, *Third World Quarterly*, (5): 741-775, 2013.
- [5] Fiss, O.M. “Against Settlement”, *The Yale Law Journal*, 93(6): 1073-1090, 1984.
- [6] Galanter, M. “Why the “Haves” Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change”, *Law and Society Review*, 9(1): 95-160, 1974.
- [7] Simmel G. “The sociology of conflict”, *American journal of sociology*, 9(4): 507-514, 1904.